

ROYAUME DU MAROC

BULLETIN OFFICIEL

EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE

EDITIONS	TARIFS D'ABONNEMENT		ABONNEMENT IMPRIMERIE OFFICIELLE RABAT - CHELLAH Tél. : 05.37.76.50.24 - 05.37.76.50.25 05.37.76.54.13 Compte n° : 310 810 101402900442310133 ouvert à la Trésorerie Préfectorale de Rabat au nom du régisseur des recettes de l'Imprimerie officielle	
	AU MAROC			A L'ETRANGER
	6 mois	1 an		
Edition générale.....	250 DH	400 DH	A destination de l'étranger, par voies ordinaire, aérienne ou de la poste rapide interna- tionale, les tarifs prévus ci- contre sont majorés des frais d'envoi, tels qu'ils sont fixés par la réglementation postale en vigueur.	
Edition de traduction officielle.....	150 DH	200 DH		
Edition des conventions internationales.....	150 DH	200 DH		
Edition des annonces légales, judiciaires et administratives...	250 DH	300 DH		
Edition des annonces relatives à l'immatriculation foncière..	250 DH	300 DH		

Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les règlements en vigueur

SOMMAIRE	Pages	Douane :	Pages
TEXTES GENERAUX		• Application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des panneaux de fibres de bois revêtus.	
Cour constitutionnelle.		<i>Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1164-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 679-25 du 10 ramadan 1446 (11 mars 2025) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations de panneaux de fibres de bois revêtus.</i>	1004
<i>Dahir n° 1-26-08 du 20 ramadan 1447 (10 mars 2026) portant promulgation de la loi organique n° 36-24 modifiant et complétant la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle.</i>	994	• Droit antidumping définitif sur les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte.	
Institut supérieur de la magistrature.		<i>Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1165-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) portant application du droit antidumping définitif sur les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte.</i>	1005
<i>Dahir n° 1-23-60 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature.</i>	995		
Approbation de la convention de crédit conclue entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement.			
<i>Décret n° 2-26-489 du 7 moharrem 1448 (23 juin 2026) approuvant la convention de crédit n° CMA 1349 01 N, d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 euros), conclue le 8 mai 2026, entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement (AFD), pour le financement du projet « Appui à la politique nationale de l'eau au Maroc ». ...</i>	1004		

	Pages
Liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.	
<i>Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1197-26 du 26 hija 1447 (12 juin 2026) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.....</i>	1006

TEXTES PARTICULIERS

Hydrocarbures :

• Permis de recherche.

<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 997-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE I» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »..</i>	1007
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 998-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE II» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1007
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 999-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE III» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1008
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1000-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE IV» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1009
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1001-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE V» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1009

	Pages
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1002-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VI» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1010
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1003-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1011
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1004-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VIII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1011
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1005-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE IX» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1012
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1006-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE X» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »...</i>	1013
• Approbation d'un avenant à un accord pétrolier.	
<i>Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 1007-26 du 3 hija 1447 (20 mai 2026) approuvant l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 30 rejab 1447 (20 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ».....</i>	1013
• Période complémentaire des permis de recherche.	
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1142-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) modifiant l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 462-22 du 9 rejab 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «LIXUS OFFSHORE I» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED ».....</i>	1014

	Pages		Pages
<i>Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1143-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) modifiant l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 463-22 du 9 rejeb 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «LIXUS OFFSHORE II» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED ».....</i>	1014	<i>Décision du CSCA n°30-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)</i>	1019
Société Analysis and Control Laboratory. – Extension d'agrément.		<i>Décision du CSCA n°31-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)</i>	1021
<i>Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1076-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.....</i>	1015	<i>Décision du CSCA n°47-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026)</i>	1023
Banque nationale pour le développement économique. – Prorogation du délai de liquidation.		<i>Décision du CSCA n°48-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026)</i>	1026
<i>Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 164 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique.</i>	1016	<i>Décision du CSCA n°49-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026)</i>	1029
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE			
<i>Décision du CSCA n°20-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)</i>	1017	AVIS ET COMMUNICATIONS	
		<i>Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental : «Vers un transport rural inclusif, durable et résilient au service des populations et des territoires ».....</i>	1031
		<i>Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental : «L'impact du mécanisme d'ajustement carbone (MACF) aux frontières européennes sur les exportations au Maroc »...</i>	1058
		<i>Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur la biodiversité au Maroc : Pour une gouvernance renouvelée au service d'un développement territorial durable.....</i>	1082

TEXTES GENERAUX

Dahir n° 1-26-08 du 20 ramadan 1447 (10 mars 2026) portant promulgation de la loi organique n° 36-24 modifiant et complétant la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 262/26 du 12 ramadan 1447 (2 mars 2026) ayant déclaré que « la loi organique n° 36-24 modifiant et complétant la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, ne contient pas de dispositions contraires à la Constitution »,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au *Bulletin officiel*, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 36-24 modifiant et complétant la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Casablanca, le 20 ramadan 1447 (10 mars 2026).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

AZIZ AKHANNOUCH.

*

* *

**Loi organique n° 36-24
modifiant et complétant la loi organique n° 066-13
relative à la Cour constitutionnelle**

Article unique

Les dispositions des articles 2, 14, 17 (dernier alinéa), 25 (premier alinéa), 26 (premier alinéa), 27 et 38 de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle promulguée par le dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014), sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 2. – L'opération recours, par « les candidats et les membres de la chambre concernée, dans « un délai résultats.

« La cour constitutionnelle doit être saisie par « une requête écrite adressée à son secrétariat général. « Cette requête, déposée contre un accusé de réception « conformément aux dispositions de l'article 34 ci-après, « comprend les données et les pièces prévues à l'article 35 de la « présente loi organique.

« La Cour jours. »

« Article 14. – En cas de décès autres cas.

« Si la chambre de la Constitution.

« Les membres remplacent.

« Le membre nommé ou élu ayant achevé la période « restant à courir du mandat de son prédécesseur ne peut « être de nouveau nommé ou élu lorsque la durée de son « mandat au cours de ladite période restante, excède trois (3) « ans, sans préjudice des dispositions de l'article 130 de la « Constitution. »

« Article 17 (dernier alinéa). – Elles sont publiées au « « Bulletin officiel » rendues, comme elles « peuvent être publiées sur le site électronique officiel de la « Cour constitutionnelle. »

« Article 25 (premier alinéa). – La Cour constitutionnelle « des lois, du règlement intérieur « de la Chambre des représentants, du règlement intérieur de « la Chambre des conseillers, des autres règlements intérieurs « des conseils régis par des lois organiques et des engagements « internationaux..... sa chambre.»

« Article 26 (premier alinéa). – L'appréciation « des lois, du règlement intérieur de la Chambre des « représentants, du règlement intérieur de la Chambre des « conseillers, des autres règlements intérieurs des conseils régis « par des lois organiques et des engagements internationaux « du gouvernement. »

« Article 27. – La publication la décision.

« Toutefois,en cause.

« Lorsque la Cour constitutionnelle déclare qu'une loi « organique, une loi ou un règlement intérieur comporte une « disposition non contraire à la Constitution sous réserve de « l'interprétation qu'elle en donne, il doit être fait référence à « ladite interprétation lors de la publication.

« Lorsque la Cour constitutionnelle déclare qu'une « disposition d'un engagement international « ne peut avoir lieu qu'après révision de la Constitution. »

« Article 38. – Sous réserve jours.

« Toutefois l'élection.

« Dans tous les cas, les décisions de la Cour « constitutionnelle sont notifiées à l'autorité chargée de « recevoir les déclarations de candidature, laquelle se charge « de les notifier aux élus dont l'élection est contestée, à l'adresse « indiquée lors de la déclaration des candidatures, ainsi « qu'au requérant concerné, à la défense des parties, le cas « échéant, et à la Chambre des représentants ou à la Chambre « des conseillers, selon le cas, et ce dans un délai maximum « de trente (30) jours courant à compter de la date où elles ont « été rendues. »

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7491 du 26 ramadan 1447 (16 mars 2026).

Dahir n° 1-23-60 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(*Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI*)

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au *Bulletin officiel*, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à M'diq, le 23 moharrem 1445 (10 août 2023).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

Aziz AKHANNOUCH.

*

* *

Loi n° 37-22

relative à l'Institut supérieur de la magistrature

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, l'Institut supérieur de la magistrature, créé en vertu de la loi n° 09-01, promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), est réorganisé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application. Les missions de l'Institut, ses règles d'organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées selon ces mêmes dispositions.

Cette loi fixe également :

- les modalités de candidature pour passer le concours des attachés de justice, leurs droits et obligations ainsi que leur régime disciplinaire ;
- les catégories des professionnels et des fonctionnaires habilités à passer le concours d'accès au corps de la magistrature, les conditions de participation, les diplômes universitaires requis et la durée de leur formation à l'Institut supérieur de la magistrature, et ce en application des dispositions des articles 9 et 12 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats ;

- la durée de formation à l'Institut supérieur de la magistrature pour les catégories des professionnels et des fonctionnaires dispensés de passer le concours d'accès au corps de la magistrature, en application des dispositions de l'article 12 de la loi organique n° 106-13 susmentionnée.

Article 2

L'Institut est une personne morale de droit public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le siège de l'Institut est fixé à Rabat.

Article 3

Dans la présente loi, il est fait référence :

- à l'Institut supérieur de la magistrature par : l'Institut ;
- au Conseil d'administration de l'Institut supérieur de la magistrature par : le Conseil d'administration ;
- au Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire par : le Président délégué du Conseil ;
- au Président du Conseil d'administration de l'Institut supérieur de la magistrature par : le Président du Conseil d'administration ;
- au Directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature par : le Directeur général de l'Institut.

Chapitre II

Missions de l'Institut, ses règles d'organisation et les modalités de son fonctionnement

TITRE PREMIER

MISSIONS DE L'INSTITUT

Article 4

L'Institut est chargé des missions suivantes :

- la formation initiale des attachés de justice ;
- la formation initiale des catégories de professionnels et fonctionnaires nommés au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats ;
- la formation spécialisée et continue des magistrats ;
- la formation en matière d'administration judiciaire ;
- la réalisation des études, des recherches et des publications dans les divers domaines juridiques et judiciaires ;
- la coopération avec les organismes et les institutions publics et privés, nationaux et internationaux poursuivant un intérêt commun.

L'Institut peut émettre un avis, à la demande des autorités concernées, sur les plans et programmes nationaux liés à la formation dans son domaine de compétence.

Article 5

L'Institut peut, après accord du Président du Conseil d'administration, et dans le cadre des conventions de coopération technique et judiciaire dans le domaine de la formation conclues entre le Royaume du Maroc et les pays étrangers :

- admettre des auditeurs de justice et des magistrats étrangers pour bénéficier des sessions de formation initiale, spécialisée ou continue ;
- organiser des séminaires de formation spécialisée au profit des magistrats et des cadres judiciaires étrangers.

Les auditeurs de justice et les magistrats étrangers susmentionnés au premier paragraphe précité peuvent bénéficier d'une bourse dont le montant et les conditions pour en bénéficier sont fixés par voie réglementaire.

Article 6

L'Institut peut conclure des conventions de partenariat et de coopération afin de réaliser et de gérer des programmes communs en matière de formation, de recherche et d'échange des expertises avec des établissements universitaires et d'autres établissements académiques, que ce soit au niveau national ou international, et ce en coordination avec les autorités gouvernementales concernées.

Article 7

L'Institut peut, après accord du président du conseil d'administration, organiser des séminaires de formation dans les domaines juridique et judiciaire en vertu de contrats au profit des fonctionnaires, employés et agents des administrations et des établissements publics et privés, nationaux et internationaux.

TITRE II

ORGANISATION ET GESTION

Article 8

L'Institut est administré par un Conseil d'administration et géré par un directeur général.

Section première. – Le Conseil d'administration

Article 9

Le Conseil d'administration, outre le président-délégué du Conseil en sa qualité de président, est composé des membres suivants :

- un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nommé par le président-délégué du Conseil sur proposition dudit Conseil ;
- le chef du Ministère public ou son représentant ;
- l'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ;
- l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- un premier Président d'une Cour d'appel ;
- un premier Président d'une Cour d'appel de commerce ;
- un premier Président d'une Cour d'appel administrative ;
- un procureur général du Roi près une Cour d'appel ;
- un Président d'un Tribunal de première instance ;
- un Président d'un Tribunal de commerce de première instance ;

- un Président d'un Tribunal administratif de première instance ;
- un procureur du Roi près un Tribunal de première instance ;

Les responsables judiciaires précités sont nommés par le Président-délégué du Conseil, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi organique n° 100-13 relative audit Conseil, et après consultation du chef du ministère public en ce qui concerne les responsables du ministère public.

- le Président de l'Université Al Quaraouiyine ou son représentant ;
- le Doyen d'une des facultés des Sciences juridiques, économiques et sociales, nommé par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
- deux professeurs de l'Institut, nommés par le Président-délégué du Conseil sur proposition du Directeur général de l'Institut ;
- un représentant de chaque promotion d'attachés de justice en cours de formation, élu par et parmi ses condisciples, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de l'Institut.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du Conseil, à titre consultatif, toute personne physique reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de spécialisation de l'Institut, ainsi que toute personne morale dont il juge sa présence utile.

Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du Conseil un rapporteur de la réunion.

Si le président du conseil d'administration n'est pas en mesure de présider les travaux du Conseil ou en cas d'empêchement, ce dernier est représenté par le chef du ministère public.

Le Directeur général de l'Institut assiste aux réunions du Conseil et participe aux discussions sans pour autant avoir le droit de vote.

Au cas où l'un des membres nommés du Conseil d'administration cesse, pour quelque raison que ce soit, d'exercer ses fonctions, ou s'absente à trois réunions consécutives du Conseil, ou à cinq réunions par intermittence, sans justification acceptable par le Conseil, ou encore perd la qualité qui lui a été attribuée lors de sa nomination, un membre est nommé pour lui succéder selon les mêmes modalités précitées.

Article 10

Le Conseil d'administration jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Institut, et délibère sur toutes les affaires liées aux missions de l'Institut et à son bon fonctionnement.

A cette fin, il lui est confié ce qui suit :

- l'approbation du plan stratégique de l'Institut ;
- l'approbation des programmes de formation initiale, spécialisée et continue et le suivi de leur mise en œuvre ;
- l'approbation du guide de référence pour garantir la qualité de la formation ;

- l’approbation du régime des examens relatif au contrôle continu ;
- l’approbation du Code de déontologie de l’attaché de justice ;
- l’approbation du règlement intérieur de l’Institut ;
- l’approbation du statut du personnel de l’Institut ;
- l’approbation des accords et des conventions conclues par l’Institut dans son domaine de compétence ;
- l’approbation du projet de budget de l’Institut ;
- l’élaboration d’un règlement fixant les conditions et modalités de passation des marchés de travaux, fournitures et services liés aux missions de l’Institut, sous réserve des textes en vigueur régissant la passation et l’exécution des marchés publics ;
- l’approbation des comptes de gestion ;
- la délibération sur les rapports qui lui sont soumis ;
- l’autorisation de toute acquisition ou cession des biens immobiliers de l’Institut, conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
- l’acceptation des dons et legs.

Article 11

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an :

- avant le 30 juin afin de dresser les états de synthèse de l’exercice clos et de suivre la mise en œuvre du programme de formation pour l’année en cours ;
- avant le 1^{er} octobre afin d’approuver le projet de budget et le programme de formation de l’année subséquente et d’évaluer le programme de formation pour l’année écoulée.

L’ordre du jour peut comprendre, outre les points susvisés, des points qui relèvent des compétences du Conseil.

Le Conseil d’administration peut, chaque fois qu’il est nécessaire, tenir d’autres réunions sur la base d’un ordre du jour déterminé, sur convocation de son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du tiers de ses membres.

Article 12

Le Président du Conseil d’administration adresse aux membres une convocation à une réunion du Conseil par tous les moyens disponibles, et ce huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, assortie de l’ordre du jour.

La réunion du Conseil d’administration est valable si la majorité absolue de ses membres est présente, et lorsque ce quorum n’est pas atteint, le président du Conseil d’administration convoque une seconde réunion après trois (3) jours au moins, selon les mêmes formalités précitées. Dans ce cas, la réunion est considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents, et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du Conseil d’administration ayant participé à la prise de décisions sont tenus de préserver la confidentialité des délibérations.

Article 13

Le Conseil d’administration peut déléguer au Directeur général de l’Institut certaines de ses prérogatives.

Le Directeur général de l’Institut est chargé de régler les affaires urgentes ou déterminées dans l’intervalle des sessions, et ce après accord du Président du Conseil d’administration, sous réserve que les décisions prises à cet égard soient soumises au Conseil d’administration pour notification lors de sa première session ordinaire subséquente.

Section II. – Les comités

Article 14

Sont créés auprès du Conseil d’administration les comités permanents suivants :

- le comité chargé de la stratégie ;
- le comité scientifique ;
- le comité de déontologie.

Le Conseil d’administration peut créer d’autres comités permanents ou temporaires et en fixe les missions.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités permanents et temporaires sont fixées dans le règlement intérieur de l’institut.

Article 15

Le comité de la stratégie est chargé de ce qui suit :

- l’élaboration du projet de plan stratégique de l’Institut et la définition de ses objectifs, notamment en matière de formation, des ressources humaines, de communication, de recherche scientifique, de coopération et de numérisation ;
- la fixation du calendrier de mise en œuvre des axes du plan, des formalités de sa mise en œuvre et des indicateurs de réalisation ;
- le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique et la soumission des recommandations à son sujet au Conseil d’administration ;
- l’élaboration d’un rapport annuel à soumettre au Conseil d’administration.

Article 16

Le Comité scientifique est chargé de ce qui suit :

- l’élaboration du guide de référence pour garantir la qualité de la formation ;
- l’évaluation périodique des programmes et des curricula de formation et des stages ainsi que la soumission des propositions et des recommandations nécessaires à ce sujet ;

- l'élaboration des programmes et des curricula de formation à l'Institut, y compris des programmes de formation liés au domaine de la déontologie judiciaire, élaborés en coordination avec le Comité de déontologie ;
- la fixation des axes et des sujets de projets de fin de formation des attachés de justice ;
- la fixation des critères et des conditions des travaux scientifiques préparés par l'Institut ;
- la fixation des critères de sélection des formateurs à l'Institut et l'approbation de la liste desdits formateurs ;
- l'élaboration du régime des examens relatifs au contrôle continu ;
- l'émission d'avis sur les conventions de coopération et de partenariat dans les domaines de la formation ;
- l'élaboration d'un rapport annuel à soumettre au Conseil d'administration.

Article 17

Le Comité de déontologie est chargé de ce qui suit :

- l'élaboration d'un code de déontologie de l'attaché de justice encadrant son comportement que ce soit à l'Institut, aux tribunaux ou à l'extérieur de ceux-ci, tout en mettant en place des mécanismes pour son application et son évaluation ;
- le suivi et le contrôle de l'engagement des attachés de justice au Code de déontologie ;
- l'élaboration des études et des rapports liés au domaine de sa compétence et l'émission des avis consultatifs et des recommandations demandés par le Conseil d'administration ;
- l'élaboration du rapport annuel à soumettre au Conseil d'administration.

Section III. – Le Directeur général de l'Institut

Article 18

L'Institut est géré par un Directeur général nommé par dahir, sur proposition du Président-délégué du Conseil, pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois.

Article 19

Le Directeur général de l'Institut jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour gérer l'Institut, et à cet effet, il lui est confié :

- l'exécution des décisions du Conseil d'administration ;
- la gestion des affaires administratives et financières de l'Institut et la supervision de ses différents services ;
- l'élaboration du projet de règlement intérieur de l'Institut, et la veille à son application après approbation par le Conseil d'administration ;
- la veille à la mise en œuvre de l'organisation administrative de l'Institut mentionnée à l'article 22 ci-dessous ;

- l'établissement du projet de l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration et sa soumission au Président du Conseil d'administration pour approbation ;
- la nomination des formateurs de l'Institut après accord du Comité Scientifique ;
- l'élaboration du projet de statut du personnel de l'Institut et sa soumission au Conseil d'administration pour approbation ;
- la nomination du personnel de l'Institut conformément aux dispositions du statut du personnel de l'Institut en respectant pleinement les critères de nomination et les principes d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence ;
- la préparation du projet de budget de l'Institut ;
- l'élaboration d'un règlement fixant les conditions et modalités de passation des marchés de travaux, fournitures et services liés aux missions de l'Institut, compte tenu des textes en vigueur régissant la passation et l'exécution des marchés publics ;
- la conclusion des accords et des conventions après accord du Conseil d'administration ;
- la représentation de l'Institut devant les juridictions, les autres autorités et administrations publiques, et vis-à-vis des tiers, et l'accomplissement de tous les actes conservatoires ;
- la présentation d'un rapport sur le bilan d'activité de l'Institut au Conseil d'administration ainsi que le projet du programme proposé pour l'année suivante.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 susvisé, le Directeur général peut, après accord du Président du Conseil d'administration, et en coordination avec le Comité scientifique, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des programmes urgents de formation requis pour répondre à des besoins pressants.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs responsables administratifs placés sous son autorité.

Article 20

Le Directeur général de l'Institut est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Institut.

Article 21

En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur général de l'Institut ou en cas de vacance du poste, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Président-délégué du Conseil, l'un des responsables des structures administratives de l'Institut pour gérer l'Institut.

TITRE III

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'INSTITUT

Article 22

L'Institut dispose de structures administratives, financières et techniques, placées sous l'autorité du Directeur général pour l'assister à accomplir ses missions. Ses attributions et les règles de son organisation sont fixées par décision du Président du Conseil d'administration prise sur proposition du Directeur général de l'Institut et visée par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 23

Les conditions et les critères de candidature ainsi que la procédure de sélection pour l'accès aux postes de responsabilité au sein des structures mentionnées à l'article 22 ci-dessus sont fixés par décision du Président du Conseil d'administration, selon les principes d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

Article 24

Le budget de l'Institut comprend :

1 – En recettes :

- les dotations annuelles et les subventions de l'Etat ;
- les revenus provenant des travaux de recherche et des prestations de service ;
- les produits des emprunts autorisés conformément aux textes législatifs en vigueur ;
- les dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

2 – En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'équipement ;
- les dépenses diverses.

Les crédits affectés au budget de l'Institut sont inscrits au budget général de l'État.

Article 25

Un comptable public détaché auprès de l'Institut par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances est chargé d'exercer les attributions dévolues aux comptables publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'exécution du budget de l'Institut est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

TITRE IV

LES RESSOURCES HUMAINES DE L'INSTITUT

Article 26

Le personnel de l'Institut comprend :

- un personnel administratif et technique recruté par l'Institut conformément au statut du personnel de l'Institut ;
- des magistrats et fonctionnaires détachés auprès de l'Institut ou mis à sa disposition conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 27

Les formateurs de l'Institut, nommés selon les modalités prévues au sixième paragraphe de l'article 19 de la présente loi, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par décision du Président du Conseil d'administration, visée par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Chapitre III

L'accès à l'Institut et les domaines de formation

TITRE PREMIER

LES ATTACHÉS DE JUSTICE

Section première. – **Le concours d'accès à l'Institut et l'examen de fin de formation**

Article 28

Outre les conditions générales prévues à l'article 7 et au premier paragraphe de l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats et en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 précité, le candidat au concours des attachés de justice doit être titulaire d'un diplôme de master, ou de master spécialisé, ou d'un diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées en sciences juridiques, ou son équivalent, assorti d'une licence en droit privé, ou titulaire d'un diplôme de master, ou de master spécialisé, ou d'un diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées, en charia délivré par une des facultés de charia, ou de son équivalent, assorti d'une licence en charia ou en droit privé.

Toutefois, en cas d'insuffisance du nombre des titulaires des diplômes précités, le concours des attachés de justice peut être ouvert aux titulaires du diplôme de licence en droit privé, ou du diplôme de licence en charia ou son équivalent.

Article 29

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, le concours des attachés de justice peut, le cas échéant, être ouvert dans une spécialité judiciaire déterminée en fonction des besoins de recrutement dans le corps de la magistrature. Dans ce cas, l'arrêté prévu à l'article 30 ci-dessous fixe la spécialité requise du diplôme universitaire.

Article 30

Le concours des attachés de justice est annoncé, par tous les moyens disponibles, par arrêté du Président-délégué du Conseil, comprenant les conditions et modalités de participation, la date et le lieu de son déroulement, ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 31

Une commission, est constituée afin de superviser le concours des attachés de justice, par le Président-délégué du Conseil.

La commission précitée, en coordination avec l'administration de l'Institut, est chargée de prendre toutes les mesures liées à l'organisation du concours, notamment de procéder au processus de présélection, d'annoncer ses résultats, d'adresser les convocations aux candidats et d'annoncer les résultats des épreuves écrites et orales.

Article 32

Les procédures et les critères de présélection des candidats admis à participer au concours des attachés de justice, le régime et le programme des épreuves écrites et orales, leur notation, ainsi que la composition de la commission du concours, sont fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil.

Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

Article 33

Les candidats ayant réussi définitivement le concours prévu à l'article 30 ci-dessus, sont recrutés, selon leur classement, en qualité d'attachés de justice, par arrêté du Président-délégué du Conseil sur la base des résultats annoncés par la commission du concours.

Article 34

Les attachés de justice effectuent une période de formation de deux ans, sous réserve des dispositions de l'article 72 de la présente loi.

Article 35

Les attachés de justice subissent un examen de fin de formation après avoir accompli la période mentionnée à l'article 34 ci-dessus.

Une commission est constituée pour superviser l'examen de fin de formation.

les modalités de l'examen de fin de formation, le programme des épreuves écrites et orales dudit examen, le barème de notation, ainsi que la composition de la commission d'examen, sont fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil.

Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

Article 36

Le Directeur général de l'Institut transmet les résultats définitifs de l'examen de fin de formation au Président-délégué du Conseil après leur annonce par la commission de l'examen.

Les attachés de justice n'ayant pas réussi l'examen de fin de formation sont licenciés et remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils sont fonctionnaires.

Toutefois, le Président-délégué du Conseil peut, sur proposition de la commission d'examen, décider de prolonger la période de formation pour une durée maximale d'un an pour chaque attaché de justice n'ayant pas réussi l'examen de fin de formation ou n'ayant pas achevé la période de formation prévue à l'article 34 ci-dessus.

Article 37

Conformément à l'article 67 de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, les attachés de justice ayant réussi l'examen de fin de formation sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature.

Section II. – Droits et obligations**Article 38**

Les attachés de justice perçoivent une rémunération et une indemnité représentative de la robe d'audience, fixées par voie réglementaire.

Article 39

Les attachés de justice bénéficient du congé annuel, des congés exceptionnels et des permissions d'absence. Ils bénéficient également des congés pour raisons de santé et du congé de maternité, selon les conditions prévues pour les magistrats.

A l'exception du formation annuel et du congé de maternité, le total des autres congés ne peut être pris en compte comme temps de formation que dans la limite d'un mois.

Article 40

L'attaché de justice ne peut occuper les positions de détachement, de mise à disposition, de mise en disponibilité ou de mise en disponibilité d'office prévue par la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats après l'expiration des congés pour raison de santé, ceci est remplacé par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.

Article 41

La période de formation effectuée par l'attaché de justice est prise en compte pour la constitution du droit à la pension de retraite.

Article 42

L'attaché de justice qui ne termine pas sa formation doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de cette formation.

Toutefois, l'attaché de justice est dispensé de ce remboursement en cas d'impossibilité d'achever sa formation en raison de son inaptitude physique ou pour une autre raison motivée. La décision de dispense est prise par le Président-délégué du Conseil.

Article 43

Les attachés de justice sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Institut, l'obligation de réserve et du secret professionnel suite à leur accès à des pièces ou documents durant la période de leur formation auprès des différentes juridictions, ou leur accès à des informations et des données en assistant les magistrats dans les actes d'instructions et en participant aux délibérations. Ils sont également tenus au respect du code de déontologie de l'attaché de justice.

Tout manquement à ces obligations est considéré comme faute passible d'une sanction disciplinaire.

Section III. – Régime disciplinaire**Article 44**

Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'encontre de l'attaché de justice concerné par le Conseil disciplinaire.

Toutefois, cette suspension peut prendre fin en vertu d'une décision motivée du Directeur général de l'Institut.

Article 45

La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.

Article 46

Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.

Le Directeur général doit convoquer l'attaché de justice concerné pour l'auditionner. Il peut auditionner toute personne dont il juge l'audition utile.

Le Directeur général procède à toutes les enquêtes et investigations nécessaires.

Après avoir effectué les enquêtes nécessaires, le Directeur général décide ce qu'il juge approprié concernant l'enquête, soit en déférant l'attaché de justice devant le Conseil disciplinaire, soit en classant le dossier.

Le Directeur général doit motiver sa décision et en informer le Président-délégué du Conseil et l'attaché de justice concerné.

Le Directeur général peut adresser ses observations à l'attaché de justice chaque fois que la faute commise est simple et ne nécessite pas de le déférer devant le Conseil disciplinaire.

Article 47

Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :

- le Président-délégué du Conseil ou son représentant, en sa qualité de Président ;
- un membre du Conseil d'administration, nommé par le Président du Conseil d'administration ;
- l'Inspecteur général des affaires judiciaires, qui peut se faire représenter par l'un des inspecteurs qu'il désigne ;
- le Directeur général de l'Institut ;
- le Président du comité de déontologie de l'Institut ;
- un professeur à l'Institut, nommé par le Président du Conseil d'administration.

Le Conseil se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, y compris le Président. Le Conseil prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 48

L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.

La durée entre la date de réception de la convocation et la date de la réunion du Conseil disciplinaire doit être au moins cinq jours.

L'attaché de justice poursuivi a le droit de se faire assister par un de ses collègues de la promotion ou par un magistrat ou avocat.

L'attaché de justice poursuivi a le droit de consulter tous les documents du dossier et d'en prendre une copie avant au moins trois jours de la date de sa comparution devant le Conseil disciplinaire.

Article 49

Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.

Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de renvoi. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé pour la même durée par décision du Président du Conseil disciplinaire.

Article 50

Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la prorogation de la période de formation pour une durée n'excédant pas une année ;
- l'exclusion temporaire de la formation privative de toutes rémunérations à l'exception des allocations familiales, pendant une période ne pouvant excéder trois mois ;
- le licenciement.

Dans ce dernier cas, l'attaché de justice fonctionnaire est mis à la disposition de son administration d'origine.

TITRE II

PROFESSIONNELS ET FONCTIONNAIRES

Article 51

En application des dispositions de l'article 9 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut lancer le concours d'accès au corps de la magistrature au profit des professionnels et des fonctionnaires désignés ci-après, qui sont titulaires du diplôme de master ou master spécialisé, ou du diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées ou du diplôme des études supérieures, en sciences juridiques, ou équivalent, assorti d'une licence en droit privé, ou titulaires du diplôme de master ou master spécialisé, ou du diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées ou du diplôme des études supérieures, en charia, délivré par une des facultés de charia, ou son équivalent, assorti d'une licence en charia ou en droit privé, dont l'âge ne dépasse pas cinquante-cinq (55) ans à la date de présentation de la demande et ayant exercé leurs professions ou fonctions de manière effective pendant une période de 10 années au moins :

- les avocats ;
- les fonctionnaires soumis au statut du personnel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11, ayant accompli la période d'exercice requise indiquée ci-dessus dans le domaine des affaires juridiques ;
- les fonctionnaires du greffe appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11 ;
- les fonctionnaires des administrations appartenant au moins à un grade classé à l'échelle 11, ayant accompli la période d'exercice requise indiquée ci-dessus dans le domaine des affaires juridiques.

Ce concours est annoncé par décision du Président-délégué du Conseil, et organisé conformément aux conditions et procédures prévues aux articles 29 à 32 susvisés.

Article 52

En application des dispositions de l'article 12 de la loi organique n° 106-13 susvisée, les candidats ayant réussi le concours indiqué à l'article 51 ci-dessus, et les catégories des professionnels et des fonctionnaires dispensés du concours conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique n° 106-13 susvisée, nommés magistrats au corps de la magistrature, effectuent une formation de six (6) mois.

Article 53

Les dispositions des articles 57 et 59 de la présente loi sont applicables aux catégories des professionnels et fonctionnaires nommés au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats.

Article 54

Les fonctionnaires et professionnels, nommés au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, sont tenus, pendant la période de formation, aux devoirs qui incombent aux magistrats et au règlement intérieur de l'Institut.

TITRE III

DOMAINES DE LA FORMATION

Article 55

Les formations dispensées par l'Institut comprennent une formation initiale, une formation spécialisée et une formation continue.

L'Institut dispense également une formation dans le domaine de l'administration judiciaire.

Section première. – **La formation initiale**

Article 56

Les catégories concernées par la formation initiale comprennent :

- les attachés de justice ayant réussi les épreuves écrites et orales du concours des attachés de justice ;
- les catégories des professionnels et des fonctionnaires nommés magistrats au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats ;
- les catégories dont leurs statuts prévoient une période de formation à l'Institut.

Article 57

Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'Institut, et une période de stage pratique au sein des tribunaux, administrations, organismes, établissements et entreprises publiques.

Le régime et la durée des sessions d'études pendant la période de formation à l'Institut ainsi que la durée de stage pratique visé à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil. Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

Le programme de stage aux tribunaux est fixé en coordination avec le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public. Ce programme au sein des administrations, organismes, établissements et entreprises publiques, est fixé en coordination avec les administrations et les établissements concernés.

Article 58

Avant d'entamer son stage au sein des tribunaux, l'attaché de justice prête le serment suivant :

« Je jure devant Dieu le Tout puissant de remplir mon devoir, en toute loyauté et dévouement et de préserver le secret des délibérations et d'observer l'intégrité et la dignité de la justice ».

Le serment est prêté lors d'une audience officielle devant le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal où l'attaché de justice effectue son stage, et ce en présence du Procureur général du Roi près ladite Cour.

Article 59

Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judiciaire pendant le stage au sein des tribunaux et exercent notamment les fonctions suivantes :

- assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
- assister les juges d'instruction dans tous les actes ;
- siéger en surnombre et participer, sans voix délibérative, aux audiences et à leurs délibérés.

Les attachés de justice portent aux audiences une robe dont les caractéristiques sont fixées par décision du Président-délégué du Conseil.

Article 60

Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de justice en cours de formation, est établie par l'Institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Les attachés de justice bénéficiant de cette formation sont sélectionnés après avoir rempli les conditions et les critères répondant aux besoins de la spécialité judiciaire requise. Lesdits conditions et critères sont fixés par décision du Directeur général, après accord du Président du Conseil d'administration.

Cette formation est programmée au cours de la seconde moitié de la période de formation initiale visée à l'article 34 ci-dessus, le comité scientifique de l'Institut est chargé d'en fixer la durée et le programme et de le soumettre à l'approbation du Conseil d'administration.

La spécialité judiciaire, objet de cette formation, est prise en compte dans l'examen de fin de formation auquel sont soumis les attachés de justice bénéficiant de la formation spécialisée.

Section II. – La formation spécialisée**Article 61**

La programmation des cycles de formation spécialisée au profit des magistrats dans des domaines spécifiques relatives à une spécialité judiciaire déterminée, est établie par l'institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

La décision précitée du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fixe l'objet de cette formation, sa finalité et la catégorie cible.

L'administration de l'Institut fixe les besoins de formation liés à l'objet de la formation. Elle fixe également, en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la durée, le contenu, le programme et les mécanismes d'évaluation de ce cycle.

La formation dispensée dans le cadre du cycle spécialisé est sanctionnée par des diplômes délivrés par l'administration de l'Institut aux magistrats bénéficiaires de cette formation.

Section III. – La formation continue**Article 62**

La formation continue vise à permettre aux magistrats en activité de développer leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences scientifiques et professionnelles, et de suivre la jurisprudence et les évolutions que connaît le système juridique encadrant le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

A cet effet, l'institut met en œuvre un programme de formation continue élaboré en coordination avec le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public. Ce programme comprend des sessions de formation au profit des bénéficiaires, ainsi que des séminaires et des stages organisés au Maroc et à l'étranger.

Article 63

Conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, la participation des magistrats aux sessions de formation continue est obligatoire.

Section IV. – La formation dans le domaine de l'administration judiciaire**Article 64**

En application des dispositions de l'article 51 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, les nouveaux responsables judiciaires reçoivent une formation à l'Institut dans le domaine de l'administration judiciaire, de même les responsables judiciaires en activité reçoivent des formations continues.

Article 65

L'Institut dispense une formation en administration judiciaire au profit des adjoints des responsables judiciaires et au profit d'autres catégories de magistrats qui sont sélectionnés selon des conditions et critères fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil.

Article 66

Le Comité scientifique de l'Institut est chargé d'élaborer les programmes de formation et d'en fixer la durée dans le domaine de l'administration judiciaire en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public. Toutefois, s'il s'agit de la formation dans le domaine de la gestion administrative et financière des tribunaux, ladite coordination s'effectue également avec l'autorité gouvernementale chargée de la justice.

Article 67

La formation en administration judiciaire est sanctionnée par des certificats délivrés par l'administration de l'Institut aux bénéficiaires ayant achevé la durée de formation.

Chapitre IV*Dispositions transitoires et finales***Article 68**

L'Institut supérieur de la magistrature, réorganisé en vertu de la présente loi, est subrogé dans les droits et obligations de l'Institut supérieur de la magistrature créé par la loi n° 09-01 susvisée, pour les marchés, contrats et accords conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont transférés à titre gratuit et en toute propriété à l'Institut, à compter de la même date, les biens meubles et immeubles et les actifs détenus par l'Institut créé en vertu de la loi n° 09-01. Les documents et dossiers conservés par l'Institut précité concernant les magistrats et les attachés de justice sont également transférés.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-dessous, l'autorité gouvernementale chargée de la justice assure les missions de formation initiale et continue des fonctionnaires du greffe et des auxiliaires de justice. A cet effet, tous les documents et dossiers conservés à l'Institut supérieur de la magistrature concernant les intéressés sont transférés à ladite autorité.

Article 69

Les magistrats et fonctionnaires exerçant à l'Institut supérieur de la magistrature créé en vertu de la loi n° 09-01 conservent leur situation statutaire dans les mêmes conditions auxquelles ils étaient soumis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 70

Les attachés de justice en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions des textes législatifs et réglementaires qui étaient en vigueur au moment du concours des attachés de justice, et ce jusqu'à la passation de l'examen de fin de formation, à l'exception des dispositions suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 10 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, tel que modifié et complété ;
- le premier alinéa de l'article 16 et les articles 23 et 24 du décret n° 2-05-178 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) déterminant les conditions d'accès au concours des attachés de justice, le programme des épreuves, leur notation ainsi que les modalités de l'examen de fin de formation desdits attachés ;

A compter de la date précitée, les dispositions correspondantes aux deux paragraphes précédents prévus par la présente loi et ses textes d'application s'appliquent également aux attachés de justice mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 71

Les fonctionnaires en formation dans le domaine du secrétariat-greffe, ainsi que les auxiliaires de justice et les membres des professions juridiques, prévus à l'article 2 de la loi n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature, qui sont en cours de formation à l'Institut précité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de leur formation à l'Institut jusqu'à l'expiration de sa durée, ou, le cas échéant, poursuivent ladite formation au sein de la structure créée à cet effet auprès de l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Article 72

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la présente loi, la durée de la formation des attachés de justice est fixée à une année, et ce pour une période transitoire ne dépassant pas les cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux attachés de justice qui sont en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux attachés de justice ayant réussi le concours des attachés de justice avant la date précitée.

Article 73

A titre transitoire, le Directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature créé en vertu de la loi n° 09-01 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi au *Bulletin officiel*, continue à exercer ses fonctions, jusqu'à la nomination d'un Directeur général de l'Institut, conformément aux dispositions de la présente loi.

Sous réserve des dispositions précédentes et des dispositions de l'article 70 ci-dessus, sont abrogées les dispositions de la loi n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejab 1423 (3 octobre 2002) et les articles 4 à 12 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, tel que modifié et complété.

Toutefois, les textes réglementaires pris pour l'application de la loi n° 09-01 précitée demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, jusqu'à leur remplacement.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7228 du 21 safar 1445 (7 septembre 2023).

Décret n° 2-26-489 du 7 moharrem 1448 (23 juin 2026) approuvant la convention de crédit n° CMA 1349 01 N, d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 euros), conclue le 8 mai 2026, entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement (AFD), pour le financement du projet « Appui à la politique nationale de l'eau au Maroc ».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026, promulguée par le dahir n° 1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025), notamment son article 38 ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1^{er} janvier 1982), notamment son article 41, paragraphe premier ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. – Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de crédit n° CMA 1349 01 N, d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclue le 8 mai 2026, entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement (AFD), pour le financement du projet « Appui à la politique nationale de l'eau au Maroc ».

ART. 2. – Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Bulletin officiel*.

Fait à Rabat, le 7 moharrem 1448 (23 juin 2026).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing :

*Le ministre délégué auprès
de la ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,*

FOUZI LEKJAA.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1164-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 679-25 du 10 ramadan 1446 (11 mars 2025) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des panneaux de fibres de bois revêtus.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 679-25 du 10 ramadan 1446 (11 mars 2025) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des panneaux de fibres de bois revêtus ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 10 avril 2026,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – L'annexe 2 de l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances susvisé n° 679-25 du 10 ramadan 1446 (11 mars 2025) est abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté conjoint.

ART. 2. – Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit la date de sa publication au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 22 hija 1447 (8 juin 2026).

*Le ministre de l'industrie,
et du commerce,
RYAD MEZZOUR.*

*La ministre de l'économie
et des finances,
NADIA FETTAH.*

*

* *

« **Annexe 2 à l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie
et du commerce et de la ministre de l'économie
et des finances n° 1164-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026)
modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie
et du commerce et de la ministre de l'économie
et des finances n° 679-25 du 10 ramadan 1446 (11 mars 2025)
portant application d'une mesure de sauvegarde définitive
sur les importations des panneaux de fibres de bois revêtus**

« *Liste des pays en développement non soumis
au droit additionnel*

« Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Angola,
« Antigua-et-Barbuda, Royaume de l'Arabie Saoudite,
« Argentine, Arménie, Royaume de Bahrein, Bangladesh,
« Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei
« Darussalam, Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun,
« Cap-Vert, Chili, Colombie, Union des Comores, Congo,
« Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique,
« Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur,
« Eswatini, Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM),
« Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala,
« Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong
« Kong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie,
« Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Macao Chine,
« Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice,
« Mauritanie, Mexique, République de Moldova, Mongolie,
« Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal,
« Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan,
« Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,
« Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine,
« République démocratique du Congo, République
« démocratique populaire Lao, République dominicaine,
« République kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-
« et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal,
« Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan,
« Tanzanie, Tchad, Thaïlande, République démocratique
« du Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
« Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela,
« Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. »

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1165-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) portant application du droit antidumping définitif sur les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 jourmada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 5, 9, 26, 30 et 32 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment ses articles 9 et 29 ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 10 avril 2026,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – Les importations de tôles d'acier en bobines enroulées ou coupées, laminées à froid non plaquées ni revêtues, désignées ci-dessous tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte, classées sous les positions tarifaires suivantes : 7209150000 ; 7209160010 ; 7209160091 ; 7209160099 ; 7209170010 ; 7209170090 ; 7209180010 ; 7209180090 ; 7209250000 ; 7209260010 ; 7209260091 ; 7209260099 ; 7209270010 ; 7209270090 ; 7209280010 ; 7209280090 ; 7209901000 ; 7209902010 ; 7209902090 ; 7209909000 ; 7211230020 ; 7211230030 ; 7211230051 ; 7211230058 ; 7211230090 ; 7211290010 ; 7211290030 ; 7211290040 ; 7211290060 ; 7211290090 ; 7211901000 ; 7211902000 ; 7211909000 ; 7226200019 ; 7226200020 ; 7226200061 ; 7226200069 ; 7226200090 ; 7226920000 ; 7226991000 et 7226998000, sont soumises, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conjoint, à un droit antidumping définitif conformément au tableau figurant à l'annexe n° 1 du présent arrêté conjoint.

ART. 2. – Sont exclues de l'application du droit antidumping définitif prévu à l'article premier ci-dessus, les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte, accompagnée d'une facture portant le visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie.

ART. 3. – Les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir la marge du dumping sont indiquées à l'annexe n° 2 du présent arrêté conjoint.

ART. 4. – Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint entrera en vigueur le jour qui suit immédiatement celui de sa publication au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 22 hija 1447 (8 juin 2026).

Le ministre de l'industrie,
et du commerce,
RYAD MEZZOUR.

La ministre de l'économie
et des finances,
NADIA FETTAH.

*

* *

Annexe n° 1 à l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1165-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) portant application du droit antidumping définitif sur les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte

Droit antidumping définitif par producteur et/ou exportateur

Producteur et/ou exportateur	Origine	Droit antidumping définitif
Groupe « Kandil steel »*	Egypte	60,40 %
Autres producteurs et/ou exportateurs	Egypte	84,39 %

* : Il est entendu par le groupe Kandil Steel, les entreprises :

- Kandil Steel ;
- «El Obour for Metallurgical industries» (aussi connue sous le nom «Galva Metal») ; et
- «Kama for coating and Manufacturing».

* * *

Annexe n° 2 à l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1165-26 du 22 hija 1447 (8 juin 2026) portant application du droit antidumping définitif sur les importations de tôles d'acier laminées à froid originaires d'Egypte

Raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir la marge de dumping

Pour les producteurs-exportateurs relevant du Groupe *Kandil steel*, la marge de dumping a été déterminée sur la base de leurs réponses au questionnaire d'enquête et ce, compte tenu de leur collaboration à l'enquête. A cet effet, la valeur normale a été déterminée sur la base de leurs prix de vente domestiques au stade « sortie usine », alors que le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement facturés aux acheteurs marocains indépendants au stade « sortie usine ».

Pour les autres producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête, la détermination de la marge de dumping a été faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles, qui sont dans le cas d'espèce les données fournies par *Kandil Steel*. Ainsi, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation et les valeurs normales ayant l'écart le plus élevé.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1197-26 du 26 hija 1447 (12 juin 2026) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 jourmada II 1411 (25 décembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 jourmada II 1411 (25 décembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole, tel qu'il a été complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Le tableau annexé à l'arrêté susvisé n° 256-91 du 7 jourmada II 1411 (25 décembre 1990), est modifié comme suit :

« Tableau relatif aux laboratoires habilités à procéder
« aux analyses dans le domaine agricole dans le cadre
« du décret n° 2-89-563 du 18 jourmada I 1410 (18 décembre 1989)

DÉSIGNATION DES LABORATOIRES	TYPES D'ANALYSES
– Laboratoire de l'Institut national de la recherche agronomique du milieu physique Rabat-Guich.	– Analyses des sols, des plantes et des eaux.
– Laboratoire « BCS LAB » sis à Ait Melloul/Agadir.	– Analyses du sol, des plantes, des eaux et des résidus.
– Laboratoire « ANOUAL LABS » sis à Casablanca.	

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 26 hija 1447 (12 juin 2026).

AHMED EL BOUARI.

TEXTES PARTICULIERS

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 997-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE I» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE I » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE I ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1799,4 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	35° 39'14,000" N	7° 13'12.000" W
2	35° 39'14,000" N	7° 04'8.000" W
3	34° 34'25,000" N	7° 04'8.000" W
4	34° 34'25,000" N	7° 09'5.000" W
5	34° 21'40,600" N	7° 09'5.000" W
6	34° 21'40,600" N	7° 13'12.000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE I » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026)

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 998-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE II» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE II » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE II ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1744,2 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 7 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	35° 37'31,000" N	7° 21'16,000" W
2	35° 37'31,000" N	7° 18'0,000" W
3	35° 39'14,000" N	7° 18'0,000" W
4	35° 39'14,000" N	7° 13'12,000" W
5	34° 21'40,600" N	7° 13'12,000" W
6	34° 21'40,600" N	7° 21'16,000" W
7	35° 36'13,000" N	7° 21'16,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE II » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 999-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE III » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE III » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE III ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1924,2 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 8 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	35° 34'56,000" N	7° 28'57,000" W
2	35° 34'56,000" N	7° 24'31,000" W
3	35° 36'13,000" N	7° 24'31,000" W
4	35° 36'13,000" N	7° 21'16,000" W
5	34° 21'40,600" N	7° 21'16,000" W
6	34° 21'40,600" N	7° 30'35,000" W
7	35° 33'10,000" N	7° 30'35,000" W
8	35° 33'10,000" N	7° 28'57,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE III » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1000-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE IV» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE IV » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE IV ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1737,3 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 7 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	35° 31'0,000" N	7° 39'22,000" W
2	35° 31'0,000" N	7° 34'24,000" W
3	35° 33'10,000" N	7° 34'24,000" W
4	35° 33'10,000" N	7° 30'35,000" W
5	34° 21'40,600" N	7° 30'35,000" W
6	34° 21'40,600" N	7° 39'22,000" W
7	35° 29'1,000" N	7° 39'22,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE IV » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1001-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE V» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE V » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE V ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1984,8 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 7 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	35° 27'3,000" N	7° 50'0,000" W
2	35° 27'3,000" N	7° 44'17,000" W
3	35° 29'1,000" N	7° 44'17,000" W
4	35° 29'1,000" N	7° 39'22,000" W
5	34° 21'40,600" N	7° 39'22,000" W
6	34° 21'40,600" N	7° 50'0,000" W
7	34° 52'22,800" N	7° 50'0,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE V » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1002-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VI» à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l’arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l’économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l’accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VI » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VI ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1790 km², telles qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	34° 52'22,800" N	8° 1'16,000" W
2	34° 52'22,800" N	7° 50'0,000" W
3	33° 56'18,000" N	7° 50'0,000" W
4	33° 56'18,000" N	8° 1'16,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE VI » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1003-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VII » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VII ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1181,6 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	34° 44'1,000" N	8° 10'0,000" W
2	34° 44'1,000" N	8° 1'16,000" W
3	33° 56'18,000" N	8° 1'16,000" W
4	33° 56'18,000" N	8° 10'0,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE VII » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1004-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE VIII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VIII » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE VIII ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1208,7 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	34° 44'1,000" N	8° 18'56,000" W
2	34° 44'1,000" N	8° 10'0,000" W
3	33° 56'18,000" N	8° 10'0,000" W
4	33° 56'18,000" N	8° 18'56,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE VIII » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1005-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE IX» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE IX » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE IX ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1903,7 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	34° 24'25,000" N	8° 39'26,000" W
2	34° 24'25,000" N	8° 18'56,000" W
3	33° 56'18,000" N	8° 18'56,000" W
4	33° 56'18,000" N	8° 31'2,000" W
5	33° 45'11,000" N	8° 31'2,000" W
6	33° 45'11,000" N	8° 39'26,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE IX » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1006-26 du 2 hija 1447 (19 mai 2026) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «GHARB DEEP OFFSHORE X» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 jomada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 753-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'accord pétrolier « GHARB DEEP OFFSHORE » conclu le 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO.,LTD » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE X » déposée, le 23 janvier 2026, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « GHARB DEEP OFFSHORE X ».

ART. 2. – Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1716 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de coordonnées géographiques suivantes :

Points	Latitude	Longitude
1	34° 13'56,000" N	9° 0'24,000" W
2	34° 13'56,000" N	8° 39'26,000" W
3	33° 45'11,000" N	8° 39'26,000" W
4	33° 45'11,000" N	9° 0'24,000" W

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1.

ART. 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « GHARB DEEP OFFSHORE X » est délivré pour une période initiale de trois années à compter du 3 avril 2026.

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 2 hija 1447 (19 mai 2026).

LEILA BENALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 1007-26 du 3 hija 1447 (20 mai 2026) approuvant l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 30 rejeb 1447 (20 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1^{er} avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 jomada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 1249-24 du 27 chaoual 1445 (6 mai 2024) approuvant l'avenant n° 4 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 11 rejeb 1445 (23 janvier 2024), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED » ;

Vu l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 30 rejev 1447 (20 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED » relatif à l'extension de la durée de validité de la première période complémentaire de 8 mois et la réduction de la durée de validité de la deuxième période complémentaire de 8 mois et la modification du programme des travaux de la première et de la deuxième période complémentaire des permis de recherche d'hydrocarbures dénommés « GUERCIF ONSHORE I à IV »,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 30 rejev 1447 (20 janvier 2026), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ».

ART. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 3 hija 1447 (20 mai 2026).

<i>La ministre de la transition énergétique et du développement durable,</i> LEILA BENALI.	<i>La ministre de l'économie et des finances,</i> NADIA FETTAH.
--	---

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7521 du 13 moharrem 1448 (29 juin 2026).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1142-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) modifiant l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 462-22 du 9 rejev 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE I » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2227-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE I » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED » ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 462-22 du 9 rejev 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE I » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 752-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « LIXUS OFFSHORE » conclu le 11 jourmada II 1447 (2 décembre 2025), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED » et « CHARIOT OFFSHORE GAS LIMITED » (ex. ENERGEAN MOROCCO LIMITED),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L'article 3 de l'arrêté n° 462-22 du 9 rejev 1443 (11 février 2022) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« *Article 3.* – Le permis de recherche d'hydrocarbures « LIXUS OFFSHORE I » est prorogé pour une première « période complémentaire de cinq années à compter du « 30 novembre 2021. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 18 hija 1447 (4 juin 2026).

LEILA BENALI.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1143-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) modifiant l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 463-22 du 9 rejev 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE II » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED ».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2228-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE II » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED » ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 463-22 du 9 rejev 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « LIXUS OFFSHORE II » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 752-26 du 15 chaoual 1447 (3 avril 2026) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « LIXUS OFFSHORE » conclu le 11 jourmada II 1447 (2 décembre 2025), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED » et « CHARIOT OFFSHORE GAS LIMITED » (ex. ENERGEAN MOROCCO LIMITED),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L'article 3 de l'arrêté n° 463-22 du 9 rejab 1443 (11 février 2022) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. – Le permis de recherche d'hydrocarbures « LIXUS OFFSHORE II » est prorogé pour une première « période complémentaire de cinq années à compter du « 30 novembre 2021. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 18 hija 1447 (4 juin 2026).

LEILA BENALI.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1076-26 du 18 hija 1447 (4 juin 2026) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejab 1434 (13 mai 2013) pris pour l'application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3873-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité, tel que modifié, notamment ses articles 7, 8, 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2253-21 du 26 hija 1442 (6 août 2021) relatif à l'octroi de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1532-22 du 1^{er} kaada 1443 (1^{er} juin 2022) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1175-23 du 17 chaoual 1444 (8 mai 2023) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 3192-24 du 18 jourmada II 1446 (20 décembre 2024) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1547-25 du 19 hija 1446 (16 juin 2025) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 542-26 du 21 ramadan 1447 (11 mars 2026) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB), numéro de patente 31590749, numéro du registre du commerce 24015, objet de l'arrêté n° 2253-21, visé ci-dessus, est étendu pour effectuer les évaluations de la conformité des « produits de textiles et d'habillement », « carreaux et dalles céramique », « appareils sanitaires en céramique », « couches bébé », « articles chaussants », « détergents » et ce pour la durée de validité restante de l'agrément initial.

ART. 2. – L'agrément mentionné à l'article premier ci-dessus est octroyé pour les prestations exercées dans le site « Analysis and Control Laboratory (ACLAB) » sis au « Appartement 2^{ème} étage, av Al Massira, Hay Al Masjid Beni-Ensar, centre province de Nador ».

ART. 3. – Le numéro d'identification de l'Organisme est : « MA0016 ».

ART. 4. – Le présent arrêté sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 18 hija 1447 (4 juin 2026).

RYAD MEZZOUR.

**Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 164 du 22 hija 1447
(8 juin 2026) portant prorogation du délai de liquidation
de la Banque nationale pour le développement économique.**

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 145 et 146 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°42 du 28 rejab 1434 (7 juin 2013) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°55 du 9 ramadan 1437 (15 juin 2016) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°92 du 25 ramadan 1440 (31 mai 2019) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°117 du 14 kaada 1443 (14 juin 2022) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°131 du 24 kaada 1444 (13 juin 2023) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 139 du 4 hija 1445 (11 juin 2024) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu que le délai de liquidation de la banque nationale pour le développement économique a expiré le 15 juin 2026, sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées ;

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 1^{er} juin 2026,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. – Est prorogé pour une durée d'une (1) année le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique prévu par la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 139 susvisée.

ART. 2. – La présente décision est publiée au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 22 hija 1447 (8 juin 2026).

ABDELLATIF JOUAHRI.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

**Décision du CSCA n°20-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)
relative aux émissions «الحقيقة في 90 دقيقة» et «أسد إفريقيا»
diffusées par le service radiophonique « Radio Mars »
édité par la Société « Radio 20 ».**

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses
articles 3 (alinéas premier et 4), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment
ses articles 3 et 4 ;

Vu le Cahier des Charges de la Société « Radio 20 »
notamment ses articles 4,5, 6, 10.1 et 33 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 portant
procédure des plaintes ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle n°01-26 en date du 22 janvier 2026 portant
adoption d'une recommandation relative à l'usage, dans
les programmes radiophoniques et télévisuels, de termes et
expressions exempts de discrimination et de stéréotypes et
respectueux de la dignité des personnes ;

Vu les plaintes reçues à l'encontre du service radiophonique
« Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » ;

Après avoir pris connaissance des rapports d'instruction
établis par la Direction générale de la communication
audiovisuelle à ce sujet;

Après en avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle a reçu des plaintes à l'encontre du service
radiophonique « Radio Mars » édité par la société « Radio 20 » ;

Attendu que l'article 7 de la loi n°11.15 portant
réorganisation de la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle dispose que : « (...) Les particuliers ont également
le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des
violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle
des lois ou règlements applicables au secteur. (...) » ;

Attendu que l'article 3 de la décision du Conseil
Supérieur de la communication audiovisuelle n°83-20 en
date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes
dispose que : « *La plainte doit porter sur des violations, par les
organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des
lois ou règlements applicables au secteur de la communication
audiovisuelle et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur en la matière.* (...) » ;

Attendu qu'il ressort du constat établi par les services
compétents au sujet des plaintes et dans le cadre de
l'auto-saisine, que notamment, les éditions du 21, 24 et 25
novembre 2025, ainsi que l'édition du 16 janvier 2026 de l'émission
«الحقيقة في 90 دقيقة» et de l'édition du 18 janvier 2026 de
l'émission «أسد إفريقيا» ont contenu des propos récurrents du
même animateur, qui outrepassent, dans l'ensemble, le cadre
admis dans la critique et le commentaire des événements
sportifs ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle a adressé un courrier à la société « Radio 20 »
afin de recueillir son avis au sujet de l'ensemble des déclarations
de l'animateur concerné ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle a reçu une réponse de la société « Radio 20 »
exposant un ensemble d'éléments particuliers au sujet du
contexte des contenus concernés ;

Attendu que l'article 3 de la loi n°77.03 relative à la
communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée
dispose que :

*« (...) La communication audiovisuelle est libre. (...) Cette
liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume,
des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la
Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences
de la défense nationale. (...) » ;*

Attendu que l'article 6 du cahier des charges de la société
« Radio 20 » dispose que :

*« L'Opérateur s'engage à garder, en toutes circonstances,
la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif
de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires
pour garantir le respect des principes et des règles édictées
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. » ;*

Attendu que l'article 10.1 du cahier des charges de la
société « Radio 20 » dispose que :

*« La dignité de la personne humaine constitue l'une des
composantes de l'ordre public. (...) L'Opérateur s'engage à ce
qu'aucun programme ne soit de nature à porter atteinte à la
dignité et aux droits de la personne, tels que consacrés par la
Constitution et universellement reconnus. » ;*

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que certains termes,
propos et expressions en usage dans l'espace public, malgré leur
normalisation sociale, et même en l'absence d'une conscience
ou d'une intention discriminatoire explicite, sont susceptibles
d'encourager la banalisation de discours discriminatoires et
diffamatoires, de porter atteinte à la dignité des personnes
ainsi qu'aux valeurs de la diversité humaine, culturelle et
sportive, et de se trouver en contradiction avec l'éthique
des médias ainsi qu'avec les principes constitutionnels et les
constantes fédératrices du Royaume ;

Attendu que l'usage de ce genre de propos, qui dans leur contexte et leur contenu, constituent des expressions à caractère injurieux et offensant, même s'ils s'inscrivent dans le cadre de réactions aux événements sportifs, est de nature à porter atteinte à la dignité humaine, dépassant ainsi le cadre de la critique et du débat de faits sportifs, pour relever de l'injure et de la diffamation, et ce en contradiction avec le rôle de l'animateur consistant à préserver le calme, la retenue et un niveau de débat respectueux des auditeurs ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a pris en considération les mesures adoptées par l'opérateur dans le cadre de ses dispositifs d'autorégulation ;

Attendu que l'article 33 du cahier des charges de la société « Radio 20 » dispose que :

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes : L'avertissement ; Le blâme ; La suspension de la diffusion du Service ou d'une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (...). » ;

Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société « Radio 20 » ;

PAR CES MOTIFS :

1. Déclare que la société « Radio 20 » éditrice du service radiophonique « Radio mars » n'a pas respecté, de façon répétitive, les dispositions légales et réglementaires en vigueur et relatives :
 - A la déontologie des programmes ;
 - A la dignité humaine ;
 - A la protection de la vie privée ;
 - A l'obligation de maîtrise d'antenne,
2. Décide d'adresser un avertissement à la société « Radio 20 » ;
3. Ordonne l'arrêt de la diffusion de l'émission «الحقيقة في 90 دقيقة» pendant une semaine et ordonne à la société « Radio 20 » d'appliquer cette décision à compter du 30 mars 2026 ;
4. Ordonne à la société « Radio 20 » de diffuser quotidiennement le communiqué suivant, au début l'émission «الحقيقة في 90 دقيقة», et ce durant toute la durée de la sanction précitée délimitée à une semaine :

«بلاغ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :

«سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن منشط برنامج «أسد إفريقيا» الذي بثته إذاعة «راديو مارس» استعمل عبارة قذحية ومسيئة في حق أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك في سياق التعليق على المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم.

فتأسيسا على الإطار العام لحرية التعبير واستنادا لالتزامات الإذاعة الواردة في دفتر تحملاتها، اعتبر المجلس أن هذه العبارة تتجاوز حدود النقد والتحليل الرياضي المشروع وتمس بكرامة الشخص المعني، كما تشكل إخلالاً بواجب التحكم في البث الذي يقتضي من منشطي البرامج الحفاظ، في جميع الظروف، على مستوى من الرصانة والمسؤولية في الخطاب الإعلامي.

ويذكر المجلس بأن الإعلام الرياضي يضطلع بمسؤولية اجتماعية خاصة بالنظر إلى ما يحظى به من متابعة جماهيرية واسعة وتأثير في الرأي العام، مما يفرض عليه الإسهام في ترسيخ خطاب إعلامي مهني ومسؤول يتلاءم ومتطلبات الأخلاقيات المهنية ويعكس قيم الروح الرياضية والمشاركة والتقارب والتسامح.

كما يؤكد المجلس أن العنف في السرد الإعلامي للأحداث الرياضية قد يسهم في جعل الفضاءات الرياضية غير آمنة، وجعل الجمهور وممارسي الرياضة أكثر عرضة للانتهاكات، لاسيما من خلال التطبيع مع أشكال من العنف اللفظي والرمزي داخل المجتمع، وهو ما يتعارض مع الدور التربوي والثقافي الذي ينتظر من الإعلام الرياضي الاضطلاع به.

وقد سجل المجلس أيضاً أن هذا الإخلال يأتي في سياق مؤاخذات سابقة، وهو ما يستدعي تعزيز آليات المسؤولية التحريرية والتنظيم الذاتي داخل الإذاعة.

واعتباراً لكون برنامج «أسد إفريقيا» الذي تضمن العبارة المذكورة لم يعد يبث، وتأكيداً للمسؤولية التحريرية للمتعهد على كافة برامجهم، واستناداً للطابع المتكرر للمخالفات المسجلة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقف بث برنامج «الحقيقة في 90 دقيقة» على «راديو مارس» لمدة أسبوع مع تلاوة هذا البلاغ على أمواج الإذاعة.

ويؤكد المجلس أن هذا القرار يندرج في إطار المهمة المستمرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الرامية إلى ضمان حق المواطن فيولوج إلى مضامين إعلامية أخلاقية ومسؤولة ترتقي بجودة النقاش العمومي».

5. «Ordonne la notification de cette décision à la société « Radio 20 », aux parties plaignantes et sa publication au « *bulletin officiel* » ;

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle-CSCA - lors de sa séance du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.

*Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente,*
LATIFA AKHARBACH.

**Décision du CSCA n°30-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)
relative au journal d'information du 25 janvier 2026 diffusé
par le service télévisuel « Al Aoula » édité par la Société
Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).**

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa premier) et 4 (alinéas 8 et 9) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2 (alinéas premier et 2), 3 et 4 ;

Vu le cahier des charges de la SNRT notamment ses articles 180.1, 182.1 et 201 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°83-20 du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

Vu la plainte reçue en date du 26 janvier 2026, au sujet du contenu du journal d'information diffusée en langue espagnole le 25 janvier 2026 par le service télévisuel « Al Aoula » édité par la SNRT ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction effectué par la Direction générale de la communication audiovisuelle au sujet du journal d'information diffusé en langue espagnole le 25 janvier 2026 par le service télévisuel « Al Aoula » édité par la SNRT ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu en date du 26 janvier 2026 une plainte au sujet du contenu du journal d'information en langue espagnole diffusé le 25 janvier 2026 par le service télévisuel « Al Aoula » édité par la SNRT ;

Attendu que l'article 7 de la loi n°11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose que :

« (...) *Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. (...).* » ;

Attendu qu'il ressort des éléments contenus dans la plainte, que celle-ci satisfait aux conditions légales requises, la rendant ainsi recevable en la forme ;

Attendu que l'article 3 de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°83-20 du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes dispose que :

« *La plainte doit porter sur des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. (...).* » ;

Attendu qu'il ressort du constat effectué par les services compétents, que le service télévisuel « Al Aoula », a diffusé durant le journal d'information en langue espagnole du 25 janvier 2026, un reportage sur une cérémonie de remise de diplômes d'une promotion relevant d'un établissement privé de formation professionnelle, et ce dans des propos tels que :

– Etudiante diplômée du centre de formation :

(...)» *Estudié la gestión de transporte y logística en el instituto CIEL de formación profesional. Eh, sinceramente puedo decir que es el mejor centro de Tanger. La calidad de la formación, el nivel de los formadores son excelentes. Todo esto me permitió trabajar en el sector que me había graduado. (...)* ; » ;

– Présentateur du reportage :

« (...) *Una graduación que simboliza el cierre de un ciclo formativo riguroso, el inicio de un camino profesional prometedor en uno de los centros que reafirma este compromiso de la excelencia educativa y la formación integral de sus estudiantes, preparando a una generación capaz de contribuir activamente al desarrollo económico y social de Marruecos. (...)* » ;

– Formateur au centre de formation :

(...)» *Queremos ser un centro de referencia en Marruecos. Antes de todo, ya el centro ya estuvo... ya tuvo el certificado de calidad ISO en el año 2015. Eh, nosotros en la formación damos mucha importancia a los idiomas extranjeros, especialmente en las secciones de transporte y logística, declaración aduanera y la gestión de nave y logística. (...)* » ;

Attendu qu'il ressort également du constat, que le journal d'information précité, a diffusé des scènes dans lesquelles apparaissait l'identité visuelle de l'institut privé de formation, sur les tables d'une salle de classe, imprimée sur les écharpes de remise de diplômes portées par les formateurs, ainsi que sur les certificats disposés sur l'une des tables, et ce, en plus de la présentation du certificat de qualité (ISO) obtenu par l'institut, comportant son nom ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé en date du 20 février 2026 un courrier à la SNRT, au sujet des observations relevées ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu en date du 26 février 2026 une réponse de la SNRT dans laquelle a été exposé un ensemble d'éléments au sujet des dites observations ;

Attendu que l'article 2 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée définit la publicité comme suit :

(...) *Toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.* (...) » ;

Attendu que l'article 2 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, définit la publicité clandestine comme suit :

« *La présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ;* » ;

Attendu que l'article 180.1 du cahier des charges de la SNRT dispose que :

« (...) تمتنع الشركة، خارج الوصلات الإشهارية، عن تقديم أي شكل من أشكال العرض سواء بالصوت أو بالصورة أو بطريقة صريحة أو ضمنية، ضمن برامجها، لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات، عندما يكون هذا العرض منجزاً بشكل مقصود لهدف إشهاري غير صريح ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة عرض من هذا القبيل. ويعتبر العرض ذو قصد إشهاري عمدي خاصة إذا كان بمقابل مالي أو غيره (...) » ;

Attendu que l'article 182.1 du cahier des charges de la SNRT dispose que :

«تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرة 2 و3) 67، 66، 68 من القانون 77.03.

تلتزم الشركة بالتميز في برامجها بين المضمون التحريري والمضمون التجاري. في هذا الإطار، تتعهد الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، بالحرص على استقلالية مضامين البرامج إزاء المعلنين والرعاة والمساهمين بصفة عامة في التمويل المباشر أو غير المباشر لبرامجها. (...)» ;

Attendu que le journal d'information précité, a contenu des scènes explicites, répétées et sous différents angles, mettant en évidence une identité commerciale non masquée exerçant dans le domaine de la formation privée, associées à des expressions à caractère laudatif et promotionnel, outrepassant le simple objectif et contexte informatif, ce qui fait revêtir au discours une intention de capter l'attention du public, ou d'une partie de celui-ci au sujet de cette entité commerciale et de l'induire en erreur sur la nature de la présentation, et ce, en non-conformité avec le devoir de transparence envers le public, conférant ainsi à ce contenu médiatique les caractéristiques d'une publicité clandestine au sens de l'article 2 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, notamment celles relatives à l'objectif publicitaire non explicite et à l'induction du public en erreur quant à la nature de la présentation ;

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la SNRT ;

PAR CES MOTIFS :

1. Déclare que la SNRT, éditrice du service télévisuel « Al Aoula », n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'objectif publicitaire non explicite et à l'induction du public en erreur quant à la nature de la présentation ;
2. Décide d'adresser un avertissement à la SNRT ;
3. Ordonne la notification de la présente décision à la SNRT, à la partie plaignante ainsi que sa publication au *Bulletin officiel* ;

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle -CSCA-lors de sa séance du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.

Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente,
LATIFA AKHARBACH.

**Décision du CSCA n°31-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)
portant autorisation relative à la diffusion d'émissions
radiophoniques d'une durée limitée par Tanger Med Port
Authority SA. à l'occasion de la campagne de transit
Marhaba 2026.**

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son
article 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment
ses articles 5, 14 et 29 ;

Vu la décision du Chef du Gouvernement n°3-70-21
du 15 juillet 2021 portant publication du Plan National des
Fréquences, publiée au *Bulletin officiel* n°7022 en date du
16 septembre 2021 ;

Vu le décret 2.26.190 du 12 mars 2026 fixant la date des
élections des membres de la Chambre des représentants ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'investissement
du commerce et de l'économie numérique n°2045-18 du
20 juin 2018 fixant les redevances pour assignation de
fréquences radioélectriques, publié au *Bulletin officiel* n°6692
en date du 19 juillet 2018 ;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation temporaire
d'une fréquence pour les besoins d'émissions radiophoniques
par Tanger Med Port Authority SA., dans le cadre de la
couverture de l'opération Marhaba 2026, communiquée à la
Haute Autorité en date du 27 février 2026 ;

Vu l'avis conforme de l'Agence nationale de
réglementation des télécommunications (ANRT), en date du
12 mars 2026, conditionné par la finalisation de la procédure
de coordination internationale ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction générale de
la communication audiovisuelle ;

Considérant que les émissions radiophoniques d'une
durée limitée à autoriser sont en relation directe avec la
promotion de l'objet de la manifestation ;

Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la
communication audiovisuelle en date du 17 mars 2026,

Décide :

1°) D'autoriser la société Tanger Med Port Authority
SA. à exploiter, à titre temporaire, une fréquence pour
les besoins d'émissions radiophoniques, mises en place
exclusivement à l'occasion de la couverture de l'opération
Marhaba 2026 ;

2°) D'assigner, à titre provisoire, à cet effet, à la société
Tanger Med Port Authority SA, la fréquence 100 MHz sur le site
de Tanger Med, devant être utilisée selon les caractéristiques
techniques arrêtées en annexe ;

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, à tout
moment, à toutes modifications rendues nécessaires par les
exigences nationales et internationales, notamment en matière
de coordination des fréquences et d'optimisation de l'usage
des ressources radioélectriques.

3°) D'accorder la présente autorisation pour la période
s'étalant du 1 mai au 31 octobre 2026, avec obligation d'arrêter
la diffusion en période de campagne électorale allant du 10
au 22 septembre 2026 ;

4°) Que la redevance due au titre de l'assignation de la
fréquence, objet de la présente décision, est arrêtée en annexe
conformément à la réglementation en vigueur ;

Toute modification de la réglementation en vigueur en
la matière entraîne modification automatique du montant de
ladite redevance.

5°) Que sans préjudice des pénalités prévues par la loi
n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que
modifiée et complétée, que le non-respect des dispositions
susvisées, concernant :

a)- la durée de diffusion : expose la société Tanger Med
Port Authority SA à une amende de cinq mille dirhams
(5 000,00 Dhs) pour chaque jour de dépassement ;

b)- la diffusion de programmes en rapport direct avec
l'objet de la manifestation, visant à informer les
passagers au sujet de l'activité de transport du port ou
à les accompagner pendant l'opération de transit par
du contenu, pouvant notamment consister à la reprise
en direct des journaux d'information des services
radiophoniques édités par la SNRT et SOREAD 2M,
sous réserve du respect du régime des droits y afférant :
expose la société Tanger Med Port Authority SA à une
amende de Vingt Mille Dirhams (20 000,00 Dhs) par
dépassement ;

c)- l'utilisation de la fréquence radioélectrique assignée,
notamment pour ce qui a trait à la zone géographique à
couvrir, telle que spécifiée en annexe : expose la société
Tanger Med Port Authority SA à une amende de vingt
mille Dirhams (20 000,00 Dhs) par dépassement.

6°) ordonne la notification de la présente décision
à la société Tanger Med Port Authority SA., à l'autorité
gouvernementale en charge de la communication et à l'Agence
nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) ;

7°) Ordonne la publication de cette décision au *Bulletin
officiel* et sur le site internet de la HACA.

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle-CSCA-lors de sa séance du 27 ramadan 1447
(17 mars 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la
communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame
Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs
Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani,
Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil
Benhamza, Membres.

*Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente,
LATIFA AKHARBACH.*

*

*

*

Annexe

La fréquence et ses caractéristiques techniques

Station	Fréquence (Mhz)	Longitude	Latitude	Par (dBW)	Sys	Directivité	Polarisation	Hauteur d'antenne (m)	Altitude (m)	Période de la diffusion provisoire	Redevance (DH) (HT)
Tanger Med	100.0	05W30 50	35N52 09	24	4	ND	V	10	149	Du 1 ^{er} .05.2026 jusqu'au 31.10.2026 (Soit 184 jours)	2 284,06

**Décision du CSCA n°47-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026)
portant autorisation relative à la commercialisation de
l'offre « Orange TV » accordée à la Société « MEDI
TELECOM».**

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par
le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment
son article 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, promulguée
par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005),
notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication
audiovisuelle n°63-21 datée du 15 Safar 1443 (23 septembre
2021) fixant la procédure des autorisations ;

Vu la demande d'autorisation, en date du 07 février 2025
complétée en date du 08 juin 2026, soumise par la société
« MEDI TELECOM » pour la commercialisation sur le
territoire marocain du service de communication audiovisuelle
à accès conditionnel désigné sous le nom commercial « Orange
TV » ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction générale de
la communication audiovisuelle,

Décide

D'accorder à la société « MEDI TELECOM », sise
à Casablanca, Lotissement La Colline, Immeubles les
Quatre Temps, Sidi Maârouf, immatriculée au Registre de
Commerce n° 97815 (ci-après « la Société »), l'autorisation
pour commercialiser sur le territoire marocain le service de
communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné
par le nom commercial « Orange TV » (ci-après « Service »),
selon les conditions suivantes :

1.1) Le contenu du service

Le service objet de la présente autorisation comprend
les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe. Cette dernière fait
partie intégrante de la présente décision.

L'intégration de nouvelles chaînes télévisuelles dans
le service nécessite une autorisation préalable du Conseil
supérieur de la communication audiovisuelle.

La Société doit informer la Haute Autorité de sa
décision de soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaînes
télévisuelles du Service, avant sa mise en œuvre. Elle doit en
communiquer les motifs.

**1.2) La durée de l'autorisation et les modalités de
renouvellement**

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la
loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que
modifiée et complétée, la présente autorisation est accordée
pour une période de trois (3) ans.

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41
de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle,
telle que modifiée et complétée, et sous réserve du respect de
l'ensemble des exigences légales et réglementaire en la matière,
la présente autorisation est reconduite deux (2) fois par tacite
reconduction.

1.3) Respect de l'ordre et de la moralité publics

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires
en vigueur, la société s'assure notamment que les programmes
diffusés sur le service :

- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume
du Maroc telles que définies par la Constitution,
notamment celles relatives à la religion musulmane
modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la
monarchie constitutionnelle et le choix démocratique ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas l'apologie et ne servent pas les intérêts
et la cause exclusifs de groupes d'intérêts politiques,
ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas l'apologie de la violence et n'incitent pas
à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur
appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée ;
- n'incitent pas à des comportements préjudiciables à la
santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la
protection de l'environnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des
allégations, indications ou présentations fausses ou de
nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils
sont universellement reconnus.

Les programmes diffusés doivent respecter la personne
humaine et sa dignité.

1.4) Les modalités de contrôle

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés,
la Société met gratuitement à la disposition de la Haute
Autorité deux exemplaires des systèmes d'accès au service et
garantit, par leur biais, la réception ininterrompue de toutes
les chaînes le composant, pendant toute la durée de validité
de l'autorisation et de son renouvellement.

Pour les besoins de l'exercice des missions qui sont
conférées par la loi à la Haute Autorité, la société lui transmet
régulièrement, dans les délais et selon les modalités qui lui sont
notifiés, les documents et informations qui lui sont demandés.

Sans préjudice de l'obligation d'information édictée par l'article 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu'il soit :

- affectant ou susceptible d'affecter ses droits de commercialisation du Service ou de l'une des chaînes le composant ;
- compromettant pour la continuité de l'exploitation de la société.

La Société conserve l'enregistrement de l'ensemble des programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'une procédure judiciaire, d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.

La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l'enregistrement intégral d'un ou de plusieurs des programmes diffusés.

De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle.

1.5) Les sanctions pécuniaires

En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs dispositions légales ou réglementaires régissant le service ou de la présente autorisation, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut, sans préjudice des sanctions prévues par la loi, décider l'application de sanction pécuniaire à l'encontre de la Société.

Lorsque le manquement est grave ou, en cas de récidive, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut, dans le respect des garanties par la loi, décider le retrait de l'autorisation.

1.6) La contrepartie financière

En contrepartie de l'autorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de cinq cent mille dirhams hors taxes (500.000,00 MAD HT).

Outre le montant réglé au titre du paragraphe précédent, la Société règle au titre de chaque exercice et jusqu'à expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalent à cinq pourcent (5%) du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de l'exercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de l'ordre de recette.

Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à l'application de pénalités calculées conformément à la législation applicable au recouvrement des créances publiques.

Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de l'autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.

1.7) La cessibilité de l'autorisation

En vertu de l'article 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, l'autorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes édictées par l'article 42 précité.

Est considérée comme cession de l'autorisation le changement de l'actionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.

1.8) Dispositions particulières

1° Respect des droits d'auteur et des droits voisins

La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits d'auteur et les droits voisins.

2° Protection des abonnés

La Société est tenue de mettre à la disposition des clients du Service des systèmes d'accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.

Dans le cadre de la protection des abonnés, tout client est en droit de se faire rembourser le montant de l'abonnement ou des codes d'accès, proportionnellement à la période restant de leur validité, si le distributeur modifie substantiellement la composition de son bouquet.

Dans le cas où l'accès au service est conditionné par le dépôt par les clients d'une garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.

En cas de retrait de l'autorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution à ce titre, exception faite des arriérés non réglés.

3° Tenue d'une comptabilité analytique

La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du service offert.

4° Publicité

Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le service, la Société n'est pas autorisée à diffuser de la publicité, qu'elle qu'en soit la forme ou la nature, dans le cadre du service.

5° Extension du bouquet

En cas de limitation contractuelle entre la Société et le distributeur étranger portant sur la liberté de la première d'adjoindre de nouvelles chaînes au bouquet, cette clause n'est pas opposable à la Haute Autorité. Celle-ci pouvant donner l'autorisation d'extension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaînes à intégrer.

6° Changement de siège social

La Société est tenue d'informer, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur l'adresse de son siège social. En cas de changement indûment communiqué à la Haute Autorité, toute notification effectuée par celle-ci à la Société est réputée valablement faite à la dernière adresse connue.

La Société transmet à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que l'inscription modificative s'y rapportant effectuée sur son registre de commerce.

2) Décide de notifier la présente décision à la société « MEDI TELECOM », à l'autorité gouvernementale en charge de la communication et de la publier au *Bulletin officiel*.

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 30 hija 1447 (16 juin 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharchach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yassir Ghorbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.

*Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente,
LATIFA AKHARCHACH.*

★

★ ★

ANNEXE**Liste des chaînes télévisuelles composant le bouquet**

1	beIN SPORTS 1 EN	29	beIN SPORTS 2 FR	57	Food Network HD
2	beIN SPORTS 2 EN	30	beIN SPORTS 3 FR	58	Travel Channel HD
3	beIN SPORTS 3 EN	31	beIN Movies 1	59	Nat Geo Wild HD
4	beIN SPORTS 1 PREMIUM	32	beIN Movies 2	60	Nat Geo HD
5	beIN SPORTS 2 PREMIUM	33	beIN Movies 3	61	BBC Earth
6	beIN SPORTS 3 PREMIUM	34	beIN Movies 4	62	MBC+ Drama HD
7	beIN SPORTS 1	35	beIN Drama	63	MBC 5
8	beIN SPORTS 2	36	beIN Series 1	64	MBC MAX
9	beIN SPORTS 3	37	beIN Series 2	65	MBC Action
10	beIN SPORTS 4	38	beIN Gourmet	66	MBC 4
11	beIN SPORTS 5	39	DreamWorks HD	67	MBC 3
12	beIN SPORTS 6	40	FOX HD	68	MBC 2
13	beIN SPORTS 7	41	Fox Movies HD	69	MBC 1
14	beIN Sport Max 1	42	Fox Action Movies HD	70	MBC Drama
15	beIN Sport Max 2	43	Star Movies HD	71	MBC Bollywood
16	beIN Sport Max 3	44	Star World HD	72	AL Arabiya
17	beIN Sport Max 4	45	CNN HD	73	Asharq
18	beIN Sport Max 5	46	Boomerang HD	74	Spacetoon
19	beIN Sport Max 6	47	BeJunior		
20	beIN SPORTS NEWS	48	Jeem		
21	beIN SPORTS FTA	49	Baraem		
22	beIN SPORTS XTRA 1	50	Cbeebies HD		
23	beIN SPORTS XTRA 2	51	Baby TV HD		
24	beIN SPORTS AFC	52	Cartoon Network HD		
25	beIN SPORTS 1 AFC	53	Cartoon Network Hindi HD		
26	beIN SPORTS 2 AFC	54	Fatafeat HD		
27	beIN SPORTS 3 AFC	55	HGTV HD		
28	beIN SPORTS 1 FR	56	Discovery Channel		

Décision du CSCA n°48-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026) portant autorisation relative à la commercialisation de l'offre « Inwi Live » accordée à la Société « Wana Corporate ».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son article 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n°63-21 datée du 15 safar 1443 (23 septembre 2021) fixant la procédure des autorisations ;

Vu la demande d'autorisation, en date du 11 novembre 2025 complétée en date du 09 juin 2026, soumise par la société « Wana Corporate » pour la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel désigné sous le nom commercial « Inwi Live » ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction générale de la communication audiovisuelle,

Décide

1) D'accorder à la société « Wana Corporate », sise à Casablanca, BD Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marina Shopping Centre immatriculée au Registre de Commerce n° 99907 (ci-après « la Société »), l'autorisation pour commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « Inwi Live » (ci-après « Service »), selon les conditions suivantes :

1.1) Le contenu du service

Le service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe. Cette dernière fait partie intégrante de la présente décision.

L'intégration de nouvelles chaînes télévisuelles dans le service nécessite une autorisation préalable du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.

La Société doit informer la Haute Autorité de sa décision de soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaînes télévisuelles du service, avant sa mise en œuvre. Elle doit en communiquer les motifs.

1.2) La durée de l'autorisation et les modalités de renouvellement

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, la présente autorisation est accordée pour une période de trois (3) ans.

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, et sous réserve du respect de l'ensemble des exigences légales et réglementaire en la matière, la présente autorisation est reconduite deux (2) fois par tacite reconduction.

1.3) Respect de l'ordre et de la moralité publics

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, la Société s'assure notamment que les programmes diffusés sur le service :

- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas l'apologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas l'apologie de la violence et n'incitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- n'incitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus.

Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.

1.4) Les modalités de contrôle

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la Société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes d'accès au Service et garantit, par leur biais, la réception ininterrompue de toutes les chaînes le composant, pendant toute la durée de validité de l'autorisation et de son renouvellement.

Pour les besoins de l'exercice des missions qui sont conférées par la loi à la Haute Autorité, la Société lui transmet régulièrement, dans les délais et selon les modalités qui lui sont notifiés, les documents et informations qui lui sont demandés.

Sans préjudice de l'obligation d'information édictée par l'article 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu'il soit :

- affectant ou susceptible d'affecter ses droits de commercialisation du service ou de l'une des chaînes le composant ;
- compromettant pour la continuité de l'exploitation de la société.

La Société conserve l'enregistrement de l'ensemble des programmes diffusés sur le service et ce, pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'une procédure judiciaire, d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.

La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l'enregistrement intégral d'un ou de plusieurs des programmes diffusés.

De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle.

1.5) Les sanctions pécuniaires

En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs dispositions légales ou réglementaires régissant le service ou de la présente autorisation, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut, sans préjudice des sanctions prévues par la loi, décider l'application de sanction pécuniaire à l'encontre de la Société.

Lorsque le manquement est grave ou, en cas de récidive, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut, dans le respect des garanties par la loi, décider le retrait de l'autorisation.

1.6) La contrepartie financière

En contrepartie de l'autorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de cinq cent mille dirhams hors taxes (500.000,00 MAD HT).

Outre le montant réglé au titre du paragraphe précédent, la Société règle au titre de chaque exercice et jusqu'à expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalent à cinq pourcent (5%) du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la commercialisation du service au titre de l'exercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de l'ordre de recette.

Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à l'application de pénalités calculées conformément à la législation applicable au recouvrement des créances publiques.

Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de l'autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.

1.7) La cessibilité de l'autorisation

En vertu de l'article 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, l'autorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes édictées par l'article 42 précité.

Est considérée comme cession de l'autorisation le changement de l'actionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.

1.8) Dispositions particulières

1° Respect des droits d'auteur et des droits voisins

La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits d'auteur et les droits voisins.

2° Protection des abonnés

La Société est tenue de mettre à la disposition des clients du Service des systèmes d'accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.

Dans le cadre de la protection des abonnés, tout client est en droit de se faire rembourser le montant de l'abonnement ou des codes d'accès, proportionnellement à la période restant de leur validité, si le distributeur modifie substantiellement la composition de son bouquet.

Dans le cas où l'accès au service est conditionné par le dépôt par les clients d'une garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.

En cas de retrait de l'autorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution à ce titre, exception faite des arriérés non réglés.

3° Tenue d'une comptabilité analytique

La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.

4° Publicité

Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le Service, la Société n'est pas autorisée à diffuser de la publicité, qu'elle qu'en soit la forme ou la nature, dans le cadre du service.

5° Extension du bouquet

En cas de limitation contractuelle entre la Société et le distributeur étranger portant sur la liberté de la première d'adjoindre de nouvelles chaînes au bouquet, cette clause n'est pas opposable à la Haute Autorité. Celle-ci pouvant donner l'autorisation d'extension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaînes à intégrer.

6° Changement de siège social

La Société est tenue d'informer, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur l'adresse de son siège social. En cas de changement indûment communiqué à la Haute Autorité, toute notification effectuée par celle-ci à la Société est réputée valablement faite à la dernière adresse connue.

La Société transmet à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que l'inscription modificative s'y rapportant effectuée sur son registre de commerce.

2) Décide de notifier la présente décision à la société « Wana Corporate », à l'autorité gouvernementale en charge de la communication et de la publier au *Bulletin officiel*.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 30 hija 1447 (16 juin 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhayé, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yassir Ghorbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

La Présidente,

LATIFA AKHARBACH.

*

**

ANNEXE

Liste des chaînes télévisuelles composant le bouquet

1	beIN SPORTS 1 EN	29	beIN SPORTS 2 FR	57	Food Network HD
2	beIN SPORTS 2 EN	30	beIN SPORTS 3 FR	58	Travel Channel HD
3	beIN SPORTS 3 EN	31	beIN Movies 1	59	Nat Geo Wild HD
4	beIN SPORTS 1 PREMIUM	32	beIN Movies 2	60	NAT Geo HD
5	beIN SPORTS 2 PREMIUM	33	beIN Movies 3	61	BBC Earth
6	beIN SPORTS 3 PREMIUM	34	beIN Movies 4	62	MBC 3
7	beIN SPORTS 1	35	beIN Drama	63	MBC FM
8	beIN SPORTS 2	36	beIN Series 1	64	MBC Persia
9	beIN SPORTS 3	37	beIN Series 2	65	MBC Masr
10	beIN SPORTS 4	38	beIN Gourmet	66	MBC Masr Drama
11	beIN SPORTS 5	39	DreamWorks HD	67	MBC Iraq
12	beIN SPORTS 6	40	FOX HD	68	MBC Plus Drama
13	beIN SPORTS 7	41	Fox Movies HD	69	MBC Masr 2
14	beIN Sport Max 1	42	Fox Action Movies HD	70	MBC 5
15	beIN Sport Max 2	43	Star Movies HD	71	MBC 4
16	beIN Sport Max 3	44	Star World HD	72	MBC Max
17	beIN Sport Max 4	45	CNN HD	73	MBC Bollywood
18	beIN Sport Max 5	46	Boomerang HD	74	MBC 2
19	beIN Sport Max 6	47	beJunior	75	MBC Action
20	beIN SPORTS NEWS	48	Jeem	76	Al Arabiya
21	beIN SPORTS FTA	49	Baraem	77	MBC Drama
22	beIN SPORTS XTRA 1	50	CBeebies HD	78	MBC 1
23	beIN SPORTS XTRA 2	51	Baby TV HD	79	Al Arabiya Business
24	beIN SPORTS AFC	52	Cartoon Network HD		
25	beIN SPORTS 1 AFC	53	Cartoon Network Hindi HD		
26	beIN SPORTS 2 AFC	54	Fatafeat HD		
27	beIN SPORTS 3 AFC	55	HGTV HD		
28	beIN SPORTS 1 FR	56	Discovery Channel		

**Décision du CSCA n°49-26 du 30 hija 1447 (16 juin 2026)
relative à l'attribution d'autorisation pour la distribution
du service audiovisuel à la demande « TOD » à la Société
« BEIN SPORTS MENA ».**

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son
article 4-1 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment
ses articles premier (alinéa 1-15), 14, 29,33, 39,41 et 42 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle n°05-17, en date du 25 janvier 2017, fixant la
procédure des autorisations ;

Vu la demande de la société « BEIN SPORTS MENA »
de distribuer sur le territoire marocain un service audiovisuel
à la demande, désigné sous le nom commercial « TOD » ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction générale de
la communication audiovisuelle,

Après en avoir délibéré :

1) Décide d'octroyer à la société « BEIN SPORTS
MENA » (ci-après dénommée la Société) l'autorisation pour
la distribution sur le territoire marocain du service audiovisuel
à la demande, désigné par le nom commercial « TOD », selon
les conditions fixées dans la présente autorisation :

**1.1) La durée de l'autorisation et les modalités de
renouvellement**

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la loi
n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que
modifiée et complétée, la présente autorisation est accordée
pour une période de trois (03) ans.

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41
de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle,
telle que modifiée et complétée, et sous réserve du respect de
l'ensemble des exigences légales et réglementaires en la matière,
la présente autorisation est renouvelable deux (2) fois par tacite
reconduction.

1.2) Respect de l'ordre et de la moralité publics

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires
en vigueur, la Société respecte, de manière permanente, pendant
toute la durée de l'autorisation et de son renouvellement, les
dispositions d'ordre public régissant notamment :

- les contenus audiovisuels mis à la disposition des
utilisateurs du service ;
- l'exploitation et la mise à la disposition du public des
vidéogrammes ;
- les droits d'auteurs et droits voisins ;
- l'utilisation sur le territoire marocain du système ou de
l'équipement d'accès au service et leur interopérabilité.

La Société veille, de manière permanente, pendant
toute la durée de l'autorisation et de son renouvellement, à
la conformité de sa situation ou de celle des programmes
contenus dans le service vis-à-vis des organismes et autorités
publiques compétentes.

1.3) Les modalités de contrôle

La Société communique à la Haute Autorité de la
communication audiovisuelle (ci-après dénommée haute
autorité), selon les conditions et les modalités qu'elle fixe, les
documents et les informations nécessaires à l'exercice de ses
missions.

Sans préjudice de l'obligation d'information édictée au
paragraphe précédent, la Société informe la Haute Autorité,
immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit
contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature
qu'il soit :

- affectant ou susceptible d'affecter la situation juridique
du service ;
- compromettant pour la continuité de l'exploitation de
la société.

La Société doit mettre à la disposition de la Haute
Autorité, sur sa simple demande, l'enregistrement intégral
d'un ou de plusieurs programmes mis à la disposition de ses
clients dans le cadre du service.

1.4) Les sanctions pécuniaires

En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs dispositions
légales ou réglementaires régissant le service ou de la présente
autorisation, le Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle peut, sans préjudice des sanctions prévues par la
loi, décider l'application de sanctions pécuniaires à l'encontre
de la Société.

Lorsque le manquement est grave ou en cas de récidive,
le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut,
dans le respect des garanties requises par la loi, décider le
retrait de l'autorisation.

1.5) La contrepartie financière

En contrepartie de l'autorisation qui lui est attribuée, la
Société règle le montant de cinq cent mille dirhams hors taxes
(500.000,00 MAD HT).

Outre le montant réglé au titre du paragraphe précédent,
la Société règle, au titre de chaque exercice et jusqu'à
expiration de la durée de la présente autorisation et de son
renouvellement, un montant équivalent à cinq pourcent (5%)
du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la commercialisation
du service au titre de l'exercice écoulé, payable dans le délai
de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception
de l'ordre de recette.

Tout retard de paiement du montant de la contrepartie
financière dans les délais impartis donne lieu à l'application
de pénalités calculée selon la législation applicable au
recouvrement des créances publiques.

Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/
ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent
dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de
l'autorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune
indemnité.

1.6) La cessibilité de l'autorisation

En vertu de l'article 42 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, l'autorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les formes édictées par l'article 42 précité.

Est considérée comme cession de l'autorisation le changement de l'actionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur s'y rapportant.

1.7) Dispositions particulières**1° Protection des utilisateurs**

La Société est tenue de mettre à la disposition des clients du service des systèmes d'accès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.

2° Changement de siège social

La Société informe, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur l'adresse de son siège social. Toute notification effectuée par la Haute Autorité à la Société est réputée valablement faite à la dernière adresse communiquée.

La Société notifie à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que l'inscription modificative s'y rapportant effectuée sur son registre de commerce.

2) Décide de notifier la présente décision à la société « BEIN SPORTS MENA », à l'autorité gouvernementale chargée de la communication et de la publier au *Bulletin officiel*.

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 30 hija 1447 (16 juin 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhayé, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yassir Ghorbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.

*Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente,
LATIFA AKHARBACH.*

AVIS ET COMMUNICATIONS

Avis du Conseil Economique Social et Environnemental**« Vers un transport rural inclusif, durable et résilient au service des populations et des territoires »**

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n°128-12, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est autosaisi, aux fins de préparer un avis sur le transport en milieu rural.

Le Bureau du Conseil a confié l'élaboration d'un projet d'avis à la commission chargée de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial¹.

Lors de sa 172^{ème} Session Ordinaire tenue le 24 juillet 2025, l'Assemblée Générale du CESE a adopté à l'unanimité l'avis intitulé : **«Vers un transport rural inclusif, durable et résilient au service des populations et des territoires»**.

Élaboré sur la base d'une approche participative, l'avis est le résultat d'un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil, des auditions organisées avec les principales parties prenantes concernées² et de la visite de terrain à la province de Khémisset.

¹ Annexe 1 : Liste des membres de la commission chargée de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial

² Annexe 2 : Liste des acteurs auditionnés

Introduction

Le milieu rural couvre plus de 90 % du territoire national et regroupe 1 282 communes rurales, soit 83,4 % de l'ensemble des communes du Royaume. Il se distingue par la diversité de ses écosystèmes, comprenant notamment des terres agricoles (9 millions d'hectares), des forêts (9 millions d'hectares), des pâturages (22 millions d'hectares), ainsi que des zones montagneuses et sahariennes³. La population rurale, estimée à plus de 13,7 millions d'habitants en 2024, représente 37,2 % de la population nationale⁴. Le territoire rural comprend également des agglomérations à vocation résidentielle et de services dont la mise à niveau permettrait l'ancrage de 542 centres ruraux émergents, abritant environ 60 % de la population rurale⁵.

Ces spécificités territoriales et démographiques appellent la mise en œuvre de politiques publiques adaptées afin de répondre aux besoins essentiels des populations rurales, notamment en matière de santé, d'éducation, d'emploi et de mobilité. Dans ce cadre, le transport constitue un levier structurant du développement rural : il facilite l'accès aux services et aux marchés, soutient les dynamiques économiques locales, renforce l'attractivité des territoires et favorise l'inclusion sociale ainsi que la cohésion territoriale. Il contribue, par ailleurs, à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable et à l'amélioration du bien-être des populations rurales.

Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics ont déployé des efforts importants pour désenclaver les zones rurales, à travers la mise en œuvre de programmes d'infrastructures routières depuis 1995 ainsi que l'instauration du transport mixte depuis 1985⁶, qui vise à assurer le déplacement des habitants et de leurs biens entre les douars et les centres urbains. Ces initiatives ont permis des avancées notables. Toutefois, des inégalités persistantes entre le transport en milieu rural et celui en milieu urbain continuent de limiter l'accès équitable aux services et aux opportunités.

Le transport rural demeure confronté à de multiples contraintes : dégradation des infrastructures, véhicules vieillissants, peu fiables et souvent en surcharge, prédominance de l'informel, faible coordination entre les acteurs, cadre légal inabouti et absence d'une approche intégrée et participative tenant compte des spécificités territoriales. Ces dysfonctionnements touchent particulièrement les femmes et les populations les plus vulnérables et constituent un frein au développement socio-économique des territoires ruraux.

A la lumière des réalisations et des insuffisances enregistrées le Conseil a décidé, à travers cet avis, d'approfondir l'analyse de la situation du transport en milieu rural (des personnes) et d'élaborer des propositions visant à rendre ce secteur plus accessible, inclusif et de qualité, en assurant la mobilité des populations et en intégrant les douars et les zones enclavées dans une dynamique de développement territorial, et ce grâce à :

1. Un diagnostic de l'état des infrastructures routières et les actions engagées pour améliorer l'accessibilité des zones rurales ;
2. L'examen des modes de transport existants des personnes pour assurer les déplacements entre les douars et les centres urbains ;

³ Audition du Haut-commissariat au plan , le 21.01.25 au CESE.

⁴ Haut-commissariat au plan, RGPH 2024 , <https://www.hcp.ma/file/242663/>

⁵ Ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, procès-verbal de la séance des questions orales, Chambre des représentants, bulletin officiel du Parlement, compte rendu intégral des débats de la Chambre des représentants, n° 171, 14 novembre 2023, p. 12128.

⁶ Audition du Département du transport et de la logistique, le 17-12-2024

3. La proposition des mécanismes de développement et de gouvernance du transport rural visant une mobilité inclusive et durable.

I. Le transport rural, un pilier du développement territorial

1.1. Le transport comme levier du développement socio-économique du milieu rural

Le transport constitue un levier structurant pour le développement des territoires ruraux. Il soutient les dynamiques économiques, sociales, culturelles et touristiques, et conditionne, dans une large mesure, la capacité des populations rurales à accéder aux opportunités et aux services.

Sur le plan économique, il permet de relier les zones rurales aux marchés locaux et régionaux, facilitant l'accès aux intrants agricoles, l'écoulement des produits et l'intégration des exploitations et des petites activités dans les chaînes de valeur. Il favorise, de ce fait, la création d'emplois, l'amélioration des revenus et la réduction de la vulnérabilité, tout en renforçant l'attractivité des territoires et leur capacité à accueillir de nouveaux projets.

Sur le plan social, le transport rural constitue un maillon essentiel de l'accès aux services de base, notamment la santé, l'éducation – à travers, entre autres, le transport scolaire – et l'assistance sociale. Il permet également aux habitants de maintenir des liens avec leur environnement élargi, de participer à la vie communautaire et de réduire les situations d'isolement, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à l'amélioration des conditions de vie.

Le transport joue aussi un rôle important dans la valorisation des dimensions culturelles et identitaires du monde rural. En facilitant l'accès aux souks, aux moussems et aux événements locaux, il participe à la transmission des savoir-faire, au maintien des traditions et au renforcement des échanges entre territoires. Cette ouverture favorise également le développement du tourisme rural et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel.

Enfin, le transport et la mobilité en milieu rural contribuent à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable (ODD)⁷, notamment en matière de santé, d'éducation, d'égalité entre les femmes et les hommes et de réduction des inégalités territoriales.

1.2. Un système interdépendant : transport – mobilité – infrastructures – aménagement du territoire

Le transport, la mobilité et les infrastructures routières constituent un système interdépendant dont l'efficacité conditionne, en milieu rural, l'accès aux services essentiels, l'intégration territoriale et les dynamiques de développement socio-économique. La capacité des populations rurales à se déplacer dépend simultanément de la disponibilité de moyens de transport adaptés et de la qualité du réseau routier, qui inclut routes nationales, régionales, provinciales et communales, ainsi que routes non classées, pistes rurales et pistes agricoles.

Ces infrastructures jouent un rôle central dans la connectivité des douars avec les centres émergents et les villes. Leur insuffisance ou leur dégradation entraîne des ruptures de mobilité,

⁷ ODD 2030 pertinents : ODD1 (Pas de pauvreté), ODD 2 (Zéro faim), ODD 3 (Bonne santé et bien-être), ODD 4 (Éducation de qualité), ODD 5 (Égalité entre les sexes), ODD 6 (Eau propre et assainissement), ODD 8 (Travail décent et croissance économique), ODD 10 (inégalités réduites) : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

renforce l'isolement des territoires et limite l'accès aux opportunités économiques et sociales. Ce phénomène est accentué par la dispersion de l'habitat rural et par l'éloignement des services essentiels, qui complexifient les déplacements quotidiens.

Dans ce contexte, un réseau de transport conçu en cohérence avec les caractéristiques des territoires ruraux et les besoins des usagers constitue un facteur déterminant pour améliorer l'accessibilité, favoriser des mobilités plus efficaces, d'optimiser les liaisons, d'intégrer différents modes de transport et de fluidifier les échanges entre les espaces ruraux et urbains.

Cette articulation ne peut toutefois être pleinement effective sans une organisation coordonnée des politiques de transport, de mobilité et d'aménagement du territoire, à l'échelle de l'ensemble des territoires. L'absence d'une telle approche constitue un frein à l'inclusion sociale, limite les perspectives de développement et entrave l'évolution vers des modes de déplacement plus durables. Cette absence contribue également à maintenir les populations rurales à l'écart des dynamiques de croissance et de services.

L'offre de transport et les infrastructures routières en milieu rural dépendent directement de cette planification. Routes, pistes rurales et agricoles, ainsi que les centres émergents, sont intégrés dans les documents d'aménagement pour favoriser la connexion entre douars, villes et pôles régionaux. Le douar constitue l'unité territoriale de base pour l'organisation des déplacements et le transport des biens. Les trajets ruraux s'articulent principalement autour de déplacements : du douar vers les centres ruraux émergents, vers les villes, vers les services publics ou vers d'autres douars.

La configuration du territoire influence la structuration du réseau : dans le rural profond, les déplacements s'effectuent principalement sur des pistes agricoles et forestières et routes non classées ; dans le rural intermédiaire, ils comportent plusieurs étapes reliant les douars aux routes principales et aux centres ruraux émergents ; dans le rural périphérique, la connectivité avec les villes est plus développée et les infrastructures mieux structurées. Les caractéristiques géographiques, telles que plaines, oasis, zones montagneuses ou désertiques, déterminent également l'accessibilité et le type d'infrastructures nécessaires.

1.3. Des investissements importants pour le désenclavement du milieu rural

1.3.1. Un réseau routier national en forte expansion

Le réseau routier national constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers d'intégration des territoires. Il permet de relier les zones rurales aux centres urbains, de faciliter l'accès aux marchés, aux services publics et aux équipements collectifs, et de soutenir les dynamiques productives locales, notamment agricoles, artisanales et touristiques.

À cet égard, le Maroc dispose d'un linéaire de 57.035 Km de routes classées répartis comme suit⁸ : 15.075 Km de routes Nationales, 11.323 Km de routes Régionales et 30.636 Km de routes

⁸ Arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Eau n°2899.24 du 28, Novembre 2024 relatif à la publication du tableau des routes Nationales, Régionales et Provinciales relevant du Ministère, publié au BO le 16 janvier 2025

Provinciales, ainsi qu'un linéaire de 1.749 Km d'autoroutes. Il s'ajoute à ce bilan 15 713 ouvrages d'art⁹.

Cette infrastructure constitue l'ossature de la connectivité territoriale du pays et structure, à différentes échelles, les échanges entre les régions.

Le réseau se décline en plusieurs catégories, qui répondent à des fonctions complémentaires :

- les routes nationales, assurant les grandes liaisons interrégionales ;
- les routes régionales, reliant les provinces entre elles ;
- les routes provinciales, qui desservent les communes et les zones rurales ; auxquelles s'ajoutent les routes non classées, les pistes rurales et agricoles, ainsi que les voies forestières.

Cette hiérarchisation reflète l'organisation du territoire et conditionne, dans une large mesure, les possibilités de mobilité des populations rurales.

Cette dynamique sera consolidée par l'adoption du Schéma national des infrastructures routières à l'horizon 2040 (SNIR 2040)¹⁰, qui vise à anticiper les évolutions démographiques, économiques et territoriales du pays. Ce cadre stratégique accorde une attention particulière au renforcement du réseau secondaire, notamment dans les zones rurales, à travers des investissements dans la construction, la modernisation et l'entretien des infrastructures.

1.3.2.Des programmes structurants pour rapprocher les ruraux des services

Au cours des trois dernières décennies, l'amélioration de l'accessibilité en milieu rural s'est imposée comme un axe central des politiques publiques, traduite par le déploiement de programmes d'envergure dédiés au désenclavement des territoires et au rapprochement des populations des services essentiels. Ces initiatives ont permis une transformation progressive du réseau routier rural, tant en termes de couverture que de qualité.

Dans ce cadre, le Programme National des Routes Rurales – PNRR I (1995-2005) a constitué une première étape structurante. Il a permis la construction de 11 240 km de routes, à un rythme moyen de 1 000 km par an, pour un coût global de 7,5 milliards de dirhams. Ce programme a contribué à faire progresser le taux d'accessibilité de 34 % à 54 % en 2005. Placé sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Équipement et de l'Eau, il a été entièrement réalisé¹¹.

S'inscrivant dans la continuité de cette dynamique, le PNRR II (2005-2015) a permis la construction et la réhabilitation de 15 560 km de routes, dont 12 000 km financés par la Caisse pour le Financement des Routes. Avec un investissement total de 16,4 milliards de dirhams, dont 12,4 milliards pris en charge par la CFR, ce programme a porté le taux d'accessibilité de

⁹ Audition du département de l'équipement et de l'eau et de la CFR au CESE, du 13 janvier 2025.

¹⁰ Ministère de l'équipement et de l'eau , plan stratégique 2022-2027, décembre 2022, p : 28

¹¹ Audition du département de l'équipement et de l'eau et de la CFR au CESE, du 13 janvier 2025.

54 % à 80 % en 2024, avec un taux de réalisation de 98 %. Il a été conduit conjointement par la CFR et le ministère de l'Équipement et de l'Eau¹².

Parallèlement, le Programme de Mise à Niveau Territoriale (PMAT) relevant de l'INDH, déployé entre 2011 et 2015, a complété ces efforts à travers la construction de 2 360 km de routes et la réalisation de 68 ouvrages d'art, pour un budget de 3 milliards de dirhams, sous la maîtrise d'ouvrage conjointe de l'INDH et du ministère de l'Équipement et de l'Eau.

Tableau n° 1 : programmes des routes rurales et de désenclavement

	PNRR1 (1995-2005)	PNRR2 (2005-2015)	PMAT (2011-2015)	PRDTS (2017-2023)
Longueur (km)	11 240	15 560	2 360	30 000 km (RC et RNC)
Coût (MMDH)	7,5	16,4	3	36
Taux de réalisation	100%	98% ¹³		
Rythme de réalisation	1 000 km/an	1 500 km/an		
Maître d'Ouvrage	MEE	CFR/MEE	MEE et INDH	FDR - MEE

Source : ministère de l'Équipement et de l'eau

L'action publique s'est ensuite élargie à une approche plus intégrée avec le Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS), lancé pour la période 2017-2023. Ce programme a mobilisé plus de 45,7 milliards de dirhams¹⁴, dont 92 % ont été effectivement engagés. À fin juin 2024, les engagements cumulés ont dépassé 44,26 milliards de dirhams, soit 97 % des crédits mobilisés, selon le ministère de l'Économie et des Finances.

Dans le cadre du PRDTS, près de 8 000 km de routes classées et 22 000 km de routes non classées ont été réalisés pour un coût global de 36MMdh¹⁵. Le département de l'Équipement et de l'eau¹⁶, maître d'ouvrage avec l'appui du Fonds de Développement Rural et des Zones de Montagne, souligne que ces investissements ont permis à environ 85 % de la population rurale d'améliorer son accès aux services essentiels, notamment l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et les infrastructures de transport. Par ailleurs, les deux premiers programmes de routes rurales (PNRR 1 & 2), ont permis une diminution des coûts de transport des personnes de 26% , une augmentation du taux d'accès aux services de santé de 32,3% et du taux de scolarisation des enfants de 5,8 points¹⁷.

¹² Audition du département de l'équipement et de l'eau et de la CFR au CESE, du 13 janvier 2025.

¹³ Population rurale desservie : 3 millions (source : Audition du département de l'équipement et de l'eau du 13 janvier 2025)

¹⁴ Note de présentation du Projet de Loi de Finances pour l'année budgétaire, 2025, 57

¹⁵ Données du ministère de l'Équipement et de l'eau, audition du 13 janvier 2025

¹⁶ En collaboration avec la participation du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Équipement et de l'Eau, du département de l'Agriculture, ainsi que d'autres partenaires,

¹⁷ Ministère de l'équipement et de l'eau , Étude d'évaluation de l'Impact socioéconomique (PNRR 1 & 2), 2012

II. Déficit persistant en matière de désenclavement et contraintes du transport en milieu rural

2.1. Infrastructures de transport : un levier stratégique encore sous-exploité

2.1.1. Les routes non classées : le maillon structurellement vulnérable

Les routes non classées constituent un maillon fondamental du maillage territorial rural, assurant la liaison entre les douars, les centres ruraux émergents et les axes structurants, et conditionnant l'accès des populations aux services essentiels, aux marchés et aux pôles d'activités. Pourtant, ces voies restent les segments les plus fragiles du réseau routier. Faiblement intégrées dans un système de gestion structuré, elles font l'objet d'un entretien irrégulier, ce qui compromet leur durabilité, la continuité des déplacements et la qualité du service rendu aux usagers.

La gestion de ces infrastructures mobilise plusieurs niveaux de collectivités territoriales. Les régions, dans le cadre de leurs compétences propres prévues à l'article 82 de la loi organique n°111-14, sont chargées de la construction, de l'amélioration et de l'entretien des routes non classées, ainsi que de l'aménagement des circuits touristiques en milieu rural. La région est chargée également de désenclavement dans le cadre des compétences partagées entre elle et l'Etat (article 91). Les préfetures et provinces, au titre de leurs compétences propres définies à l'article 79 de la loi organique n°112-14, assurent la réalisation et l'entretien des pistes rurales, et interviennent également en compétence partagée avec l'État (art. 86) dans les programmes de désenclavement et de mise à niveau du milieu rural. Elles participent également dans la réalisation et l'entretien des routes provinciales. Quant aux communes, elles exercent, en compétence partagée avec l'État (art. 87, loi organique n°113-14), l'entretien des tronçons de routes nationales traversant leur centre et la réalisation et l'entretien des routes et pistes communales. Si cette répartition est juridiquement clarifiée, sa mise en œuvre opérationnelle demeure complexe, notamment pour le suivi quotidien, la programmation des interventions et la mobilisation des ressources nécessaires.

Au-delà d'une coordination encore insuffisamment structurée entre collectivités et administrations, d'autres facteurs entravent la maintenance des routes non classées. La gestion de ces voies reste complexe, en particulier en raison des besoins constants en moyens techniques et humains pour leur suivi. Le processus de classement de certaines voies progresse lentement, limitant leur intégration dans des programmes d'entretien réguliers. Par ailleurs, les ressources financières disponibles¹⁸, notamment au niveau des communes rurales, restent insuffisantes, restreignant leur capacité à assurer une maintenance continue et préventive¹⁹.

Selon les acteurs auditionnés, ces contraintes se traduisent concrètement par :

- une dégradation progressive de plusieurs tronçons, accentuant l'isolement de certains douars et compliquant l'accès aux services essentiels ;

¹⁸ Il convient de noter qu'à partir de 2024, l'entretien de 500 km de routes non classées est programmé annuellement dans le budget du département chargé de l'Équipement et de l'Eau, dans le cadre de conventions conclues avec certaines régions, Voir le Bulletin officiel du Parlement, compte rendu intégral des débats de la Chambre des représentants, n° 197 du 30 juin 2025, p. 15681.

¹⁹ Selon les acteurs auditionnés

- des ruptures de continuité du réseau, rendant les déplacements plus longs, plus incertains et moins fiables ;
- une augmentation des risques d'accident, liée à l'état dégradé des chaussées, à l'intensification du trafic et à une signalisation encore insuffisante sur plusieurs axes, notamment à proximité des établissements scolaires, des souks hebdomadaires et d'autres pôles de fréquentation.

Encadré n°1: Niveaux de risque routier selon les types de routes (2023)

La qualité et la configuration des infrastructures routières influencent directement le niveau de sécurité des usagers. L'analyse présentée par l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), comparant les données de 2015 et de 2023 selon les catégories de routes, met en évidence des **disparités marquées en matière de risque**, en particulier sur les réseaux secondaires.

Ces écarts traduisent à la fois des différences de conception, d'entretien et de niveau d'équipement des voies, et soulignent la nécessité d'interventions ciblées, adaptées aux spécificités de chaque type de réseau.

- **Autoroutes**

Bien qu'elles ne représentent que 3,7 % du réseau, elles supportent 25,7 % du trafic. Leur taux de mortalité reste le plus faible, avec **1,9 tué pour 100 millions de véhicules-km**, et une baisse de plus de 29 % des décès depuis 2015, traduisant un niveau de sécurité relativement élevé.

- **Routes nationales**

Elles concentrent **29 % des décès**, avec un taux de **3,6 tués pour 100 millions de véhicules-km**. Malgré une baisse de 36 % du nombre de tués depuis 2015, elles traversent fréquemment des zones habitées, où la cohabitation avec les piétons et les usagers vulnérables accroît les risques.

- **Routes régionales**

Leur taux de mortalité atteint **5,6 tués pour 100 millions de véhicules-km**. Souvent en état dégradé, elles enregistrent un nombre élevé d'accidents graves, alors qu'elles représentent 20,7 % du réseau.

- **Routes provinciales**

Elles présentent le **niveau de risque le plus élevé**, avec **6,7 tués pour 100 millions de véhicules-km** et **21,8 % des décès**, en particulier parmi les usagers de deux et trois roues. Leur sinuosité, leur étroitesse et leur entretien irrégulier constituent des facteurs majeurs de danger.

- **Réseau non classé et pistes**

En 2023, ce réseau a enregistré **6 289 accidents** et **450 décès**, traduisant une vulnérabilité importante, notamment dans les zones rurales isolées.

Source : Audition de la NARSA , le 11 mars 2025

2.1.2. Des pistes agricoles et forestières exposées aux aléas climatiques

Les pistes agricoles et forestières constituent des éléments essentiels du maillage rural, facilitant l'accès aux exploitations, aux zones de culture et aux services, tout en soutenant les activités économiques locales. Elles sont toutefois particulièrement exposées aux aléas climatiques et nécessitent un entretien régulier pour en garantir la durabilité.

- **Les pistes agricoles**

Les pistes agricoles relèvent principalement de la compétence du ministère de l'agriculture, à travers les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), qui assurent leur

construction, leur aménagement et leur entretien dans le cadre des périmètres irrigués. Ces voies jouent un rôle stratégique en facilitant le désenclavement des habitations dispersées, le transport de la production et des engins agricoles, l'accès aux parcelles et aux réseaux d'irrigation et de drainage, tout en contribuant à réduire les coûts et les délais de transport pour les exploitations agricoles.

Il a été constaté que de nombreux efforts ont été déployés pour renforcer et aménager ces pistes. En l'absence de données consolidées sur ces infrastructures, les auditions réalisées²⁰ par le CESE font apparaître un écart significatif entre les besoins annoncés et les réalisations effectives. À titre d'illustration, l'ORMVA du Tadla a recensé un besoin prioritaire de 1 200 km de pistes, tandis que seuls 580 km ont été réalisés, traduisant un déficit d'environ 50 %²¹. Cette situation illustre les contraintes financières et techniques qui limitent la capacité des offices à mettre en œuvre des programmes d'entretien réguliers et préventifs, indispensables pour garantir la durabilité et l'efficacité de ces infrastructures stratégiques pour le secteur agricole.

Les difficultés ne se limitent pas aux périmètres irrigués. La visite de terrain réalisée par le CESE dans le cadre de cet avis a mis en évidence, dans les zones « bour » de la province de Khémisset, le rôle crucial des pistes agricoles pour l'accès aux exploitations, aux souks et au transport des productions. Pour répondre à ces besoins, un projet d'aménagement d'environ 40 km de pistes, principalement en zones rurales montagneuses, a été lancé²², constituant le premier projet de ce type dans la province. Ces travaux renforcent la connectivité des exploitations au réseau routier rural et améliorent la circulation des personnes et des biens, contribuant ainsi à réduire l'isolement des territoires et à soutenir le développement économique local.

Il a été constaté que malgré ces initiatives, les pistes agricoles restent confrontées à de nombreuses difficultés, liées notamment aux conditions climatiques et à la vulnérabilité des sols, qui compromettent leur durabilité et augmentent les besoins de réhabilitation. Cette situation traduit une problématique structurelle : la fragilité des pistes agricoles limite la continuité des déplacements, affecte l'efficacité du transport de la production et constitue un frein au développement économique local, tout en accentuant l'isolement des exploitations et des populations rurales.

- Les pistes forestières

Les pistes forestières sont des voies aménagées au cœur des massifs forestiers, indispensables pour l'exploitation sylvicole, la surveillance environnementale et l'accès aux zones isolées. Elles jouent un rôle central dans la gestion durable des ressources forestières, en facilitant les interventions, en soutenant les activités économiques locales et en contribuant au désenclavement des villages situés à l'intérieur ou en périphérie des massifs.

A partir de 2018, un budget annuel moyen de 129 millions de dirhams²³ est consacré à la réhabilitation et à l'entretien des infrastructures existantes. Selon la même source, l'accent est mis également sur les projets d'ouverture et de réhabilitation des pistes forestières pour le désenclavement des agglomérations rurales, liées aux massifs forestiers.

²⁰ Audition du département de l'agriculture, le 28 -01- 2025

²¹ <https://ormvatadla.ma/amenagement-des-pistes-agricoles/>

²² D'après les services déconcentrés du département de l'Agriculture (visite de terrain- Province de Khémisset-05 au 07 février 2025)

²³ Département des eaux et forêts, Bilan d'activités, 2018, Contrats Programmes, p : 8

En 2018, ces actions ont permis l'aménagement de 1 047 km de pistes forestières, dont 227 km de nouvelles voies et 820 km d'entretien²⁴.

Globalement, le réseau reste fragile et exige un entretien permanent pour garantir sa durabilité, en particulier face aux aléas climatiques tels que les chutes de neige, l'érosion hydrique et la dégradation due aux intempéries. La fragilité de ces infrastructures constitue un défi majeur pour la continuité des interventions forestières, la sécurité des usagers et la préservation des ressources naturelles.

2.1.3. Le ferroviaire : un levier encore peu mobilisé au service du monde rural

Le réseau ferroviaire marocain constitue un levier stratégique pour le développement socio-économique du pays et pour la promotion d'une mobilité durable. Les pouvoirs publics ont engagé des efforts soutenus pour renforcer le réseau, traduits par une accélération des investissements (environ 96 Milliard dh à l'horizon 2030)²⁵ et une volonté affirmée d'accompagner la croissance économique et l'aménagement des territoires.

Les données²⁶, ont révélé que 30 gares desservent des communes rurales, représentant 30 % du total des gares exploitées à l'échelle nationale. Ces gares enregistrent un trafic annuel de 358 792 voyageurs, soit une moyenne de 983 voyageurs par jour, avec 147 arrêts quotidiens, correspondant à un flux moyen de 7 voyageurs par arrêt. Il convient de souligner que, malgré leur nombre relativement élevé, ces gares ne représentent que 0,7 %²⁷ du trafic annuel total toutes gares confondues, traduisant une sous-utilisation significative du réseau ferroviaire dans les zones rurales.

Dans le contexte des évolutions économiques, démographiques et sociales récentes, le réseau ferroviaire demeure un levier prometteur pour le développement des territoires ruraux. Les projets récemment engagés par les pouvoirs publics devraient contribuer à améliorer l'accès des populations à ce mode de transport, à renforcer la continuité des déplacements, à soutenir les activités économiques locales et à réduire l'isolement des zones rurales.

2.1.4. Des indicateurs perfectibles pour mieux appréhender l'enclavement réel

Les programmes de routes rurales déployés depuis plusieurs décennies ont profondément amélioré les conditions d'accessibilité en milieu rural. Ils ont contribué à réduire les inégalités, à rapprocher les populations des marchés, à soutenir les activités locales et à faciliter l'accès aux services essentiels de base, notamment la santé et l'éducation²⁸.

Selon une enquête²⁹ menée auprès de plus de 1 093 communes rurales et de 73 centres ruraux et communes périurbaines, 84 % des déplacements s'effectuent désormais en voiture ou en transport collectif. Les projets de routes rurales et d'électrification ont également favorisé le

²⁴ Idem

²⁵ Ministre du Transport et de la Logistique, Schéma national du transport ferroviaire, réunion de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'environnement et du développement durable, Chambre des représentants, 21 janvier 2025.

²⁶ Audition de l'ONCF, le 25 -02-2025

²⁷ Données fournies par les responsables de l'ONCF lors de l'audition du 25 -02-2025

²⁸ Audition du département de l'équipement et de la CFR au CESE, du 13 janvier 2025.

²⁹ Note de présentation du Projet de Loi de Finances pour l'année budgétaire, 2025, p : 55-56

développement d'activités non agricoles pour 27 % des bénéficiaires, contribuant à la création de 202 500 emplois, directs et indirects.

Ces progrès se traduisent également dans les indicateurs nationaux. L'indicateur officiel d'accessibilité aux routes rurales, qui mesure la part de la population rurale située à moins de deux kilomètres d'une route praticable toute l'année, est passé de 54% en 2005 à 81 % en 2022³⁰.

Cependant, malgré l'importance de ces indicateurs dans le suivi l'évolution des infrastructures routières, ils ne rendent pas pleinement compte de la réalité de tous les territoires ruraux. Ils risquent de ne pas refléter la réalité d'une part importante de la population rurale, notamment celle vivant dans des zones isolées et caractérisées par un habitat dispersé. Par conséquent, cette population reste confrontée à des difficultés d'accès à une route praticable toute l'année. Ainsi, si les programmes de désenclavement ont permis des avancées réelles et mesurables, des poches d'isolement persistent, nécessitant des approches plus fines et mieux adaptées aux spécificités territoriales en ciblant les populations du monde rural moyen et profond en fonction de leurs besoins respectifs.

2.2.Un système de transport rural confronté à des fragilités structurelles persistantes

2.2.1.Une offre de transport encore limitée et insuffisamment adaptée à la demande

L'accès à des moyens de transport viables, qu'ils soient individuels ou collectifs, constitue une condition essentielle à l'autonomisation économique et à l'inclusion sociale des populations rurales. À ce titre, la mobilité, qui trouve son fondement dans le droit à la liberté de circulation consacré par l'article 24 de la Constitution, apparaît comme un levier déterminant pour l'effectivité d'autres droits fondamentaux, notamment l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et au logement.

Lorsque cette mobilité est restreinte, le risque d'isolement social et de vulnérabilité s'accroît. Ce risque est renforcé par des facteurs tels que la situation socio-économique, le genre, le handicap ou encore certaines contraintes culturelles, ce qui accentue les inégalités entre les populations rurales dans l'accès à cette condition essentielle.

Selon le HCP, en 2024, 46,5 % de la population rurale recourt à des moyens de transport pour se rendre sur son lieu de travail, contre 34,4 % en 2014, traduisant une progression notable de la mobilité. Cette évolution reste néanmoins, largement portée par des solutions individuelles ou informelles. En effet, 14,8 % des ruraux utilisent une moto ou un vélo, 5,9 % un véhicule personnel et 5,7 % des modes informels³¹, tandis que 11,1 % seulement recourent au transport collectif (taxis et bus) et 5,5 % au transport des ouvriers et ouvrières.

Ces données mettent en évidence une faible part du transport collectif dans les déplacements, au profit de solutions individuelles ou informelles. Cette configuration traduit une offre encore limitée et insuffisamment structurée dans plusieurs territoires. Les auditions et la visite de terrain menée par le CESE indiquent, par ailleurs, que lorsque des services de transport collectif

³⁰ HCP, Indicateurs sociaux du Maroc, Edition 2025, p : 208

³¹ Audition du HCP, le 21.01.25 au CESE.

existent, ils sont souvent confrontés à des contraintes d'irrégularité, de surcharge et de fiabilité, ce qui rend les déplacements peu prévisibles pour les populations concernées.

À l'échelle régionale, de fortes disparités apparaissent. La région de Souss-Massa enregistre le taux le plus élevé d'utilisation de vélos et de motocycles pour les déplacements domicile-travail en milieu rural (32,9 %). À l'inverse, les taux les plus élevés de recours au transport collectif sont observés dans les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra, qui bénéficient d'une meilleure connectivité entre les espaces ruraux et les réseaux de transport urbain³².

Tableau n°2 : Répartition des ruraux actifs occupés selon le moyen de transport utilisé (en %)

Régions	Moyens de transport utilisé pour aller au lieu de travail en milieu rural (2024)		
	Transport collectif	Vélo/moto/voiture personnelle	Autres moyens
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma	7.6	6.9	15.3
L'Oriental	8.1	24.9	9
Fès-Meknès	7.4	9.3	18
Rabat-Salé-Kénitra	11.3	14.4	20.6
Béni Mellal-Khénifra	9.1	19.1	11.4
Casablanca-Settat	15.9	24.3	13.2
Marrakech-Safi	14.7	30.7	12.4
Drâa-Tafilalet	9.4	20.6	11.2
Souss-Massa	9.2	32.9	18.3
Guelmim-Oued Noun	9.2	23	15.6
Laâyoune-Sakia El Hamra	2.3	19.6	15
Dakhla-Oued Ed-Dahab	2.3	3.1	10.1
Niveau national	11.1	20.7	14.6

Source : RGPH 2024, HCP.

Par ailleurs, les contraintes géographiques propres à de nombreux territoires ruraux constituent un facteur aggravant. Dans certaines zones, les rivières et les oueds entravent fortement la mobilité, notamment en hiver. Les régions montagneuses et désertiques présentent, quant à elles, des défis majeurs pour la construction et l'entretien des routes. Les inondations, les glissements de terrain et l'érosion des sols rendent ainsi plusieurs axes impraticables à certaines périodes de l'année, compromettant la continuité des déplacements.

2.2.2.: Manque d'efficacité et de qualité

Le milieu rural dispose de plusieurs types de transport, tels que le transport mixte, le transport par grands taxis, les minibus interurbains, le transport scolaire, le transport sanitaire ou encore le transport professionnel et l'informel.

³² Ibidem.

Transport mixte

Le transport mixte demeure le mode le plus répandu en milieu rural. Il assure simultanément le déplacement des personnes, et des biens, le plus souvent sur de courtes et moyennes distances.

Introduit au Maroc en 1985³³, le transport mixte visait à répondre aux besoins spécifiques de mobilité des populations rurales, en particulier dans les zones faiblement desservies par les réseaux classiques. Particulièrement actif lors des jours de souks hebdomadaires, il relie les douars et villages aux centres urbains, aux pôles d'activités ainsi qu'aux gares routières et ferroviaires. Il constitue, à ce titre, un maillon essentiel de la connectivité territoriale et de l'accès aux services de base.

Ce mode fonctionne dans le cadre d'un régime d'autorisation encadré par un cahier des charges établi par le département en charge du transport. La version de 2013³⁴, actuellement en vigueur, soumet l'exercice de cette activité à des conditions réglementaires et techniques précises. L'attribution des autorisations est notamment priorisée au profit des chauffeurs opérant auparavant dans l'informel, afin de favoriser leur intégration dans un cadre légal structuré et d'encourager le renouvellement du parc³⁵, ainsi que les chauffeurs professionnels relevant de la province et les diplômés chômeurs.

Dans cette même logique, le département du transport, en partenariat avec plusieurs collectivités territoriales³⁶, a engagé un programme de restructuration du transport en milieu rural visant l'amélioration de la qualité des services. Ce programme prévoit notamment le renouvellement progressif des véhicules, en vertu d'un Arrêté conjoint du Ministre du Transport et de la Logistique et du Ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget³⁷ avec l'introduction de modèles plus adaptés aux réalités du terrain, disposant de sièges solidement fixés, modulables et conformes aux normes de sécurité, afin de mieux répondre aux contraintes des pistes et des routes rurales.

Malgré ces efforts, le secteur demeure marqué par des fragilités importantes. Le transport mixte compte aujourd'hui 3 658 agréments, dont 1 332 sont effectivement exploités. Le parc est composé de 1 341 véhicules, pour un taux d'exploitation global estimé à seulement 36 %³⁸. Il se caractérise également par un vieillissement préoccupant, l'âge moyen des véhicules

³³ Département du transport, audition du 17 décembre 2024

³⁴ https://transport.gov.ma/sites/default/files/2025-05/CDC_TMX.pdf

³⁵ Article 5, cahier de charge relatif au transport mixte en milieu rural, département de l'équipement et du transport, 17 juillet 2013

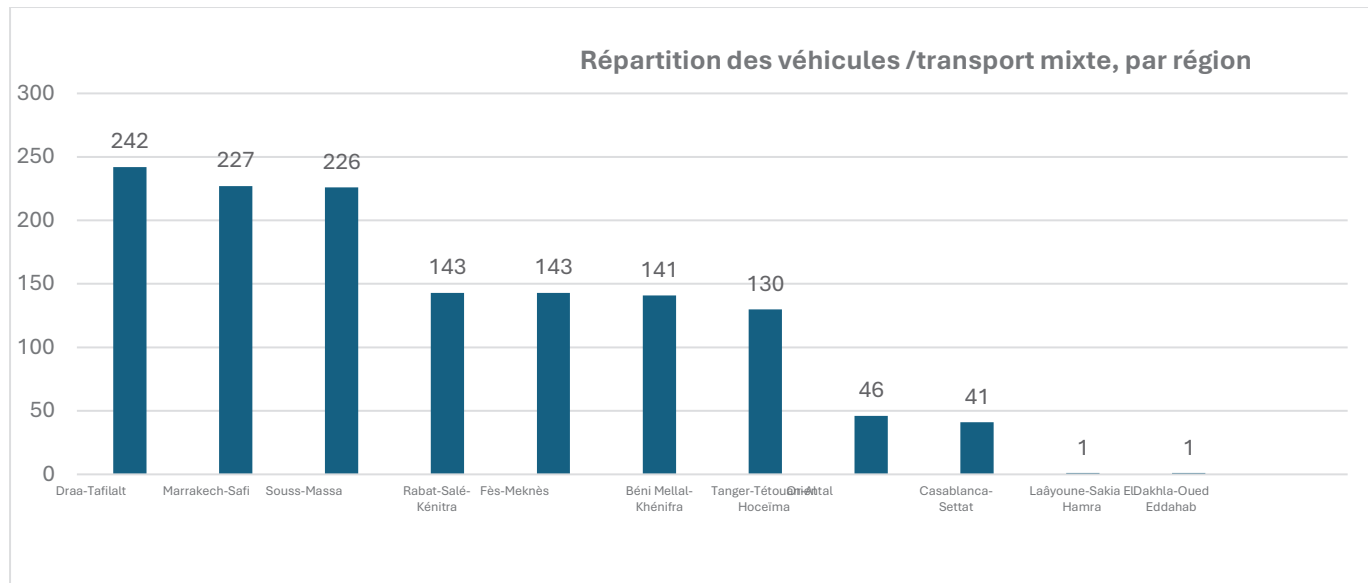
³⁶ Audition du Ministère du transport et de la logistique au CESE, du 17 décembre 2024.

³⁷ Arrêté conjoint du Ministre du Transport et de la Logistique et du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget portant création d'une prime de renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public collectif de personnes en milieu rural par route, ainsi que d'une prime de renouvellement et d'une prime de casse pour les véhicules de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, les véhicules à moteur destinés au dépannage des véhicules, les camionnettes de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que d'une prime de renouvellement des véhicules des catégories (C), (D) et (EC) destinés à l'enseignement de la conduite, publié le 11 juin 2024.

³⁸ Ibidem

atteignant environ 23 ans. Cette situation soulève des problématiques majeures en matière de sécurité routière, de confort des usagers, de contrôle et de performance environnementale.

La répartition régionale met en évidence de fortes disparités. La région de Drâa-Tafilalet arrive en tête avec 242 véhicules, suivie de Marrakech-Safi (227), Souss-Massa (226), Rabat-Salé-Kénitra (143), Fès-Meknès (143), Béni-Mellal-Khénifra (141), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (130), l'Oriental (46) et Casablanca-Settat (41). Les régions du Sud ne disposent quant à elles que d'un seul véhicule chacune.



Source : département du transport et de la logistique

Au-delà de ces déséquilibres, les auditions menées par le CESE ont mis en évidence un ensemble de contraintes structurelles persistantes, malgré les actions engagées par les pouvoirs publics, notamment le renouvellement du parc, l'augmentation des primes à l'acquisition de véhicules récents, la régularisation des transporteurs, la révision du cadre réglementaire, la simplification des procédures, le renforcement de la formation et le soutien accordé aux professionnels pour réduire les effets de la hausse des prix du carburant. Ces contraintes portent principalement sur :

- l'absence d'un plan intégré de transport et de mobilité en milieu rural ;
- la rigidité des itinéraires autorisés pour le transport mixte ;
- des tarifs élevés au regard du niveau de vie des populations locales ;
- une faible rentabilité, accentuée par la concurrence du secteur informel ;
- la surcharge fréquente des véhicules, associée à un contrôle insuffisant, représentant un risque sérieux pour la sécurité routière ;
- de nombreux accidents liés à l'usage de véhicules non autorisés ou à des pratiques non conformes à la réglementation ;
- l'inadéquation de certains véhicules avec la géographie, l'état des pistes et la qualité des routes rurales.

Dans ces conditions, le transport mixte, bien qu'indispensable à la mobilité en milieu rural, demeure un mode fragile, dont la pérennité et l'efficacité dépendent d'une réforme structurelle intégrée, articulant gouvernance, sécurité, financement et adaptation aux réalités territoriales.

Transport via les taxis et bus interurbain

Les taxis collectifs ruraux, qui fonctionnent sous un régime d'agrément délivré par les autorités locales et dont les tarifs sont fixés par arrêtés préfectoraux et provinciaux, constituent un maillon important de cette offre. Leur nombre est estimé à environ 44 650 taxis de catégorie 1³⁹.

Toutefois, dans de nombreuses zones montagneuses ou éloignées, ce mode demeure peu accessible. Plusieurs chauffeurs refusent d'y assurer le service, en raison de la faible rentabilité et de la dégradation des infrastructures, ce qui laisse les populations concernées face à une offre très limitée⁴⁰. Dans ces conditions, les habitants se tournent soit vers le transport mixte, lorsque celui-ci dessert ces zones, soit vers le transport informel, qui demeure largement dominant. Cette situation souligne la nécessité d'élaborer un cahier des charges spécifique aux taxis desservant le milieu rural, afin de mieux encadrer leur activité, d'en améliorer la couverture territoriale et de renforcer la qualité du service.

Encadré n°2 : Transport informel

Le déficit structurel de l'offre de transport en milieu rural a favorisé l'essor de pratiques informelles, communément qualifiées de transport clandestin. De plus en plus répandu, ce mode s'est imposé comme une solution de substitution pour de larges franges de la population rurale qui, en l'absence d'alternatives organisées, y recourent pour rejoindre les souks hebdomadaires, les centres urbains ou les pôles de services afin de satisfaire leurs besoins essentiels.

Bien qu'il constitue une réponse de fait à un besoin réel de mobilité, ce mode de transport s'exerce dans des conditions qui ne garantissent ni la sécurité des usagers, ni le respect des normes minimales de protection, de confort et de dignité. Il expose les populations à des risques accrus, tant sur le plan routier que sanitaire et social.

Par ailleurs, malgré les initiatives engagées par les pouvoirs publics pour encourager la régularisation de certains véhicules utilisés dans ce cadre (pick-up, motos triporteurs, etc.), les résultats demeurent limités⁴¹. Le faible taux d'adhésion des exploitants informels aux dispositifs de formalisation, notamment à travers l'obtention d'agréments de transport mixte, limite toute amélioration significative de l'encadrement du secteur et maintient un niveau élevé d'insécurité.

³⁹ Audition du ministère de l'intérieur au CESE, du 07 janvier 2025. (les taxis ont le droit de transporter 6 personnes au maximum et suivent des trajets bien déterminés. La réhabilitation du secteur s'est basée sur la mise en place, par le département de l'intérieur, de plusieurs programmes et actions visant à appuyer le renouvellement du parc, transférer les compétences y afférentes aux gouverneurs, imposer la carte professionnelle aux conducteurs et développer des outils de suivi de l'activité (système de pointage électronique et permis de confiance biométriques) .

⁴⁰ Visite de terrain à la province du Khémisset, du 5 au 7 février 2025

⁴¹ Selon les acteurs auditionnés.

Transport scolaire

En matière de gestion

Conformément à l'article 79 de la loi organique n°112-14, les préfectures et provinces exercent, sur leur territoire, des compétences propres en matière de transport scolaire en milieu rural. Les données ⁴², ce service est aujourd'hui assuré dans 69 préfectures et provinces et 1 370 communes, couvrant ainsi plus de 90 % du territoire rural.

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, 624 335 élèves⁴³ ont bénéficié du transport scolaire, dont 326 928 filles (52,3 %), soit une progression de 6 % par rapport à l'année précédente. La gestion de ce service repose sur plusieurs modes (Société de développement, Gestion déléguée, Association provinciale, Marché, Associations des parents d'élèves, Associations locales), avec une prépondérance des associations locales, responsables de 83 % de la gestion et de près de 90 % de la flotte nationale, soit 8 014 Véhicules de Transport Scolaire (VTS). À l'échelle provinciale et préfectorale, certaines associations prennent également en charge 365 véhicules supplémentaires, renforçant ainsi la couverture territoriale du transport scolaire.

Par ailleurs, les Sociétés de développement dédiées au transport scolaire exploitent actuellement **320 véhicules**. Parmi elles, la **SD MADERASATI**⁴⁴, créée en août 2023 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, a assuré le transport de plus de **6 600 élèves** pour l'année scolaire 2023-2024 via une flotte de 83 minibus. Pour 2024-2025, la société prévoit de desservir plus de **12 000 élèves** avec 139 minibus, couvrant les préfectures de Skhirat-Témara et de Salé.

Financement du transport scolaire

Selon l'étude de l'IGAT (juillet 2024)⁴⁵, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) constitue le principal bailleur, avec une contribution de 43,10 % au financement des Véhicules de Transport Scolaire (VTS).

Les collectivités territoriales jouent également un rôle important. Les Conseils Préfectoraux et Provinciaux apportent 15,40 %, suivis des communes (13,80 %) et des régions (13 %).

En revanche, la participation des autres acteurs reste marginale. Les associations locales ne représentent que 4,20 % du financement, illustrant une implication limitée de la société civile. Quant au ministère de l'Éducation nationale et du préscolaire, sa contribution atteint seulement 2,20 %, malgré le lien étroit entre transport scolaire et enjeux éducatifs.

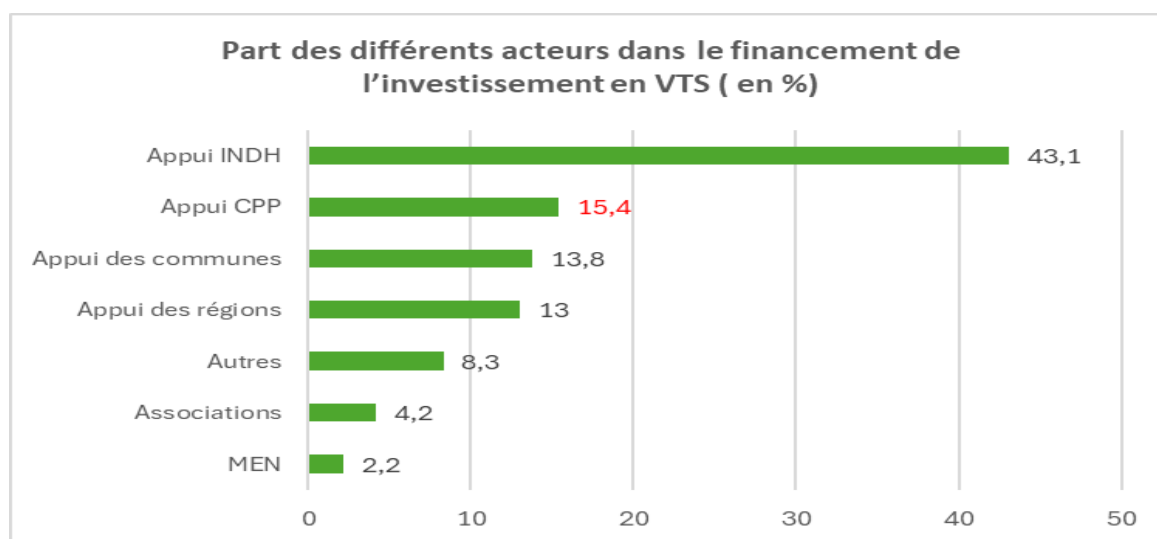
Par conséquent, il a été constaté que le financement du secteur du transport scolaire se caractérise par la multiplicité des intervenants, une contribution déséquilibrée entre les partenaires et l'allocation de ressources financières ne répondant pas aux besoins réels.

⁴² Étude réalisée par l'IGAT, du ministère de l'intérieur, 24.06.2025

⁴³ Audition du Ministère de l'Éducation Nationale et du Préscolaire au CESE du 28.01.2025.

⁴⁴ Audition du 18 mars 2025

⁴⁵ Mission d'étude sur gestion et financement de services public de transport scolaire en milieu rural, juillet 2024, Audition du ministère de l'intérieur, 24.06.2025



Source : Rapport de l'IGAT, 2024⁴⁶

Contraintes entravant le développement du transport scolaire

Malgré les efforts déployés par les différents acteurs, les auditions menées par le Conseil et les témoignages recueillis lors de la visite de terrain montrent que le transport scolaire en milieu rural reste confronté à des problématiques structurelles et de gestion, parmi lesquelles :

- Une intégration limitée du transport scolaire dans le système global de mobilité, liée à l'absence d'un plan dédié à la mobilité rurale ou périurbaine ;
- Une planification à long terme limitée, avec une coordination encore perfectible entre le département de l'Éducation nationale et les acteurs locaux (provinces, directions provinciales, associations, SD, SDL) ;
- Des montages financiers dépendants de l'INDH, avec une contribution relativement faible des Conseils Préfectoraux ou Provinciaux et du département de l'Éducation nationale, ce qui limite la durabilité du financement ;
- Des évaluations des besoins en véhicules encore insuffisantes, limitant l'optimisation des coûts et des ressources ;
- Une gestion des horaires scolaires perfectible, entraînant une augmentation des charges d'exploitation.
- Un recrutement des conducteurs de VTS parfois non conforme aux dispositions du cahier des charges,
- Des programmes de sensibilisation des conducteurs qui pourraient être renforcés pour mieux promouvoir des comportements responsables et sécuritaires.
- Une présence d'accompagnateurs d'enfants encore limitée, notamment pour les élèves du primaire.

⁴⁶ Ibidem

Transport sanitaire

Le transport sanitaire en milieu rural constitue un maillon essentiel de la prise en charge des urgences médicales. Il mobilise différents acteurs au niveau provincial et communal, notamment pour la mise à disposition des ambulances et du carburant, ainsi que pour le recrutement des chauffeurs et du personnel médical. Le département de la Santé, avec l'appui de ses services déconcentrés et des autorités locales, assure un soutien ponctuel selon la disponibilité des moyens.

Néanmoins, ce secteur demeure confronté à plusieurs contraintes structurelles : absence de cadre juridique spécifique, disparités régionales persistantes, vieillissement du parc de véhicules non équipés et insuffisance de ressources humaines qualifiées⁴⁷.

La visite de terrain effectuée par le conseil à la province de Khémisset a révélé des insuffisances marquées en matière de transport sanitaire : certaines communes rurales ne disposent que d'une ambulance, voire aucune, pour assurer simultanément le transport sanitaire et funéraire. En cas d'accidents graves sur l'autoroute reliant la province à Rabat et Fès, les transferts vers les hôpitaux voisins reposent sur ces ambulances communales, confrontées à des difficultés telles que l'insuffisance des équipements, l'insuffisance des ressources financières allouées à l'achat du carburant et l'absence de personnel qualifié. La disponibilité des chauffeurs, la maintenance des véhicules et le délai d'intervention des secours restent problématiques.

Par ailleurs, la gestion du parc d'ambulances au niveau provincial et communal reste peu optimisée. Le recours à la création de sociétés de développement, conformément à l'article 122 de la loi organique n°112-14, demeure limité. Une telle approche permettrait d'améliorer la disponibilité et la performance des ambulances, tout en offrant une formation adaptée aux chauffeurs aux premiers secours et aux gestes d'urgence, en attendant la prise en charge des patients au niveau hospitalier.

Transport professionnel

- Agriculture

Les ouvriers et ouvrières agricoles résidaient majoritairement dans des centres émergents ou en périphérie urbaine, ce qui entraîne des coûts de transport élevés, accroît les risques routiers et accentue leur précarité. Certaines exploitations disposent de moyens de transport propres, mais la majorité recourt à des solutions informelles⁴⁸. Sur le plan juridique, il n'existe pas de cadre clair régissant le transport des travailleurs agricoles, et le cahier des charges existant pour le transport mixte reste insuffisant et ne couvre pas ces catégories de travailleurs.

- Autres secteurs

Le transport des ouvriers et ouvrières évoluant dans l'industrie, le commerce et les services rencontre également des problématiques similaires. Les conditions de déplacement sont souvent précaires, avec des véhicules inadaptés ou vétustes, exposant les travailleurs à des risques accrus d'accidents, aux conséquences graves tant sur le plan humain qu'économique. Ces difficultés résultent en grande partie de l'absence d'un cadre réglementaire spécifique et

⁴⁷ Avis du CESE : Améliorer la prise en charge des urgences médicales pour préserver et sauver des vies et contribuer à assurer des soins de qualité pour tous, Auto-saisine n°68/2023

⁴⁸ Audition du département de l'agriculture, le 28-01- 2025

d'une structuration insuffisante du secteur, qui se traduit par un contrôle limité des véhicules et une gestion des risques déficiente.

Cette situation souligne l'importance de mettre en place des mécanismes adaptés pour sécuriser et encadrer efficacement le transport professionnel en milieu rural, quel que soit le secteur d'activité.

2.2.3. Un cadre institutionnel et juridique inabouti

Une architecture institutionnelle fragmentée

En milieu rural, la gestion du transport des personnes et des biens mobilise une pluralité d'acteurs, dont les compétences s'entrecroisent sans toujours s'articuler de manière optimale.

Le Département du Transport occupe un rôle central en matière de réglementation du secteur, d'octroi des licences et de la supervision des services de transport collectif, à savoir, le transport de voyageurs entre les villes, le transport touristique, le transport du personnel et au transport scolaire, ainsi que le transport de marchandises. Ce département est également chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative au transport routier et ferroviaire ainsi qu'au transport maritime. Il assure en outre la définition de la politique gouvernementale en matière de sécurité routière et la coordination de sa mise en œuvre. Il est également responsable de l'élaboration du schéma directeur national des transports et du suivi des schémas directeurs régionaux des transports, ainsi que de leur conformité avec le schéma directeur national des transports⁴⁹.

La stratégie du département du transport pour la période 2023-2026, en matière de mobilité des personnes, repose sur le développement d'un système de transport collectif durable et inclusif, répondant aux besoins de déplacement aux niveaux national et international, tout en accordant une attention particulière au renforcement de l'accessibilité territoriale et à l'amélioration des services de transport dans le monde rural.

Dans ce cadre, le département transport entend intégrer cette dimension territoriale à travers plusieurs projets, dont notamment le développement des réseaux régionaux de transport collectif routier dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée, contribuant ainsi à l'extension des services de transport vers les espaces non urbains et à l'amélioration des conditions de mobilité dans le monde rural⁵⁰.

Au niveau régional, l'article 82 de la loi organique n°111-14 confère aux régions la compétence d'élaborer un plan de transport à l'échelle régionale et d'organiser les services de transport routier non-urbain entre les collectivités territoriales situées dans la région. Toutefois, la Cour des Comptes⁵¹ a relevé que cette compétence n'a pas encore été pleinement opérationnalisée. Cette situation s'explique notamment par l'absence d'une définition juridique claire précisant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan régional de transport, ainsi que par l'insuffisance d'un dispositif de gouvernance associant les différents acteurs concernés.

⁴⁹ Décret n° 2-21-968 du 25 Joumada I 1443 (30 décembre 2021) fixant les attributions et organisation du Ministère du Transport et de la Logistique

⁵⁰ Stratégie du département du transport et de la logistique pour la période 2023-2026

<https://transport.gov.ma/fr/ministere/presentation-du-ministere/strategie>

⁵¹ Cour des Comptes, Rapport thématique sur : « La mise en œuvre de la régionalisation avancée Cadre juridique et institutionnel, mécanismes, ressources et compétences », , octobre, 2023

Au niveau provincial, les commissions provinciales du transport, sous la supervision des autorités locales, interviennent dans la délibération des demandes d'obtention des agréments pour les taxis collectifs et l'encadrement des itinéraires et des tarifs en zones rurales ainsi que les demandes de transport mixte et scolaire .

Malgré cette répartition formelle des compétences, les auditions ont mis en évidence une coordination insuffisante entre les différents niveaux territoriaux et sectoriels, ce qui entrave l'efficacité et l'optimisation des services de transport.

Un cadre juridique partiel et peu adapté aux spécificités rurales

Sur le plan juridique, le transport en milieu rural ne fait pas l'objet d'une stratégie ou d'un cadre normatif global spécifique. À l'exception du cahier des charges relatif au transport mixte, le secteur du transport en milieu rural demeure régi par des textes généraux applicables au transport routier.

Le département chargé du transport et de la logistique ⁵² a récemment engagé une réflexion globale sur la mobilité au Maroc, qui devrait intégrer une composante dédiée au transport rural. Toutefois, cette démarche reste à un stade préliminaire.

Encadré 3 : Fondements juridiques du transport mixte en milieu rural

Le cahier des charges relatif à l'exploitation des services de transport mixte en milieu rural s'appuie principalement sur les fondements juridiques suivants :

- Le Dahir n° 1.63.260 en date du 24 Joumada II 1383 (correspondant au 12 novembre 1963), relatif au transport par véhicules sur les voies routières, tel qu'il a été modifié et complété;
- La loi n° 52.05 relative au Code de la route, promulguée par le Dahir n° 1.10.07 en date du 26 Safar 1431 (correspondant au 11 février 2010), ainsi que les textes réglementaires pris pour son application ;
- Le décret n° 2.63.364 en date du 17 Rajab 1383 (correspondant au 4 décembre 1963), relatif à l'agrément des entrepreneurs de transport public par véhicules et à l'immatriculation des véhicules spécialement affectés à cette activité ;
- Le décret n° 2.63.363 en date du 17 Rajab 1383 (correspondant au 4 décembre 1963), relatif à la coordination des différents modes de transport ferroviaire et routier.
- Les arrêtés ministériels et circulaires : Définissent des mesures complémentaires comme les quotas de licences pour le transport mixte rural.

Ainsi, bien que le transport mixte en milieu rural repose sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires formellement établis, ce dispositif demeure fragmenté et insuffisamment adapté aux réalités territoriales. L'ancienneté de certains textes, leur caractère généraliste et l'absence d'un cadre stratégique intégré spécifique au transport rural limitent la portée opérationnelle de ce référentiel normatif et se répercutent directement sur l'organisation et la qualité des services offerts en milieu rural.

En guise de conclusion, il y a lieu de rappeler que les centres ruraux et les agglomérations situées à proximité des grandes villes peuvent jouer un rôle structurant dans l'émergence d'un schéma de mobilité rurale intégré, fondé sur une dynamique double : celle reliant l'urbain au rural et celle reliant les territoires ruraux entre eux. Or, le recours à la coopération intercommunale dans le

⁵² Audition du Ministère du transport et de la logistique , du 17 décembre 2024.

domaine du transport demeure encore limité dans la majorité des communes rurales, alors même que ce mécanisme pourrait permettre de mutualiser les moyens et de répondre plus efficacement aux besoins des territoires. À cet égard, certaines expériences montrent un potentiel encourageant. L'utilisation des sociétés de développement pour la gestion du transport, notamment dans l'agglomération de Rabat, constitue un exemple pilote ayant permis d'étendre les services à plusieurs agglomérations rurales avoisinantes⁵³. Néanmoins, les aides publiques destinées au transport en milieu rural restent très limitées, en comparaison avec les investissements et les dispositifs de soutien mobilisés en milieu urbain.

S'agissant du partenariat entre l'État et le secteur privé, il demeure encore insuffisamment développé dans les territoires ruraux. Pourtant, il pourrait représenter un levier déterminant pour la mise en place d'un service de transport rural durable, fondé sur une coopération effective, une répartition claire des responsabilités et un modèle économique adapté aux réalités locales.

Ainsi, il convient de souligner que des efforts notables ont été entrepris par les pouvoirs publics pour soutenir et promouvoir le transport rural. Toutefois, en dépit de ces initiatives, plusieurs dysfonctionnements structurels persistent, notamment :

- L'insuffisance de l'offre de transport, en particulier dans les zones rurales enclavées ;
- La vétusté et l'irrégularité des moyens de transport, souvent insuffisamment entretenus ;
- Le manque de convergence des politiques publiques et la faiblesse de la coordination entre les parties prenantes concernés ;
- Le chevauchement des attributions entre autorités locales, collectivités territoriales et départements ministériels aux niveaux local et régional ;
- Retard dans la publication de textes réglementaires relatifs aux compétences de la région en matière de transport et de mobilité, notamment le décret portant sur l'élaboration et le caractère obligatoire du plan régional de transport ;
- Les insuffisances dans la régulation et l'encadrement du transport informel ;
- La complexité des procédures administratives, obligeant les opérateurs à traiter avec une multiplicité d'interlocuteurs pour l'obtention des licences ;
- L'insuffisance de services dématérialisés destinés à simplifier la gestion des agréments, autorisations et réclamations.

Encadré 4: Principaux enseignements tirés des expériences internationales

Cas de l'Espagne⁵⁴

Le système de transport public en Espagne repose sur une organisation fortement décentralisée et intégrée, assurant la connexion entre grandes agglomérations, villes moyennes et zones rurales. Il combine trains à grande vitesse, réseaux ferroviaires classiques, bus interurbains, métros et tramways.

En matière de mobilité rurale, le rôle de l'État central demeure principalement stratégique. Il intervient à travers :

- **Le ministère des Transports et de la Mobilité Durable**, chargé de définir les orientations nationales en matière d'infrastructures et d'aménagement du territoire ;
- **Les Communautés autonomes**, qui disposent de la compétence principale en matière de transport régional et interurbain, y compris en milieu rural. Elles organisent les lignes régulières de bus, développent des services de transport à la demande et

⁵³ Audition de Mr JAMAA El Moatassim, ex-maire de Salé, membre du CESE, du 03 avril 2025.

⁵⁴ <https://www.studysmarter.fr/resumes/espagnoles/problemes-sociaux-espagnols/transports-publics-espagne/>

accordent des subventions ciblées au profit des publics vulnérables (personnes âgées, étudiants) ;

- **Les municipalités et provinces**, acteurs de proximité, qui assurent l'organisation de la mobilité locale (liaisons inter-villages, taxis ruraux, covoiturage, solutions alternatives) et coopèrent avec les régions afin de maintenir les services malgré leur faible rentabilité économique ;
- **Les opérateurs privés**, intervenant dans le cadre de contrats de service public conclus avec les communautés autonomes ou les municipalités, assurent la majorité des prestations, y compris les services innovants de transport à la demande développés dans certaines régions.

Le cadre juridique repose principalement sur la **loi d'Organisation des Transports Terrestres (LOTT, 1987)**, qui constitue le socle réglementaire du transport interurbain et rural, complétée par les législations propres aux Communautés autonomes⁵⁵.

Cas de la Turquie⁵⁶

En Turquie, le cadre juridique du transport est principalement défini par des textes nationaux, tandis que les autorités locales disposent de larges prérogatives en matière de régulation des services.

Les principales références législatives comprennent :

- La loi sur les transports routiers, qui encadre l'organisation et l'exploitation des services de transport⁵⁷ ;
- La loi sur la circulation routière, qui définit les règles relatives à la conduite, à la sécurité et à l'usage du réseau routier.

Les municipalités métropolitaines jouent un rôle opérationnel central. À titre d'exemple, la municipalité métropolitaine d'Istanbul est habilitée à créer, modifier ou supprimer des lignes et des arrêts de transport en commun, illustrant une gouvernance locale fortement responsabilisée.

Cas du Canada⁵⁸

Au Canada, environ un citoyen sur cinq réside dans une collectivité rurale. Malgré cette réalité démographique, l'accès au transport collectif y demeure souvent limité, voire inexistant.

Pour répondre à ces défis, le gouvernement fédéral a mis en place en 2021 un **Fonds dédié au transport en commun rural**, doté d'une enveloppe de 250 millions de dollars sur cinq ans. Ce dispositif vise à appuyer les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones dans la conception et la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins locaux.

Les initiatives soutenues privilégient notamment le développement de services de transport à la demande, permettant aux usagers — en particulier les personnes âgées et celles à besoins spécifiques — de réserver leurs déplacements via des applications numériques, selon des horaires flexibles et adaptés.

III. Vers un plan de transport rural intégré, durable et au service du développement des territoires ruraux

À partir de ce diagnostic partagé, et compte tenu de l'importance du transport pour renforcer l'accessibilité des populations rurales et leur ancrage dans leurs douars, le CESE préconise

⁵⁵ Espagne. (1987). *Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)*. Boletín Oficial del Estado (BOE), n°182, 31 juillet 1987, <https://www.boe.es/>

⁵⁶ République de Turquie. (2003). Road Transport Law (Law No. 4925), adoptée le 10 juillet 2003, Republic of Türkiye. (2004). Law on Metropolitan Municipalities No. 5216. Official Gazette of the Republic of Türkiye.

⁵⁷ Notamment les exigences en matière de licences pour le transport commercial, les règles de sécurité et les sanctions en cas de non-conformité

⁵⁸ <https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/rtf-infographic-infographie-fstcr-fra.html>

l'élaboration d'un **Plan intégré et durable du transport en milieu rural**, comme axe principal de la Charte nationale pour la mobilité durable et globale à l'horizon de 2035, en cours d'élaboration par le département du Transport et la logistique .

Ce Plan devrait :

- assurer la **convergence des programmes sectoriels** à l'échelle territoriale ;
- organiser une **concertation effective et élargie avec l'ensemble des acteurs** concernés ;
- tenir compte des **particularités de chaque territoire** et des différents modes de transport adaptés au contexte rural.

L'objectif *in fine* est de :

- 1- **Repositionner le transport rural dans le développement territorial**, en l'intégrant dans le processus d'aménagement du territoire à travers la péréquation urbain-rural et le douar comme unité territoriale de base ;
- 2- **Renforcer et moderniser** les pistes et routes non-classées, davantage leur mode d'entretien et de maintenance;
- 3- Encadrer les différents modes de transports en vue d'assurer la sécurité des populations rurales et de leurs biens ;
- 4- Améliorer le financement du transport et de la mobilité rurale par les contributions des collectivités territoriales et les aides de l'Etat ;
- 5- **Développer un transport rural connecté et performant**, combinant infrastructures physiques de qualité et outils numériques facilitant l'accès aux services et aux opportunités.

Dans cette perspective, le CESE propose un ensemble de recommandations s'articulant autour des cinq axes suivants :

Axe1 : Améliorer les infrastructures routières en ciblant les routes non-classées et les zones rurales isolées, afin de renforcer la connectivité et soutenir la mobilité des populations rurales

1. Intégrer le transport rural dans les politiques publiques nationales et régionales, en tenant compte des besoins spécifiques et différenciés des populations rurales et en assurant l'articulation entre les programmes des différents échelons territoriaux (PAC, PDPP, PDR) et ceux des services déconcentrés ;
2. Adopter une approche intégrée et coordonnée pour assurer la préservation, la valorisation et la pérennité des infrastructures routières et d'ouvrages d'art réalisés dans les différents programmes de désenclavement des zones rurales ;
3. Intégrer dans le code de la route des dispositions spécifiques encadrant la circulation sur les routes non classées et la conduite des véhicules en milieu rural ;
4. Procéder au classement progressif du réseau de routes rurales non-classées et les connecter au réseau routier classé (provincial et régional);
5. Renforcer l'accessibilité des populations demeurant dans les zones montagneuses et les localités rurales enclavées, en accordant une attention particulière aux douars ayant moins de 50 ménages.

Axe 2 : Renforcer la planification et l'organisation du transport rural pour mieux répondre aux besoins des populations rurales et des territoires

6. Réviser le cadre juridique du transport pour l'adapter aux besoins des territoires ruraux et des populations locales, en intégrant les exigences d'accessibilité et de mobilité des femmes et des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap) ;
7. Mettre en œuvre de manière effective les compétences propres des régions portant sur l'organisation des services du transport (transport routier non-urbain des personnes

entre les collectivités territoriales situées dans la région) et l'élaboration des plans régionaux de transport à l'intérieur de la circonscription territoriale de la région, en activant la publication des décrets relatifs aux compétences régionales en matière de transport et de mobilité

8. Réviser le cahier des charges du transport mixte en intégrant des critères de qualité de service et de sécurité, en prévoyant :
 - ✓ Un mécanisme de subventions adapté pour encourager son déploiement en milieu rural selon les normes en vigueur ;
 - ✓ La conception d'un véhicule utilitaire adapté au transport rural de personnes et de biens, sécurisé et abordable.
9. Simplifier et accélérer les procédures d'octroi des autorisations de transport en milieu rural;
10. Poursuivre le renouvellement du parc de transport mixte en milieu rural, en renforçant la sécurité, le confort, l'attractivité pour les investisseurs et l'accessibilité pour les femmes ;
11. Développer des solutions durables de transport collectif reliant centres urbains et douars, en favorisant la multimodalité (rail, co-voiturage, parkings relais, aires d'abris) ;
12. Encourager l'intégration progressive et régulée du transport informel via des dispositifs participatifs et incitatifs;
13. Mettre en place un système d'information et de suivi du transport en milieu rural, incluant les formes informelles de transport, afin de disposer de données fiables permettant d'orienter les politiques publiques en matière de mobilité et de sécurité routière.
14. Élaborer des plans ou des guides de prévention et de sécurité routière en milieu rural, à l'image de ceux existant en milieu urbain, afin de mieux prendre en compte les spécificités du monde rural : routes non classées, contraintes géographiques et mobilité des populations

Axe 3 : Sécuriser et professionnaliser les services de transport en milieu rural

15. Renforcer la gestion du transport scolaire par le recours aux sociétés de développement, dans le cadre de l'intercommunalité, en capitalisant sur les expériences pilotes et en explorant les synergies potentielles avec d'autres modes de transport (bus, taxis péri-urbains) ;
16. Renforcer le transport sanitaire pour assurer un accès rapide et équitable aux services de santé, en déployant des moyens adaptés (ambulances équipées, interventions d'urgence, hélicoptères en partenariat avec la Gendarmerie Royale) et en optimisant la gestion des parcs d'ambulances via des structures intercommunales dédiées.;
17. Réglementer et professionnaliser le transport professionnel dans les secteurs agricole, industriel, commercial et de services, afin d'assurer des conditions de déplacement sûres et adaptées pour les ouvriers et ouvrières.

Axe 4 : Assurer la soutenabilité financière des infrastructures et du transport en milieu rural

18. Mettre en place un mécanisme pérenne de financement pour l'entretien et la maintenance des routes non classées, des pistes rurales et agricoles ;
19. Soutenir financièrement le secteur du transport et de la mobilité en milieu rural(transport mixte rénové et adapté, taxis et autobus et le réseau TER), dans le cadre de partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales, en s'inspirant des expériences réussies au niveau des villes .

Axe 5 : Promouvoir l'innovation technologique et la mobilité rurale durable

20. Développer des solutions technologiques innovantes et durables, adaptées aux besoins des populations rurales, en tirant parti des avancées scientifiques et techniques dans les énergies renouvelables et les réseaux intelligents (stations décentralisées de production et distribution d'énergie solaire photovoltaïque et de biométhane pour véhicules hybrides, etc.) ;
21. Concevoir des véhicules utilitaires conçus de manière à répondre aux besoins des populations rurales, tout en prenant en considération les spécificités et les contraintes des routes et pistes rurales.
22. Accompagner les projets locaux d'innovation et de développement d'activités de proximité dans le transport rural, en apportant un soutien technique, réglementaire et financier ciblé, tout en renforçant les compétences des jeunes à travers des formations pratiques aux métiers du transport, de la maintenance des équipements et de la gestion des services de mobilité adaptés au contexte rural ;
23. Accélérer la digitalisation des services de transport et de mobilité, notamment pour la gestion des autorisations, le contrôle des véhicules, et le développement d'une offre de transport à la demande spécifiquement adaptée aux besoins et contraintes des territoires ruraux marocains.

*

* *

Annexe

Annexe 1: Liste des membres de la commission chargée de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial

Abdelmoumni Abdelmoula	Hassan Boubrik
Nouzha Alaoui	Abderrahim Ksiri
Driss Belfadla	Abderahmane Kandila
Abdelhai Bessa (Rapporteur du thème)	Ahmed Ouayach
Mohammed Dahmani	Lahcen Oulhaj
Mohamed Abdessadek Essaidi (Président)	Mina Rouchati (Rapporteuse)
Kamaledine Faher	Hakima Himmich
Mohammed Fikrat	Abderahmane Zahi
Abdeltif Jouahri	Zahra Zaoui
Jamaa El Moatassim	Mustapha Khlafa
Mustapha Benhamza	

- Liste des experts ayant accompagné la commission

Experts permanents au Conseil	Omar Benida Yasmina Doukkali
Expert permanent chargé de la traduction	Brahim Lassaoui

* * *

Annexe2 : Liste des acteurs auditionnés⁵⁹

Départements ministériel	- Ministère du Transport et de la Logistique - Ministère de l'Intérieur - Ministère de l'Équipement et de l'Eau - Ministère de l'Économie et des Finances - Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports - Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville
Institutions publiques	- Caisse pour le Financement des Routes - Haut-commissariat au plan - Agence Nationale de Sécurité Routière (NARSA)
Organismes professionnels	- Fédération du Transport et de la Logistique
Collectivités territoriales	- Association des Régions du Maroc (ARM) - Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP) - Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) - Etablissement de coopération intercommunale "Essaouira Transport - Société de développement MADERASATI, Témara.
Personnes ressources	- M. Hassan RAMOU, Consultant en aménagement et mobilité & professeur chercheur à l'Institut des études africaines /Université Mohammed V de Rabat - M. Mohamed HANZAZ, Professeur de l'enseignement supérieur à l'INAU - M. Abdeslam Dahman Saïdi , Président de l'Association Targa-Aide - Mr JAMAA El Moatassim, ex. Maire de Salé et membre du CESE.
Visite de terrain	- Province de Khémisset (rencontres avec : gouverneur, services déconcentrés, conseils des communes rurales et le conseil provincial, les professionnels et visite du Souk hebdomadaire - Jemaa Houderrane).

⁵⁹ Classement selon la date des auditions

Avis du Conseil Economique Social et Environnemental**L'impact du Mécanisme d'ajustement carbone (MACF)
aux frontières européennes sur les exportations au Maroc**

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n°128-12, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est autosaisi, aux fins de préparer un avis sur l'impact du Mécanisme d'ajustement carbone (MACF) aux frontières européennes sur les exportations au Maroc.

Dans ce cadre, le bureau du CESE a confié la réalisation de cette étude à la commission permanente chargée des affaires économiques et des projets stratégiques ¹.

Lors de sa 173^{ème} session ordinaire, tenue le 28 août 2025, l'Assemblée Générale du CESE a adopté cet avis à l'unanimité de ses membres.

Élaboré sur la base d'une approche participative, l'avis est le résultat d'un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil et des auditions organisées avec les principales parties prenantes concernées².

¹ Annexe 1 : Liste des membres de la des affaires économiques et projets stratégiques

² Annexe 2 : Liste des acteurs auditionnés

Introduction

Le Pacte vert pour l'Europe vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 grâce à un ensemble de politiques et de législations³. Parmi ses instruments majeurs figure le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne (MACF, ou CBAM en anglais), conçu pour prévenir les fuites de carbone (carbon leakage). Ce mécanisme vise à éviter la délocalisation des activités les plus émettrices depuis des territoires appliquant des normes environnementales strictes vers d'autres juridictions aux exigences moindres, qui pourrait, *in fine*, se traduire par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

Ce mécanisme entrera en vigueur en janvier 2026 et s'appliquera, en premier lieu, aux produits de certains secteurs fortement émetteurs de CO₂, à savoir le fer et l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais azotés, l'hydrogène et l'électricité. Ces secteurs sont déjà soumis au SEQUE-1 (système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne), un système européen qui fixe des plafonds aux émissions de carbone et permet aux entreprises d'échanger des quotas d'émissions.

Concrètement, le MACF se matérialisera par une majoration du prix des produits importés par les pays européens, correspondant au coût des émissions de gaz à effet de serre générées lors de leur production. Cette majoration sera équivalente au prix du carbone appliqué aux industriels européens dans le cadre du SEQUE-1.

Dans ce contexte, plusieurs pays ont développé des dispositifs similaires de tarification carbone⁴. Certains visent principalement à limiter l'impact financier du MACF sur leurs exportations vers l'UE, tandis que d'autres les ont instaurés dans le cadre d'une stratégie plus globale de décarbonation de leur économie.

En tant que partenaire commercial majeur de l'Union européenne, avec laquelle il réalise 62 %⁵ de ses échanges en 2023, le Maroc est directement concerné par la mise en œuvre du MACF. D'après les estimations de la Commission européenne, fondées sur les déclarations des importateurs européens, les exportations marocaines, qui seront soumises à ce mécanisme à partir de janvier 2026, demeurent limitées, représentant 3,7 % des exportations vers l'UE, concentrées principalement sur les engrais azotés (2,9% du total des exportations). L'élargissement prévu du MACF aux émissions indirectes, à d'autres secteurs et aux produits dérivés, ainsi que l'adoption de mécanismes similaires par d'autres pays, est de nature à amplifier son impact.

Le MACF pourrait être appréhendé selon deux perspectives. D'une part, il constitue une opportunité pour accélérer la décarbonation de l'industrie nationale. Certains acteurs

³ Commission européenne, Fiche d'information sur le pacte vert pour l'Europe

⁴ Groupe de la Banque mondiale, Etat et tendances de la tarification du carbone, 2024

⁵ Office des changes, Rapport annuel 2024, p16

industriels, à l'instar de l'Office chérifien des phosphates (OCP), ont déjà engagé des démarches significatives dans ce sens, démontrant la faisabilité et le potentiel important de cette transition.

D'autre part, et en l'absence d'une préparation suffisante, ce mécanisme risque de se transformer en obstacle majeur à l'accès au marché européen. Les contraintes environnementales imposées sur certains produits pourraient non seulement accroître la complexité administrative des échanges, mais également générer des coûts additionnels pour les exportateurs et les industriels marocains.

Le présent avis examine les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) sur les exportations marocaines vers l'Union européenne. Il met en lumière à la fois les risques qu'il comporte et les opportunités qu'il offre pour consolider la stratégie nationale de décarbonation. Il analyse le degré de préparation des industriels marocains et émet des recommandations pour transformer les nouvelles exigences environnementales en levier de compétitivité, à travers l'accélération du déploiement de la stratégie nationale bas carbone.

Il convient de préciser que le MACF fera l'objet d'ajustements avant son entrée en vigueur prévue en janvier 2026. De ce fait, certains éléments de cet avis devront être actualisés après sa publication pour tenir compte des évolutions éventuelles du mécanisme.

I. Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE : définition et impacts

1.1. Contexte et définitions

Le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe (ou *green deal*), dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990, et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050⁶.

Pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne a prévu un ensemble d'actions⁷ : encourager les investissements dans les technologies respectueuses de l'environnement, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, développer des modes de transport durables et soutenir le déploiement des énergies renouvelables.

- **Le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE (SEQE-1) :**

Bien avant le Pacte vert, l'Union européenne avait mis en place en 2005 le système d'échange de quotas d'émissions (SEQE-1, ou *emission trading system*-ETS-1- en anglais). Ce mécanisme fixe un plafond annuel aux émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les secteurs les plus polluants, afin de les inciter à réduire leur impact sur le climat. Les secteurs concernés sont :

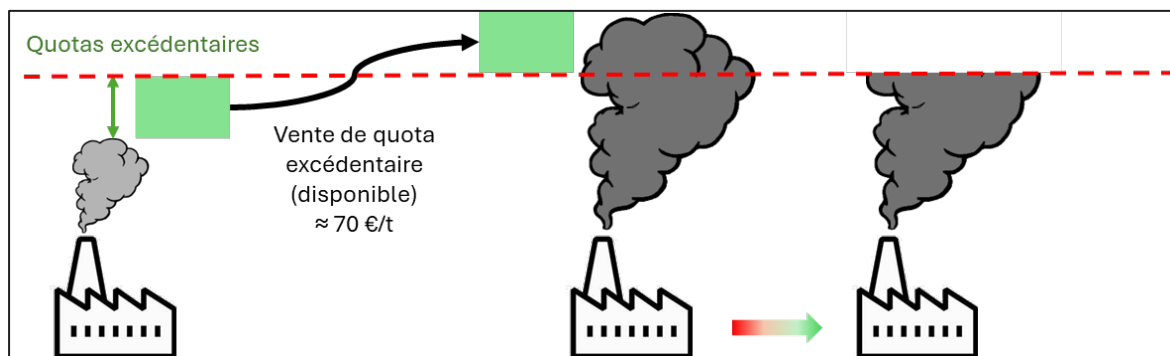
⁶ Commission européenne, fiche d'information sur le pacte vert pour l'Europe

⁷ Idem

- Les installations industrielles produisant de l'électricité et de la chaleur ainsi que les industries à forte intensité énergétique comme les raffineries, aciéries, cimenteries, verreries et papeteries.
- Le transport aérien, couvrant les vols au sein de l'espace économique européen (EEE) et les vols vers ou depuis la Suisse et le Royaume-Uni.
- Le transport maritime, avec une couverture progressive des émissions des grands navires (plus de 5 000 tonneaux de jauge brute), incluant les voyages intra-UE, une partie des voyages extra-UE et les émissions à quai dans les ports européens.

Chaque année, l'UE fixe un plafond d'émissions pour ces secteurs et le réduit progressivement dans le sens de limiter les émissions totales. Les installations les plus performantes reçoivent des quotas gratuits, basés sur leur niveau d'efficacité, pour les inciter à diminuer leurs émissions et éviter que leur production ne soit délocalisée vers des pays aux règles moins strictes, phénomène appelé « fuite de carbone ».

Il est à signaler que les entreprises qui dépassent le plafond autorisé ont la possibilité d'acheter des quotas supplémentaires pour compenser leurs excédents pour ne pas avoir à s'acquitter d'une amende de 100 euros par tonne de CO₂ excédentaire. Inversement, celles qui émettent moins que le plafond peuvent vendre leur surplus de quotas aux entreprises en déficit, créant ainsi un marché d'échanges d'émissions.



Le système explicité ci-haut présente, toutefois, certaines limites pouvant induire des distorsions. Ainsi, certaines industries pourraient retarder leurs investissements dans des technologies plus propres, car elles disposent déjà de quotas gratuits suffisants. De plus, les fluctuations du marché des quotas favorisant une situation d'incertitude, rendant la planification à long terme plus difficile. Enfin, les industries situées en dehors de l'UE, non soumises aux mêmes règles, peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel. De plus, elles ne participent pas directement aux objectifs de réduction des émissions fixés par le Pacte vert.

- **Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) :**

En complément du SEQUE-1, l'UE a mis en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF, ou CBAM en anglais). Ce mécanisme entend assurer une concurrence équitable en appliquant un coût carbone aux produits importés dans les mêmes secteurs que ceux couverts par le SEQUE-1 de l'UE, équivalent à celui supporté par les entreprises européennes pour leurs propres émissions.

À partir de janvier 2026, le MACF s'appliquera aux produits de fer et acier, aluminium, ciment, engrais azotés, hydrogène et électricité, issus des secteurs concernés initialement par le SEQUE-1.

À l'avenir, son champ d'application sera progressivement élargi :

- aux autres produits relevant des secteurs du SEQUE-1, tels que les raffineries, produits chimiques, papier et pâte à papier ;
- à certains produits en aval de la production qui contiennent une part importante de produits MACF ;
- et aux émissions indirectes⁸, y compris pour les secteurs du fer et de l'acier, de l'aluminium et de l'hydrogène.

1.2. Le MACF : un processus d'implémentation complexe et en constante évolution

Adopté par le Parlement européen en avril 2023, le MACF est entré en vigueur dans une phase transitoire s'étalant d'octobre 2023 à fin 2025. Durant cette période, aucun ajustement financier n'est requis, mais les importateurs sont tenus de respecter certaines obligations déclaratives, à savoir:

- déclarer les volumes de biens importés ;
- indiquer les émissions directes et indirectes liées à leur production ;
- renseigner le coût du carbone éventuellement payé dans le pays de production.

Pour se conformer au MACF, l'importateur est tenu de :

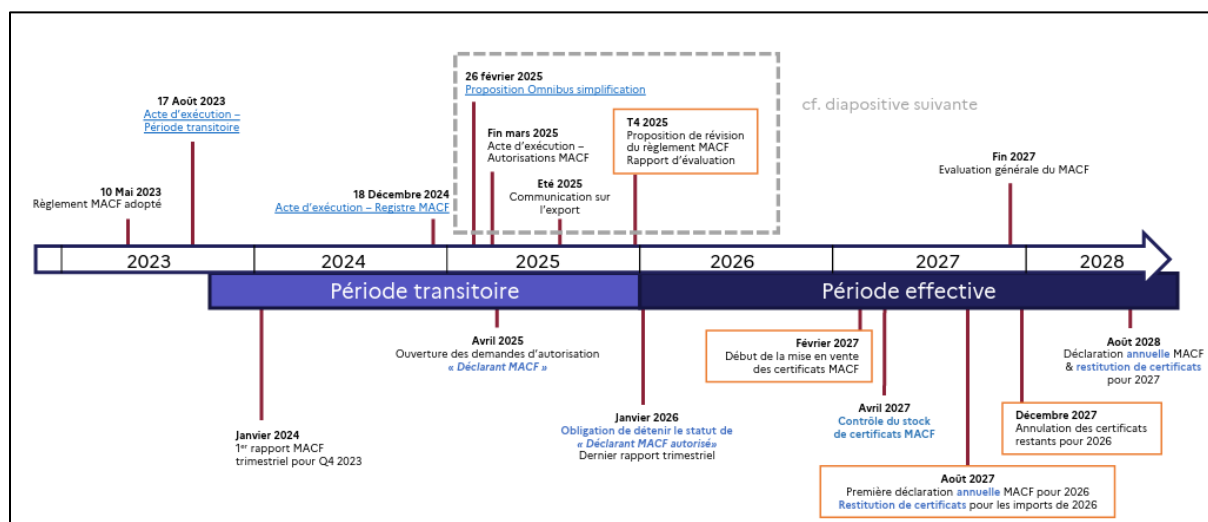
- s'enregistrer sur le registre MACF ;
- obtenir une autorisation de « déclarant MACF » ;
- calculer les émissions des produits importés en coordination avec ses partenaires commerciaux dans les pays tiers ;
- établir un rapport MACF ;
- maintenir un stock minimum de certificats MACF.

Ces certificats vont servir, dès que le mécanisme entrera en vigueur en janvier 2026, à payer l'ajustement financier correspondant aux émissions des produits importés. Par exemple, l'importation de 1 000 tonnes d'acier avec une intensité carbone de 1,2 tCO₂eq par tonne, nécessitera la restitution de 1 200 certificats MACF⁹ pour compenser les émissions associées.

⁸ Les émissions directes d'une entreprise correspondent aux gaz à effet de serre produits directement par ses propres installations. En revanche, les émissions indirectes proviennent de biens ou services achetés par l'entreprise mais produits par d'autres acteurs, comme les intrants utilisés dans la production ou l'électricité fournie par une centrale thermique.

⁹ Site d'information de la commission européenne sur le MACF (https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en)

Titre : calendrier de la mise en œuvre du MACF



Source : Direction générale de l'énergie et du climat- France

La phase transitoire susvisée a permis à l'UE d'accompagner progressivement les importateurs dans leur mise en conformité et de mener des campagnes de communication et d'information au profit des pays partenaires commerciaux. Elle a également permis de recueillir les premiers retours d'expérience et les analyser en vue d'ajuster le mécanisme dans le sens d'une meilleure efficacité. Plusieurs améliorations ont été ainsi actées¹⁰ :

- L'introduction d'un seuil annuel d'exemption de 50 tonnes de CO₂ (hors électricité et hydrogène) pour les petits importateurs, ce qui permet d'en exempter plus de 90 % tout en couvrant 99 % des émissions importées.
- La simplification des obligations financières, avec une réduction du nombre minimum de certificats MACF à détenir à la fin de chaque trimestre (passant de 80 % à 50 % des émissions des produits importés), afin d'éviter les achats excessifs, et de restreindre la possibilité pour les importateurs de revendre les certificats non utilisés.
- La simplification de la vérification des émissions en accordant aux vérificateurs un accès direct au portail des opérateurs situés dans les pays tiers et en prolongeant la date limite de déclaration annuelle des émissions de trois mois, passant ainsi du 31 mai au 31 août¹¹.
- La simplification de la procédure de déduction des prix carbone à travers la publication de prix carbone attribués par défaut aux différents pays. Toute demande de déduction du prix réellement payé doit être accompagnée de justificatifs certifiés.

Durant le troisième trimestre 2025, l'UE procède à la publication de la législation relative aux principes de vérification et d'accréditation du MACE. A signaler qu'une dernière évaluation sera

¹⁰ Conseil de l'union européenne, Communiqué de presse n°9113/25, Bruxelles, 23 mai 2025.

¹¹ Il convient de préciser que la désignation des établissements européens accrédités par l'UE, chargés du contrôle des bilans carbone, est encore en cours.

réalisée en fin de période transitoire, avant publication de la version finale de la législation relative au mécanisme¹². L'évaluation portera principalement sur trois points :

- L'avancement des discussions internationales sur l'action climatique ;
- L'impact du MACF sur les pays en développement et les pays moins avancés ;
- L'élargissement progressif du mécanisme :
 - ✓ aux produits des secteurs SEQUE-1 exposés à un risque de fuite de carbone (raffineries, produits chimiques, papier et pâte à papier) ;
 - ✓ aux émissions indirectes, y compris pour les secteurs du fer et de l'acier, de l'aluminium et de l'hydrogène, actuellement non concernés par le MACF.

Par ailleurs, la Commission européenne qui a présenté en juillet 2025, son cadre financier pluriannuel, prévoit de réserver au budget de l'UE 75 % des recettes générées par le MACF, soit environ 1,4 milliard d'euros par an¹³.

1.3. Le MACF : un mécanisme de décarbonation ou une barrière à l'entrée au marché européen ?

Les acteurs non européens considèrent pour leur part que le MACF exercera un effet similaire à une barrière tarifaire et désavantagera principalement les exportations des pays en développement puisqu'ils n'ont pas accès équitablement aux technologies et financements nécessaires à l'accélération de la décarbonation.

Le MACF est ainsi appréhendé¹⁴ surtout comme une barrière tarifaire que comme un outil environnemental, destinée à soutenir la compétitivité des entreprises européennes. Cette perception est partagée par plusieurs pays¹⁵, comme la Chine, le Brésil, l'Inde ou les États-Unis¹⁶, qui y voient un mécanisme protectionniste susceptible de contrevenir aux règles du commerce international.

Le MACF s'appuie sur le SEQUE-1 qui permet aux entreprises opérant dans l'UE de gérer leurs émissions de carbone et donne la possibilité d'arbitrer entre les options d'investir dans des technologies plus propres ou d'acheter des quotas d'émission sur le marché européen. Il demeure que SEQUE-1, tout en permettant aux industriels hors UE d'investir et de bénéficier du mécanisme à travers l'achat et la vente des quotas d'émissions, ne leur permet pas d'utiliser les quotas achetés pour compenser leurs propres émissions.

¹² Auditions des représentants de la Délégation de l'UE au Maroc, de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière et de la direction générale de l'action climatique de la commission Européenne, 21 février et 04 avril 2025, au siège du CESE

¹³ Commission européenne, Communiqué de presse, 16 juillet 2025 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1847)

¹⁴ Audition de la CGEM, 25 avril 2025

¹⁵ Joint Statement issued at the conclusion of the 30th BASIC Ministerial Meeting on Climate Change hosted by India on 8th April 2021 (<https://www.gov.za/nr/news/media-statements/joint-statement-issued-conclusion-30th-basic-ministerial-meeting-climate>)

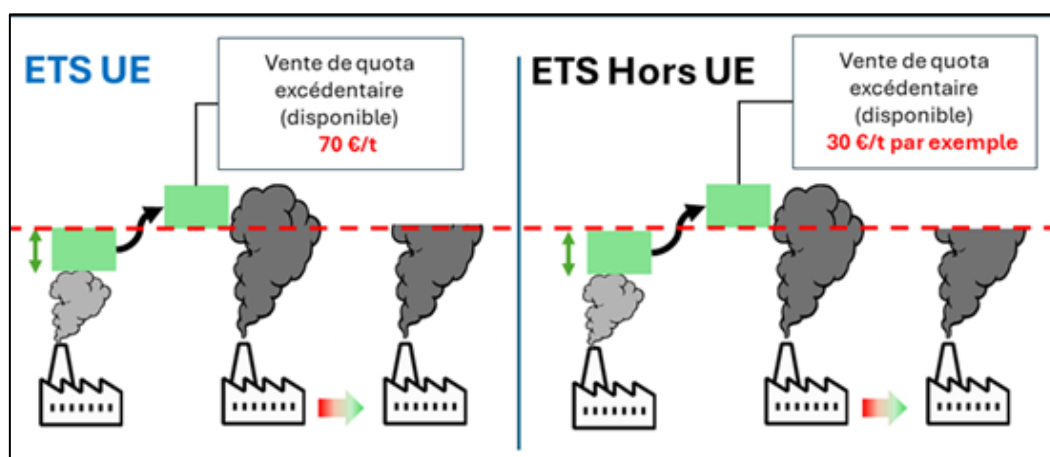
¹⁶ Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade, 25 août 2025 (https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en)

Le SEQUE-1 paraît donc, dans sa philosophie de décarbonation, réservé aux industriels de l'UE et le MACF, bien qu'il prenne en compte les taxes carbone payées dans les pays d'origine, ne tient pas compte des systèmes d'échanges de quotas développés par ses partenaires commerciaux.

Cette situation soulève trois points essentiels qui nécessitent des négociations avec l'UE:

- **Des normes définies par l'UE** : les produits importés doivent respecter les normes européennes, même si les pays tiers appliquent des règles environnementales plus strictes, qui ne sont toutefois pas reconnues par l'Union.
- **Une vérification limitée aux organismes européens** : seuls des vérificateurs européens peuvent actuellement certifier les émissions, ce qui induit des coûts élevés pour les industriels des pays tiers et pénalisent ceux qui ne disposent pas de marges financières suffisantes pour être en mesure de se mettre en conformité.
- **La non-reconnaissance des systèmes d'échanges quotas d'émissions des pays tiers**: le MACF ne prend pas en compte les systèmes d'échange de quotas d'émissions pour réduire les émissions des entreprises de certains pays disposant de systèmes spécifiques. Seules les taxes carbone effectivement payées sont reconnues. En pratique, le MACF agit comme un mécanisme douanier visant à équilibrer les coûts du carbone entre les industriels européens et non-européens, plutôt que comme dispositif d'incitation des industriels hors UE à réduire leurs émissions.

Le schéma ci-dessous illustre la problématique de non-reconnaissance du carbone payé dans le cas de deux systèmes d'échange d'émissions différents :



À gauche, dans le cadre du SEQUE-UE, les entreprises européennes doivent compenser leurs émissions au prix du marché européen (ici 70 €/t). Les excédents de quotas peuvent ainsi être vendus.

À droite, pour les industriels hors UE, la compensation des émissions peut être réalisée au prix local du marché (ici 30 €/t). Cependant, lors de l'importation vers l'Europe, ils doivent payer la différence (40 €/t dans cet exemple) afin d'aligner le coût carbone sur celui applicable dans l'UE. Il paraît clairement que le MACF agit davantage comme un outil de protection du marché européen qu'en tant que mécanisme de réduction directe des émissions de GES.

En plus des conditions contraignantes qu'impose le MACF sur les pays les moins avancés pour accéder au marché européen, il ne permet pas de donner corps aux principes de la transition juste ni celui des responsabilités différenciées stipulés par l'Accord de Paris¹⁷ pour le climat, surtout si l'on sait que l'UE fait partie des principaux pollueurs historiques. Son application en l'état à des pays tels que le Maroc, qui contribue peu aux émissions mondiales, est de nature à entraîner des coûts supplémentaires et partant de peser sur leur dynamique de développement.

II. Comment le Maroc prépare sa transition à l'entrée en vigueur du MACF en 2026 ?

A court terme, il est manifeste que l'impact de l'entrée en vigueur du MACF sur l'économie marocaine est limité. Une faible proportion des exportations marocaines vers l'UE est concernée (3,7 %), constituée en majeure partie par les engrais phosphatés¹⁸. Les industriels concernés sont principalement de grands groupes, déjà engagés dans des stratégies de décarbonation ou disposant des ressources nécessaires pour s'adapter aux normes européennes.

Au-delà de 2026, l'UE prévoit cependant d'élargir l'application du MACF à d'autres produits, aux émissions indirectes et aux produits en aval. Cette extension pourrait graduellement toucher un volume beaucoup plus important d'exportations marocaines. Elle concernera notamment des produits qui ne relèvent pas directement du SEQE-1, mais qui subiront l'augmentation des coûts du carbone et la suppression progressive des quotas gratuits pour les secteurs relevant du SEQE-1.

En guise d'illustration, toute production utilisant de l'acier pourrait être concernée, ce qui impacterait sur des secteurs-clés tels que l'automobile ou l'aéronautique. D'autres secteurs stratégiques pourraient également être affectés, tels que l'agriculture à travers les engrais ou le transport aérien si le MACF s'applique aux vols vers et depuis l'Europe.

Il est important de souligner que l'UE n'est pas la seule à mettre en place une tarification carbone (voir encadré 1). De plus en plus de pays et de territoires adoptent des mécanismes similaires pour intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre dans le prix des produits.

Encadré 1 : Tarification carbone dans le Monde

La tarification carbone est un outil central de la politique climatique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en mettant un prix sur le carbone. Elle incite les acteurs économiques — industriels ou consommateurs — à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement et à investir dans des solutions innovantes telles que l'efficacité énergétique, l'électricité verte ou l'économie circulaire.

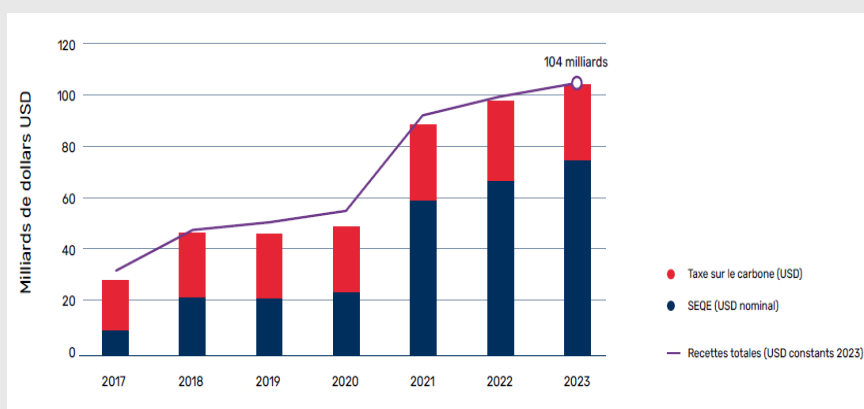
¹⁷ Article 2, paragraphe 2 de l'accord de Paris pour le climat : « Cet accord sera mis en œuvre conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes situations nationales »

¹⁸ Auditions des représentants de la Délégation de l'UE au Maroc, de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière et de la direction générale de l'action climatique de la commission Européenne, 21 février et 04 avril 2025

Concrètement, la tarification carbone permet d'intégrer dans le coût des biens et services les externalités environnementales, influençant ainsi les décisions en matière d'investissement, de production et de consommation. Elle est principalement appliquée dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie et peut prendre deux formes :

- Une **taxe carbone**, avec un prix fixe par tonne de CO₂ ;
- Un **système d'échange des quotas d'émissions** (SEQE), où le prix varie selon l'offre et la demande.

À ce jour, 75¹⁹ instruments de tarification carbone existent dans le monde, dont 36 SEQE²⁰, couvrant environ 24 % des émissions mondiales de GES et générant 100 milliards de dollars en 2023²¹. La majeure partie de ces recettes provient des SEQE.



Source : banque mondiale

La mise en place du MACF par l'UE en 2023 a stimulé le recours à ces instruments, poussant plusieurs pays à instaurer leur propre taxe carbone ou SEQE sur les mêmes secteurs ciblés par le MACF. En 2024, 26²² pays développent ou étudient la faisabilité de mettre en place leurs propres SEQE, tandis que d'autres, dont le Maroc²³, mettent en place des taxes carbone. Cela permet aux pays exportateurs de conserver une partie des recettes générées dans leurs propres économies puisque le MACF permet de déduire le coût du carbone payé dans le pays d'origine.

Cependant, la liaison entre les différents SEQE, quasi-cloisonnés, est une tâche difficile et complexe et peut freiner les efforts mondiaux pour atteindre la neutralité carbone. Cette difficulté s'explique par :

- La différence des niveaux des prix du carbone entre pays, le SEQE de l'UE restant le plus élevé au niveau international ;
- La diversité et la complexité des systèmes de mesure, rapportage et vérification (MRV) des émissions ;

¹⁹ Groupe de la Banque mondiale, Etat et tendances de la tarification du carbone, résumé analytique, 2024, p2

²⁰ Partenariat international de l'action du carbone (ICAP), Echange de quotas d'émission dans le Monde, rapport annuel 2024, p 19

²¹ Groupe de la Banque mondiale, Etat et tendances de la tarification du carbone, résumé analytique, 2024, p6

²² Partenariat international de l'action du carbone (ICAP), Echange de quotas d'émission dans le Monde, rapport annuel 2024, p 19

²³ Audition de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, vendredi 14 mars 2025, siège du CESE

- La différence des secteurs couverts par chaque SEQE.

La mise en place du MACF a également encouragé des négociations bilatérales pour harmoniser les systèmes. Par exemple, l'UE et le Royaume-Uni — qui a instauré son SEQE en 2021 et prévoit son MACF à partir de janvier 2027 — se sont engagés²⁴ en mai 2025 à établir un lien entre leurs SEQE, créant ainsi des conditions d'exemptions mutuelles au niveau de leurs MACF respectifs.

Pour les pays en développement, la tarification carbone demeure peu développée, notamment en raison de son impact potentiel sur la compétitivité des industries et des niveaux de prix. A cet effet, l'introduction progressive et adaptée aux contextes socio-économiques nationaux de ces pays est primordiale et doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de développement durable.

Cette dynamique à l'œuvre au niveau mondial pourrait, au même titre que le MACF, impacter les exportations des autres partenaires commerciaux du Maroc. Cela pourrait peser sur la compétitivité du pays et sur son positionnement stratégique sur les marchés internationaux, en particulier si ses industries ne disposent pas des moyens techniques et financiers pour réduire leurs émissions et s'adapter à ces nouvelles normes techniques et environnementales.

Dans ce contexte d'évolution des réglementations européennes et internationales, il est donc essentiel d'anticiper les changements, de diversifier les approches et d'accélérer la mise en œuvre de stratégies de décarbonation.

2.1. Une stratégie nationale bas carbone 2050 en cours de déploiement

Le Maroc conduit depuis plusieurs années une politique environnementale ambitieuse, articulée autour de stratégies, plans et feuilles de route²⁵ visant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le pays s'est aussi engagé à réduire ses émissions de GES de 45,5 %, avec un objectif inconditionnel, sans aide extérieure de financement, de -18,3 % par rapport au scénario « *statut quo* » d'ici 2030²⁶. Ces engagements sont actuellement en cours d'actualisation dans le cadre de la nouvelle CDN 3.0 à l'horizon 2035, qui fait de la décarbonation industrielle une priorité stratégique.

Pour traduire ces ambitions en actions concrètes, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) constitue l'outil central de mise en œuvre. Élaborée en 2021 pour atteindre la neutralité carbone de l'économie nationale à l'horizon 2050, elle a été actualisée en 2023 pour intégrer des objectifs de décarbonation chiffrés ainsi que des études d'impact. La SNBC a consacré deux de ses quatre orientations stratégiques à l'accélération de la décarbonation des secteurs énergétique et industriel²⁷, à travers :

²⁴ Commission européenne, Communiqué de presse, 19 mai 2025

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1267)

²⁵ CDN (2016, 2021, en cours d'actualisation en 2025), stratégie nationale de développement durable 2017 (en cours d'actualisation), plan climat national 2020-2030, plan climat régionaux 2020, stratégie nationale bas carbone 2021, feuille de route de l'hydrogène vert 2021, offre Maroc Hydrogène vert (2024).

²⁶ Département du développement durable, contribution déterminée au niveau national, CDN Maroc, Juin 2021, p4

²⁷ Audition du département ministériel chargé du développement durable, 02 mai 2025

- **l'accélération du développement des énergies renouvelables**, visant à atteindre un mix électrique décarboné généralisé à 96 % d'ici 2050, et le développement de l'hydrogène vert pour soutenir la décarbonation de l'industrie lourde et du fret routier ;
- **la généralisation de l'efficacité énergétique et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles** dans tous les secteurs, notamment l'industrie, le bâtiment et le transport, ainsi que le soutien aux nouvelles filières de l'économie circulaire et de valorisation des déchets.

Dans le cadre de la SNBC, un plan sectoriel de décarbonation (PSD) pour l'industrie a été élaboré. Ce plan vise principalement à accélérer la décarbonation du tissu industriel national, qui représente environ 19%²⁸ des émissions totales de GES. Il cible en premier lieu la réduction des émissions liées à la combustion des énergies fossiles, puis celles provenant des processus industriels.

La SNBC prévoit également le développement, en partenariat avec les industriels, de la filière de capture, d'utilisation, de stockage et de valorisation du carbone (CCUS), considérée comme un levier essentiel pour accélérer la neutralité carbone de l'industrie.

Parallèlement, le gouvernement a mis à disposition des industriels marocains des outils d'accompagnement visant à accélérer leur préparation au MACF. Dans ce cadre, le ministère de l'industrie et du commerce (MIC) a abondé le fonds des zones industrielles durables (FONZID)²⁹ d'un budget additionnel de 30 millions de dollars pour soutenir le développement de zones industrielles durables, dont 50 % financés par l'État. Après une première édition ayant permis le lancement de neuf projets³⁰ pour un investissement global de 80 millions de dollars, le MIC a reconduit en 2023 un deuxième appel à projets, ouvert aux investisseurs publics et privés ainsi qu'aux industriels souhaitant développer et gérer des zones industrielles durables.

Le MIC a également mis en place le programme « *Tatwir Économie Verte* » pour accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises industrielles (TPME) dans leur transition vers la décarbonation. Lancé dans le cadre du plan de relance industrielle 2021-2023, dont l'un des axes stratégiques est de positionner le Royaume comme une base industrielle décarbonée et circulaire, ce programme offre aux TPME un soutien financier direct ainsi qu'un accompagnement en conseil et expertise. Il vise à soutenir des projets portant sur l'intégration des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le recyclage, la valorisation des déchets et la mise en place de stations de réutilisation des eaux usées.

En matière de décarbonation sectorielle, le MIC a accompagné le secteur du ciment et du béton, en partenariat avec l'association professionnelle des cimentiers (APC) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), dans l'élaboration d'une feuille de route visant la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour ce secteur.

Dans la même dynamique, le MIC soutient d'autres secteurs industriels dans la définition de leurs feuilles de route pour la décarbonation, notamment le secteur de l'acier, en partenariat

²⁸ Audition du ministère de l'Industrie et du commerce (MIC), vendredi 28 mars 2025, siège du CESE

²⁹ Idem

³⁰ Le MIC, l'appel à projets de la 2^{ème} édition du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), Communiqué de presse, 1 février 2023.

avec l'UE et la GIZ, ainsi que le secteur agroalimentaire, en collaboration étroite avec la fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI).

Encadré 2 : Feuille de route de décarbonation de l'office chérifien du phosphate³¹ (OCP)

Le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) a mis en place depuis plusieurs années une feuille de route intégrée de décarbonation, assortie d'objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par type d'investissement vert. Le programme d'investissement vert pour la période 2023-2027 se concentre sur plusieurs axes principaux :

- le développement des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert ;
- l'utilisation des eaux non conventionnelles, telles que l'eau dessalée et l'eau réutilisée ;
- le développement de filières innovantes, incluant la capture et la valorisation du carbone, ainsi que la production d'ammoniac vert et de ses dérivés.

Parmi les actions concrètes déjà réalisées, l'OCP a remplacé le transport de 70 % de sa production de la mine de Khouribga par un pipeline de 187 km jusqu'à l'usine de traitement de Jorf Lasfar, au lieu du transport ferroviaire, ce qui a permis d'éviter l'émission de 665 000 t de CO₂. En parallèle, le groupe a engagé un programme de restauration des anciennes mines en plantant 4,5 millions d'arbres.

En matière de consommation énergétique, l'OCP utilise 90 % d'énergie régénérée, via la vapeur dégagée par ses installations de production d'acide sulfurique, évitant ainsi 2 036 160 t de CO₂. La mise en service de son parc éolien a permis de réduire les émissions de 370 000 t de CO₂. Le groupe ambitionne d'atteindre une part de 100 % d'approvisionnement en énergies renouvelables d'ici 2027, ce qui pourrait éviter 800 000 t supplémentaires de CO₂.

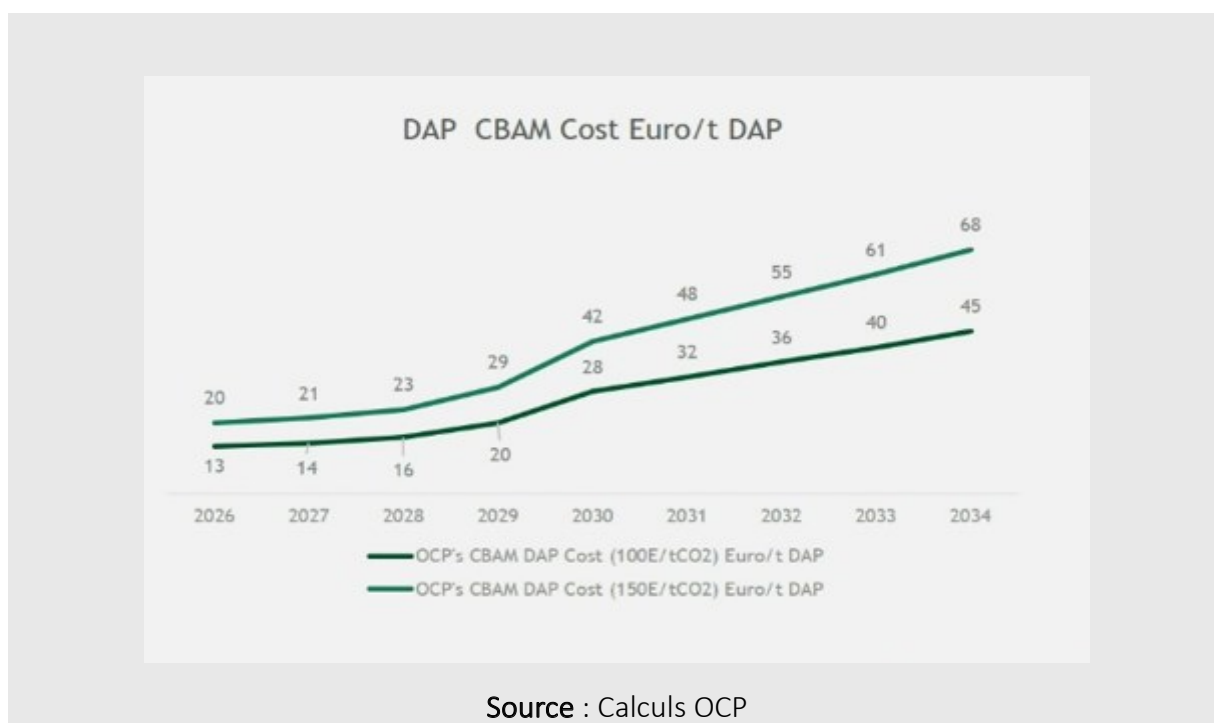
À moyen terme, l'OCP développe la filière Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) pour capturer et valoriser 80 % des émissions issues de la production d'acide phosphorique. Parallèlement, la production d'ammoniac vert vise à renforcer la compétitivité du groupe sur le marché international des engrais, en particulier pour les engrais verts et les solutions adaptées aux besoins spécifiques des sols et cultures.

Pour se conformer aux normes du MACF, l'OCP a adopté les standards PAS 2050³² (ISO) afin de calculer ses émissions directes et indirectes. Depuis l'entrée en vigueur de la période transitoire du MACF en 2023, le groupe partage avec ses clients européens ses déclarations en émissions de GES directes et indirectes émanant de la production des engrais binaires *di-ammonium phosphate* (DAP). Selon les études d'impact réalisées par l'OCP³³, avec un coût du carbone compris entre 100 et 150 €/t CO₂ et un facteur d'émission de l'ammoniac de 1,44, l'ajustement financier aux frontières de l'UE devrait atteindre 13 à 20 €/t dès 2026, pour évoluer à 45 à 68 €/t à l'horizon 2034.

³¹ Audition de l'office chérifien des phosphates (OCP), vendredi 21 mars 2025 au siège du CESE.

³² La norme PAS 2050 est une norme consensuelle et applicable à l'échelle internationale dans le calcul des GES.

³³ Audition de l'office chérifien des phosphates (OCP), vendredi 21 mars 2025 au siège du CESE.



2.2. Une mise en place graduelle de la taxe carbone

La loi-cadre portant réforme fiscale publiée en 2021³⁴, prévoit dans son article 7, l'introduction d'une taxe carbone pour la préservation de l'environnement. En parallèle, le ministère de l'économie et des finances a lancé en 2024³⁵, l'étude de la mise en place d'une taxe carbone dont l'objectif principal est d'inciter les industriels à adopter des systèmes de production bas carbone, tout en préservant la compétitivité des entreprises marocaines à l'international.

Les pouvoirs publics comptent, ainsi, instaurer progressivement une taxe carbone sur les secteurs concernés par le MACF³⁶. À l'approche de l'entrée en vigueur de ce mécanisme en 2026, cette mesure fiscale permettra au Maroc de réduire l'impact du MACF sur la compétitivité de ses exportations, tout en conservant sur le territoire national les recettes générées par la taxe carbone, évitant de ce fait un transfert de capitaux à l'étranger. La mise en œuvre de cette taxe reposera sur les principes³⁷ suivants:

- L'application d'un taux de taxation compris entre 5 et 10 dollars par tonne équivalent CO₂, conformément aux recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en lien avec la mise en place d'une tarification carbone.
- L'application graduelle de la taxe aux produits des secteurs visés par le MACF.
- La transformation de certaines taxes existantes telles que la taxe parafiscale sur le ciment et la taxe sur le fer à béton, en taxes carbone, en vu de limiter l'impact sur la

³⁴ Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) de la loi cadre 69-19 portant sur la réforme fiscale.

³⁵ Ministère de l'économie et des finances, rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique, 2023

³⁶ Audition de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, vendredi 14 mars 2025, siège du CESE

³⁷ Idem

compétitivité des industriels nationaux et sur les prix de vente des produits au niveau national.

- L'application d'une taxe carbone sur les secteurs les plus organisés pour faciliter le dialogue et les négociations avec les fédérations professionnelles les représentant.
- La priorisation des secteurs produisant les mêmes produits ayant des émissions directes et indirectes de GES similaires, afin de maîtriser le processus d'application avant d'étendre la taxe à des secteurs plus complexes, caractérisés par des produits divers et un grand nombre d'intrants dans leur processus de production.

A titre d'exemple, l'approche retenue consiste à convertir progressivement la taxe parafiscale actuelle sur le ciment de 150 DH/tonne en une taxe carbone, jusqu'à atteindre une répartition finale de 100 DH/tonne pour la taxe carbone et 50 DH/tonne pour la taxe parafiscale³⁸.

Encadré 3 : Production de ciment et émissions de CO₂

La production d'une tonne de ciment génère en moyenne entre 800 kg et 1 tonne de CO₂. Ces émissions proviennent principalement de la décarbonation du calcaire lors de la fabrication du *clinker*, un composant essentiel du ciment, qui est ensuite exporté vers l'Union européenne.

Pour intégrer ces émissions dans le mécanisme de tarification carbone, un coefficient d'émission de 1,094 t CO₂³⁹ par tonne de ciment est retenu. Ainsi, la taxe parafiscale actuelle de 50 DH par tonne de ciment sera progressivement convertie en taxe carbone, équivalente à 55 DH par tonne de CO₂. Concrètement, pour chaque tonne de ciment produite, cette taxe carbone s'appliquera en fonction de la quantité de CO₂ effectivement émise.

Dans le cadre de la préparation à l'entrée en vigueur de la taxe carbone, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), en sa qualité d'autorité compétente, prévoit de renforcer les compétences de ses équipes en formant 60 agents douaniers sur les principes de la décarbonation et le calcul des émissions de GES⁴⁰. Par ailleurs, l'IMANOR⁴¹ a été désigné comme organe certificateur des émissions de GES des industriels marocains⁴². Les entreprises paieront ainsi la taxe carbone sur la base de leurs déclarations d'émissions, qui seront, par la suite, certifiées par les services d'IMANOR aux fins de tester la véracité.

Au-delà de la certification liée à la taxe carbone, l'IMANOR s'est donné comme objectif l'obtention de l'accréditation européenne en matière de vérification des émissions de GES afin de faciliter les démarches administratives des industriels marocains et de réduire les coûts liés à la vérification de leurs bilans carbone appliqués par les organismes européens de vérification.

Selon les prévisions de l'ADII, la taxe carbone pourrait générer entre 2,7 et 3 milliards de dirhams par an⁴³. L'affectation de ces ressources n'a pas, à date, été définie. Trois scénarios font

³⁸ Idem

³⁹ Idem

⁴⁰ Idem

⁴¹ Institut Marocain de Normalisation

⁴² loi n° 75.24, modifiant et complétant la loi n° 12.06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation publié au BO le 25 août 2025

⁴³ Audition de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, vendredi 14 mars 2025

actuellement l'objet d'un examen: une intégration directe au budget général de l'État, la création d'un fonds de soutien social destiné aux consommateurs, ou alors la constitution d'un fonds dédié au financement des actions de lutte contre les effets des changements climatiques. Le scénario alternatif d'une combinaison entre ces différentes options pourrait également être envisagé.

2.3. Des actions et des initiatives pour accompagner les industriels dans l'adaptation aux exigences du MACF

En matière d'adaptation de l'industrie nationale aux exigences techniques du MACF, les pouvoirs publics ainsi que les principaux exportateurs des secteurs concernés ont déjà engagé plusieurs initiatives afin de renforcer leur préparation à son entrée en vigueur prévue en janvier 2026.

Les initiatives des pouvoirs publics

Pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre requis par le MACF, les départements de l'industrie et du développement durable, en partenariat étroit avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement (FM6PE), l'IMANOR, la DGCT⁴⁴ et l'AMEE⁴⁵, ont développé des modules de formation dédiés⁴⁶. Parallèlement, la FM6PE a mis à disposition des industriels un outil de calcul du bilan carbone, accessible gratuitement, pour faciliter le suivi et l'évaluation de leurs émissions de GES⁴⁷.

S'agissant des émissions indirectes de GES liées à l'électricité utilisée par les secteurs concernés par le MACF, l'ONEE⁴⁸ a mis à la disposition des industriels un bilan carbone de l'électricité fournie, dans le sens de limiter leur recours aux valeurs par défaut établies par l'UE. Avant la publication du décret⁴⁹ définissant les conditions d'attribution du certificat d'origine pour l'énergie électrique issue de sources renouvelables, l'ONEE a mis en place une certification provisoire d'origine⁵⁰ pour l'électricité renouvelable utilisée dans les installations industrielles concernées.

Par ailleurs et pour préparer l'application effective du MACF, l'ONEE⁵¹ a identifié les industriels concernés par le mécanisme afin de les accompagner en priorité et de faciliter leur accès à l'électricité renouvelable, principalement en moyenne tension.

Les initiatives du secteur privé

Depuis l'instauration du MACF par l'UE, la CGEM a déployé un ensemble d'actions pour accompagner les industriels marocains. Elle a ainsi intensifié les séances d'information, de

⁴⁴ Direction Générale des Collectivités Territoriales

⁴⁵ Agence Marocaine de l'Efficacité Énergétique

⁴⁶ Audition de Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement, vendredi 18 avril 2025

⁴⁷ <https://www.bilancarbonemaroc.org/>

⁴⁸ Audition de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau au siège du CESE, jeudi 05 juin 2025

⁴⁹ Décret n° 761.24.2 sur la fixation des conditions d'octroi d'un « certificat d'origine » pour l'énergie électrique issue de sources renouvelables et de l'autorité compétente pour le délivrer. En application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 13.09 relative aux énergies renouvelables, tel que modifié et complété, et l'article 16 de la loi n° 82.21 relative à l'autoproduction d'énergie électrique. Le projet de décret a été approuvé par le conseil du gouvernement le 12 septembre 2024.

⁵⁰ Audition de l'ONEE au siège du CESE, jeudi 05 juin 2025

⁵¹ idem

sensibilisation et de formation, notamment via ses antennes régionales, afin de préparer les entreprises aux exigences du mécanisme.

Par ailleurs, la CGEM a mis en place une plateforme dédiée à la décarbonation⁵², accompagnée d'un guide pratique, développés en partenariat avec l'UE et la BEI. Ces outils visent à soutenir les entreprises dans leur processus de décarbonation et fournissent également des informations sur le MACF.

Enfin, la CGEM⁵³ a ouvert une antenne à Bruxelles pour assurer un suivi permanent et une veille stratégique, en mobilisant également des experts internationaux pour une préparation efficace des industriels marocains à ce mécanisme.

La coopération internationale

Dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, le Maroc figure parmi les rares pays tiers invités à participer, en tant qu'observateur, au groupe d'experts informel sur le MACF⁵⁴. Ce groupe assiste la Commission européenne dans le développement et la mise en œuvre du mécanisme, notamment pour la préparation et l'adoption des actes délégués.

En outre, des ateliers de dialogue⁵⁵ ont été organisés par l'UE avec les principaux acteurs institutionnels et industriels marocains dans le cadre du Partenariat Vert Maroc-UE. Ces rencontres visent à informer sur les évolutions du MACF et à échanger sur les mesures à adopter pour s'y préparer efficacement.

Enfin, l'UE, en partenariat avec la coopération allemande, cofinance le projet « *transition juste: incitations économiques pour une politique climatique et mise en œuvre réussie de la CDN* ». Mis en œuvre par la GIZ, ce projet inclut un soutien aux industries et acteurs marocains dans la mesure de leurs émissions et la mise en place de stratégies de décarbonation, dans une perspective de préparation au MACF.

III. Des défis importants à relever

Les auditions menées par le CESE auprès d'experts et d'acteurs concernés par le MACF, complétées par l'analyse des documents officiels nationaux et des publications récentes de l'UE, ont permis d'identifier un ensemble de défis majeurs. Ces défis convoquent des réponses rapides, coordonnées et adaptées à court, moyen et long terme, de la part des acteurs publics comme privés. L'objectif serait de transformer le MACF en une opportunité de renforcement de la compétitivité des exportations marocaines vers le marché européen et les autres marchés qui adoptent des mesures similaires tout en atteignant les objectifs nationaux en réduction des émissions de GES notamment du secteur industriel.

⁵² <https://decarbonation.cgem.ma/>

⁵³ Audition de la CGEM au siège du CESE, vendredi 25 avril 2025

⁵⁴ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=3927&fromMeetings=true&meetingId=62165>

⁵⁵ Auditions des représentants de la Délégation de l'UE au Maroc, de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière et de la direction générale de l'action climatique de la commission Européenne, 21 février et 04 avril 2025

3.1. Un manque patent de ressources humaines qualifiées et d'informations fiables et standardisées

Il est important de souligner que les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'un même produit peuvent varier selon plusieurs paramètres tels que le type d'installation industrielle, sa localisation, l'énergie utilisée, l'efficacité énergétique des équipements, ainsi que la nature et l'origine des intrants. Le calcul précis de ces émissions constitue donc un exercice technique complexe, qui implique :

- la collecte de données fiables et précises sur les émissions des industriels;
- la détermination de facteurs d'émission pertinents ;
- la prise en compte de la spécificité de chaque produit et de sa chaîne d'approvisionnement.

Les industriels auditionnés⁵⁶ par le CESE soulignent, à cet égard, une pénurie de ressources humaines formées et qualifiées pour réaliser ces calculs conformément aux normes européennes.

Certains industriels tels que l'OCP⁵⁷, grand importateur d'intrants, rencontrent également des difficultés pour obtenir de leurs fournisseurs des données précises sur les émissions de GES associées auxdits intrants importés. En l'absence d'informations exactes et certifiées d'émissions, le portail MACF applique des valeurs par défaut, généralement élevées, avec une incidence importante sur le niveau de compétitivité des exportateurs marocains sur le marché européen.

Face aux évolutions en cours du MACF et aux ajustements attendus avant son entrée en vigueur en janvier 2026, les industriels marocains, et en particulier les PME, n'ont pas toujours accès à des informations fiables, standardisées et actualisées⁵⁸.

3.2. Des exigences techniques contraignantes et des investissements coûteux pour les industriels nationaux

La réalisation des bilans carbone, obligatoire pour se conformer au MACF, représente un coût élevé selon les industriels marocains, et peut affecter leur compétitivité sur le marché européen. En l'absence de déclarations d'émissions exactes, le portail MACF utilise des valeurs par défaut souvent élevées, ce qui pénalise les exportations non pas pour leurs hautes teneurs en CO₂ mais plutôt pour l'absence d'un bilan carbone. Lorsqu'un importateur opte pour la déclaration de ses émissions, celles-ci doivent être validées par un cabinet européen accrédité par l'UE, chargé de vérifier la conformité du bilan carbone avant toute autorisation d'importation. Cette exigence génère des coûts supplémentaires pour les exportateurs comme pour les importateurs. De plus, il est important de préciser que les investissements nécessaires pour adapter l'outil industriel aux exigences du MACF – suivi et collecte des données sur les

⁵⁶ Audition de la CGEM, 25 avril 2025

⁵⁷ Audition de l'office chérifien des phosphates (OCP), vendredi 21 mars 2025

⁵⁸ Audition de la CGEM, 25 avril 2025

transformer cette nouvelle mesure réglementaire en une opportunité stratégique pour renforcer sa compétitivité industrielle et accélérer sa transition bas carbone. Pour ce faire, le Conseil souligne la nécessité d'adopter une démarche intégrée et coordonnée entre les différentes parties prenantes des secteurs public et privé, visant à préparer efficacement les exportateurs nationaux aux exigences du MACF, à accélérer la décarbonation des secteurs énergétique et industriel dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, à mobiliser les financements nécessaires, à renforcer les capacités techniques et institutionnelles du pays, tout en consolidant la coopération régionale et internationale avec les partenaires commerciaux.

Dans ce cadre, le CESE propose un ensemble de recommandations structurées autour de quatre axes :

Axe 1 : Doter le Maroc d'un cadre institutionnel et opérationnel pour préparer efficacement ses exportateurs au MACF

Coordination institutionnelle

- Instituer un dispositif national de pilotage du MACF, rassemblant l'ensemble des institutions concernées, afin de garantir l'harmonisation des actions et la réactivité face aux évolutions futures du mécanisme.
- Créer une cellule nationale de veille et de suivi dédiée au MACF, chargée d'accompagner prioritairement les PME en leur fournissant des informations fiables et actualisées, afin d'anticiper les évolutions du mécanisme et de renforcer leur préparation à ses exigences.

Renforcement des compétences et expertise technique

- Mettre en place des cursus spécifiques pour le développement des compétences en calcul des bilans carbone, tant dans l'enseignement universitaire que dans la formation professionnelle et continue.
- Instaurer une procédure officielle d'agrément des auditeurs de bilans carbone, sous l'autorité de l'IMANOR, afin de garantir la fiabilité et la conformité des vérifications réalisées dans le cadre du MACF.
- Renforcer et soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine de la décarbonation, afin de développer des solutions technologiques adaptées aux exigences du MACF et de favoriser la compétitivité de l'industrie nationale.

Financement et accompagnement des industriels

- Créer un fonds national de soutien et d'accompagnement des PME exportatrices vers l'UE, visant à :
 - ✓ couvrir partiellement les dépenses liées à l'établissement de leurs bilans carbone ;
 - ✓ soutenir leurs investissements pour la décarbonation de leurs installations industrielles et renforcer leur compétitivité sur le marché européen.
- Renforcer et accélérer la mobilisation des financements verts, en partenariat avec les bailleurs de fonds, afin de soutenir la décarbonation des secteurs de l'énergie et de

l'industrie, incluant les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et les technologies de captage et valorisation du carbone.

Axe 2 : Mettre en place un cadre stratégique national de tarification carbone, cohérent et progressif

- Développer une stratégie nationale de tarification carbone claire et alignée sur les engagements du Maroc en matière de réduction des émissions de GES. Pour garantir l'efficacité de cette stratégie et son appropriation par l'ensemble des acteurs concernés, le CESE recommande:
 - ✓ Réaliser, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, des études approfondies sur les effets des différents outils de tarification carbone (taxe carbone ou système d'échange de quotas d'émissions) afin d'anticiper leurs répercussions sur l'économie nationale et sur la compétitivité des exportations.
 - ✓ Assurer le suivi et l'évaluation de l'impact de la tarification carbone en développant des indicateurs précis pour mesurer les progrès en matière de réduction des émissions de CO₂, afin d'ajuster les mécanismes de taxation et d'accompagnement en fonction des résultats obtenus et des besoins réels.
 - ✓ Développer, à moyen terme et en concertation avec les industriels nationaux, un système d'échange de quotas carbone au Maroc pour accélérer la décarbonation des secteurs énergétique et industriel, tout en mettant en place un mécanisme d'ajustement aux frontières du Maroc pour garantir une concurrence équilibrée entre produits nationaux et importés.
- Harmoniser et renforcer les normes, méthodes et mécanismes de calcul et de vérification des émissions de GES à travers:
 - ✓ Engager rapidement des négociations avec l'UE pour obtenir l'accréditation européenne du système national de vérification des émissions de GES associé à la taxe carbone afin de permettre aux exportateurs d'utiliser un dispositif national reconnu par l'UE et de réduire leurs coûts.
 - ✓ Collaborer avec les parties prenantes nationales et internationales pour garantir la cohérence et l'harmonisation des normes et méthodes de calcul des bilans carbone.
- Affecter, au minimum, une partie des recettes générées par la tarification carbone à un fonds dédié au soutien et à l'accompagnement des PME dans leurs investissements de décarbonation.

Axe 3 : Accélérer l'opérationnalisation de la stratégie bas carbone

- Mettre en place une cartographie nationale des industries, classées selon leur niveau d'émissions de GES, et élaborer des feuilles de route dédiées pour chaque secteur industriel, pour accompagner et accélérer leur adaptation aux exigences du MACF.
- Accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et garantir l'accès à l'électricité verte pour l'ensemble des industriels, avec un suivi de traçabilité, en particulier au niveau de la moyenne tension.

- Accélérer la transition énergétique au gaz naturel pour les industries concernées par le MACF afin de réduire leur dépendance aux énergies fossiles fortement émettrices de GES, telles que le fioul, le diesel et le charbon.
- Accélérer la mise en place d'un système national de mesure, rapportage et vérification (MRV), conforme aux normes internationales, afin de suivre précisément les émissions de GES et de réaliser des études d'impact pour garantir l'atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions.
- Développer la filière de capture et valorisation du carbone, incluant la recherche, la formation, l'accompagnement des industriels et la création de débouchés économiques.
- Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à destination des industriels et du grand public, afin de favoriser l'adhésion et l'acceptation d'une transition vers un environnement décarboné.

Axe 4 : Renforcer la coopération internationale et régionale pour soutenir la compétitivité des exportateurs marocains et l'efficacité de la transition bas carbone

- Renforcer la coopération Maroc-Afrique pour développer une capacité régionale de négociation sur le MACF, afin de défendre les intérêts des pays africains à faibles émissions et de négocier un traitement différencié favorable (moratoire, taux spécifiques, *etc.*) pour leurs produits, conformément à l'article 2 de l'Accord de Paris pour le climat et aux principes de justice environnementale.
- Négocier la réallocation d'une partie des recettes générées par les certificats MACF afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'adaptation aux exigences techniques du mécanisme.
- Dans le cas de la mise en place d'un SEQE national, le CESE recommande de :
 - ✓ Chercher à aligner le SEQE national avec ceux des partenaires commerciaux ayant des niveaux comparables de tarification carbone, afin de renforcer la compétitivité des exportations marocaines et l'efficacité de l'action climatique mondiale.
 - ✓ Négocier la prise en compte des efforts de réduction des GES réalisés par les industriels marocains au sein de ce futur SEQE national.

*

* *

Annexes

Annexe 1 : Liste des membres de la commission chargée des affaires économiques et des projets stratégiques

Moncef Ziani (Président)
Tarik Aguzoul (Vice-président)
Ali Ghannam (Rapporteur)
Abdelkarim Foutat (Vice-rapporteur)

Mouncef Kettani
Ahmed Abbouh
Hassan Boubrik
Mohammed Alaoui
Khalida Azbane
Allal Benlarbi
Abdellah Mouttaqi
Latifa Benwakrim
Mohammed Fikrat
Amine Mounir Alaoui
Abdallah Deguig
Mohamed Mostaghfir
Hajbouha Zoubeir
Ahmed Ouayach
Mohammed Bachir Rachdi
Tariq Sijilmassi
Najat Simou
Amine Berrada Sounni
Lotfi Boujendar
Thami Abderrahmani Ghorfi
Kamaleddine Faher

Experte permanente au Conseil ayant accompagné la Commission	Asmae Bouznad
Experte chargée de la traduction	Nabila Darif

Annexe 2 : Liste des organismes auditionnés

Départements ministériels	– Ministère de l'économie et des finances – Ministère de l'industrie et du commerce – Ministère de la transition énergétique et du développement durable
Institutions publiques	– Office chérifien du phosphates (OCP) – Agence Marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) – Agence Marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) – Maroc PME – Institut Marocain de normalisation (IMANOR) – Office National de l'électricité et de l'Eau (ONEE) – Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN) – Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN)
Organisations nationales	– Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement
Organisation professionnelles	– Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) – Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables – Association professionnelle des cimentiers – Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques
Organisations internationales	– Délégation de l'union européenne au Maroc – Commission Européenne : Direction générale de fiscalité et d'union douanière (DG TAXUD) – Direction générale de l'action climatique
Experte	– Madame Mounia Boucetta, Senior Fellow Policy Center For the New South

NB : Le classement est effectué selon la date d'audition

Avis

Du Conseil Économique, Social et Environnemental

La biodiversité au Maroc : pour une gouvernance renouvelée au service d'un développement territorial durable

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n°128-12, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est autosaisi aux fins de préparer un avis au sujet de la biodiversité au Maroc.

Le Bureau du Conseil a confié l'élaboration dudit avis à la Commission permanente chargée de l'environnement et du développement durable¹.

Lors de sa 177^{ème} session ordinaire tenue le 22 décembre 2025, l'Assemblée Générale du CESE a adopté à l'unanimité l'avis intitulé : « La biodiversité au Maroc : pour une gouvernance renouvelée au service d'un développement territorial durable ».

Élaboré sur la base d'une approche participative, l'avis est le résultat d'un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil ainsi que des auditions organisées avec les principales parties prenantes concernées². Il s'est également appuyé sur les résultats d'une consultation lancée sur le sujet au niveau de la plateforme digitale de participation citoyenne « *ouchariko.ma* »³, ainsi que sur les enseignements de la visite de terrain effectuée à la région de Souss Massa⁴.

¹ Annexe 1 : Liste des membres de la Commission permanente chargée de l'environnement et du développement durable

² Annexe 2 : Liste des acteurs auditionnés

³ Annexe 3 : Résultats de la consultation lancée sur la plateforme Ouchariko

⁴ Annexe 4 : Enseignements de la mission du CESE dans la région Souss-Massa (Agadir, 14-15 novembre 2025)

LISTE D'ABBRÉVIATIONS

CDB	Convention sur la diversité biologique
CMS	Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
COP	Conférence des Parties
CDN	Contribution Déterminée au niveau National
EEE	Espèces Exotiques Envahissantes
EIE	Étude d'Impact Environnemental
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
FVC	Fonds Vert pour le Climat
IPBES	Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
INN	Pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée
MTEDD	Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable
NMD	Nouveau Modèle de Développement
PAM	Plantes Aromatiques et Médicinales
PNSA	Plan National Stratégique d'Adaptation
PFNL	Produits Forestiers Non Ligneux
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
SfN	Solutions Fondées sur la Nature
SNDD	Stratégie Nationale de Développement Durable
SPANB	Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité
TNFD	Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la nature
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture

INTRODUCTION

Le Maroc dispose d'une biodiversité riche et diversifiée, liée à la variété de ses reliefs, de ses climats et de ses écosystèmes. Celle-ci couvre une grande diversité de milieux naturels répartis sur l'ensemble du territoire, notamment les forêts, les zones montagneuses, les oasis, les steppes, les milieux désertiques, ainsi que les espaces littoraux et marins, qui abritent une importante diversité d'habitats et d'espèces. Cette richesse naturelle s'appuie sur un cadre juridique et institutionnel mobilisant plusieurs acteurs, ainsi que sur un réseau d'aires protégées couvrant des écosystèmes à forte valeur écologique.

Au-delà de sa dimension patrimoniale, la biodiversité constitue un capital stratégique pour le fonctionnement des écosystèmes, la stabilité des territoires et le développement économique et social. Elle contribue à la qualité de vie des populations, à la régulation des ressources hydriques, à la fertilité des sols, à la productivité agricole, à la richesse halieutique, ainsi qu'à l'attractivité des espaces ruraux et urbains. Cette évolution traduit une reconnaissance croissante du vivant comme composante essentielle du développement durable et de la résilience des territoires, en interaction avec plusieurs secteurs, au même titre que les infrastructures ou les ressources énergétiques.

Toutefois, cette reconnaissance demeure encore insuffisamment traduite dans les politiques publiques et territoriales. L'intégration de la biodiversité dans les choix de développement reste limitée, fragmentée et insuffisamment articulée entre secteurs et niveaux territoriaux, ce qui réduit la cohérence et l'effectivité de l'action publique. Cette situation met en évidence des défis de gouvernance marqués par une coordination insuffisante, des approches sectorielles cloisonnées et une prise en compte encore partielle du caractère transversal de la biodiversité. En outre, celle-ci demeure insuffisamment intégrée dans les choix économiques et financiers, notamment en matière de planification, d'investissement et de lois de finances, malgré son rôle déterminant pour la durabilité des secteurs productifs.

Dans ce contexte, plusieurs signaux mettent en évidence une érosion progressive et systémique de ce capital naturel. Celle-ci résulte de pressions multiples et combinées, notamment la fragmentation et la dégradation des habitats, la pollution, l'urbanisation et l'industrialisation insuffisamment maîtrisées, la surexploitation des ressources, la pression foncière, l'intensification des systèmes agricoles ainsi que l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ces dynamiques sont accentuées par les effets du changement climatique, marqués par l'intensification des événements extrêmes, l'irrégularité accrue des précipitations, la hausse des températures, les sécheresses prolongées, la désertification et l'érosion côtière, réduisant la capacité de régénération des écosystèmes.

Ces évolutions affectent directement les systèmes productifs, les équilibres territoriaux et les conditions de vie des populations. Le stress hydrique et la dégradation des sols fragilisent les activités agricoles, tandis que la pression sur les ressources en eau accentue les vulnérabilités régionales. La raréfaction des ressources marines impacte les activités économiques côtières, alors que l'appauvrissement des forêts et des parcours fragilise les territoires montagneux. La dégradation des oasis touche également des espaces à forte valeur écologique, agricole et culturelle, essentiels pour l'adaptation et la résilience des territoires.

Dans une perspective de souveraineté et de sécurité alimentaires, la biodiversité constitue un déterminant central de la résilience et de la durabilité des systèmes alimentaires. La diversité des espèces végétales et marines, ainsi que les savoirs locaux et les pratiques traditionnelles qui leur sont associés, contribuent de manière significative à la préservation des équilibres écologiques, à l'adaptation aux changements environnementaux et à la valorisation des ressources territoriales. À cet égard, la mobilisation de certaines espèces encore sous-exploitées offre des marges de diversification des systèmes de production et de consommation, tout en réduisant les pressions exercées sur les écosystèmes. Par ailleurs, le renforcement des dimensions éducatives et comportementales apparaît déterminant pour accompagner l'évolution des régimes alimentaires vers des modèles plus durables, en articulation étroite avec les enjeux de biodiversité et de santé publique. Enfin, cette approche met en évidence la nécessité d'une meilleure prise en compte des interactions entre biodiversité terrestre et marine, en vue de consolider la cohérence et l'intégration des politiques publiques relatives à la gestion des ressources naturelles.

Face à ces enjeux, le Maroc a engagé plusieurs politiques publiques, souscrit à des engagements internationaux et initié des actions de préservation et de valorisation de la biodiversité. Néanmoins, les transformations en cours appellent à renforcer l'intégration du vivant dans les trajectoires de développement, à dépasser les logiques sectorielles et à promouvoir des approches plus cohérentes et intégrées.

Le présent avis du CESE analyse les dynamiques d'évolution de la biodiversité au Maroc, en mettant en évidence les facteurs structurels de son érosion et leurs interactions avec les dynamiques économiques et sociales, ainsi que les limites de l'architecture institutionnelle actuelle. Il met en lumière les enjeux qui en découlent pour les trajectoires de développement du pays, notamment en matière de souveraineté alimentaire, et formule des recommandations visant à renforcer l'intégration du vivant dans les politiques publiques, à promouvoir de nouvelles approches de gouvernance et à consolider la résilience des territoires et la sécurité des populations face aux transformations en cours.

I. COMPRENDRE LA BIODIVERSITÉ ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

1.1. La biodiversité : une base essentielle, visible et invisible, de l'alimentation, de la santé, des écosystèmes et des systèmes productifs

La biodiversité constitue un élément central du fonctionnement des écosystèmes et des activités humaines. Elle représente le socle de la sécurité alimentaire, la santé des populations et le développement des activités économiques. Elle se manifeste dans les composantes du quotidien — alimentation, vêtements, air et eau — ainsi que dans les paysages naturels tels que les forêts, les montagnes, les rivières et les littoraux. Elle recouvre également des dimensions moins visibles, mais essentielles à l'équilibre des systèmes écologiques.

Elle englobe l'ensemble des êtres vivants — humains, animaux, végétaux et micro-organismes — et repose sur des interactions écologiques fondamentales telles que la pollinisation, la décomposition de la matière organique, les cycles des nutriments, ainsi que les relations de prédation, de symbiose et de parasitisme. Ces interactions assurent le fonctionnement des écosystèmes, la régénération des ressources naturelles et la stabilité des milieux dont dépendent les sociétés humaines.

À ce titre, la biodiversité ne peut être réduite à une simple liste d'espèces. Elle constitue un système vivant structurant, visible et invisible, qui conditionne la résilience des écosystèmes, la santé humaine et la durabilité des systèmes de production.

Cette approche est consacrée au niveau international par la Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992)⁵, qui met en évidence l'interdépendance entre les sociétés humaines et l'environnement. Elle s'est progressivement consolidée à travers plusieurs cadres et initiatives internationaux, notamment l'approche « Une seule santé » (One Health)⁶, qui met en évidence les liens étroits entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale.

Dans ce cadre, la biodiversité assure des fonctions essentielles : régulation du climat, disponibilité et qualité de l'eau, fertilité des sols, pollinisation, stabilité des milieux naturels, etc. L'altération de ces fonctions entraîne des effets en chaîne sur la production alimentaire, la santé publique et la résilience des territoires.

• Une biodiversité visible et invisible, au cœur des équilibres biologiques

Selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)⁷, la Terre abrite environ 8 millions d'espèces animales et végétales, dont seulement 1,2 million ont été décrites. Près d'un million d'espèces, seraient aujourd'hui menacées d'extinction, à un rythme de disparition largement supérieur au rythme naturel.

Au-delà de la biodiversité visible, une part importante du vivant demeure invisible, mais essentielle au fonctionnement des écosystèmes. À titre d'illustration, un gramme de sol peut contenir jusqu'à un milliard de cellules bactériennes et environ un million de champignons individuels invisible à l'œil nu⁸. La biomasse souterraine est souvent équivalente, voire supérieure, à celle présente en surface. Ces micro-organismes assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment la décomposition de la matière organique, le recyclage des nutriments, le maintien et la préservation de la fertilité des sols et, in fine, la productivité agricole.

• La biodiversité, un capital naturel et un actif stratégique

La biodiversité est de plus en plus considérée comme un actif stratégique, au même titre que les infrastructures physiques ou énergétiques. Les écosystèmes — forêts, sols agricoles, parcours pastoraux, oasis, littoraux, zones humides et fonds marins — constituent un capital naturel capable de générer en continu des services essentiels, classés en services d'approvisionnement, de régulation, culturels et de soutien.

Au Maroc, cette réalité prend une dimension particulière, le pays étant reconnu comme un hotspot mondial de biodiversité. Cette singularité s'explique par sa position géographique, au carrefour de l'Atlantique, de la Méditerranée et du Sahara, ainsi que par la présence des massifs de l'Atlas et du Rif. Ces caractéristiques, combinées à une forte diversité climatique (méditerranéenne, océanique, continentale et saharienne) et à des contrastes topographiques marqués, génèrent une grande

⁵ La Convention sur la diversité biologique, art 2, définit la biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes », <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf>

⁶ Zinsstag Jakob, Schelling, E., Waltner-Toews, D., & Tanner, M., *From "One Medicine" to "One Health" and systemic approaches to health and well-being*, Preventive Veterinary Medicine, 101(3–4), 2011, 148–156, <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2010.07.003>

⁷ IPBES, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Díaz et al. (eds.), IPBES secretariat, Bonn, Germany, 2019, <https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf>

⁸ EU Soil Observatory, Soil Biodiversity, <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-biodiversity>

diversité d'habitats. Elles favorisent ainsi la coexistence d'espèces d'affinités méditerranéenne, saharienne et afrotropicale⁹.

En effet, le pays abrite une biodiversité remarquable, avec 25 597 espèces animales, dont certaines espèces menacées emblématiques¹⁰ comme l'ibis chauve, la gazelle dorcas ou le macaque magot¹¹, ainsi que 7 491 espèces végétales et champignons, dont 4 800 plantes vasculaires¹². Le taux d'endémisme est particulièrement élevé : 17,19 % pour les plantes vasculaires et 11,7 % pour la faune. Les milieux marins abritent, à eux seuls, 7 136 espèces marines¹³. Les zones humides accueillent plus de 200 espèces d'oiseaux d'eau et jouent un rôle crucial dans les voies migratoires euro-africaines¹⁴. À cela s'ajoute une façade maritime de plus de 3 500 km, ouverte sur l'Atlantique et la Méditerranée, qui bénéficie de conditions océanographiques variées expliquant la forte productivité des eaux marocaines : plus de 500 espèces de poissons, une quarantaine de céphalopodes et une centaine de crustacés et de mollusques¹⁵.

L'ensemble de ces milieux physiques, climatiques et biologiques constitue le socle écologique de la biodiversité nationale¹⁶ sur lequel repose durablement un ensemble de services écosystémiques essentiels qui soutiennent directement la productivité agricole et pastorale, la pêche, le tourisme, l'artisanat et la sécurité hydrique. Ces services contribuent également à la cohésion sociale, aux identités locales, au maintien des populations dans leurs territoires et à la résilience et à l'attractivité de ces derniers.

- **Valorisation durable de la biodiversité : un levier au service de la conservation et de la restauration des écosystèmes**

Les liens entre conservation, restauration et valorisation de la biodiversité sont aujourd'hui appréhendés comme des approches complémentaires et interdépendantes. Dans cette perspective, la valorisation ne vise pas une exploitation marchande accrue du vivant, mais constitue un levier stratégique pour en assurer la protection à long terme. Elle repose sur la reconnaissance des différentes valeurs associées aux écosystèmes — économiques, sociales, écologiques et culturelles — ainsi que des services qu'ils rendent. Cette reconnaissance contribue à orienter les usages vers des pratiques plus durables, à renforcer les incitations à la conservation et à soutenir la mobilisation de ressources en faveur de la restauration des milieux dégradés¹⁷.

1.2. Une prise de conscience progressive, encore inachevée

Pendant longtemps, la biodiversité a été appréhendée principalement comme un objet d'étude scientifique, centré sur l'inventaire des espèces, des habitats et des dynamiques écologiques, et largement cantonné aux milieux spécialisés. La notion de « services écosystémiques », entendue comme les bénéfices que les sociétés tirent du fonctionnement des écosystèmes, est restée peu diffusée et faiblement intégrée dans les décisions économiques et publiques.

⁹ Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD), Évaluation Nationale de la Biodiversité et des Services Écosystémiques (ENBSE), 2024, https://mtedd.gov.ma/PDFs/13_03_2026.pdf

¹⁰ Ibid.

¹¹ MTEDD, ENBSE, op. cit. ; Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD), Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité 2016-2020, <https://www.environnement.gov.ma/images/Biodiversité/Strategie%20Nationale%20de%20la%20Biodiversite%202016-2020%20Version%20Finale-min.pdf>

¹² MTEDD, Évaluation Nationale de la Biodiversité et des Services Écosystémiques – ENBSE, 2024, pp. 31, 88 et 98.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Audition de M. Mohamed Naji, Professeur à l'IAV Hassan-II par la C4, CESE, 17 septembre 2025.

¹⁶ MTEDD, ENBSE, op. cit.

¹⁷ MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit.

Cette perception a progressivement évolué sous l'effet de dégradations environnementales anciennes et de crises plus récentes, qui ont rendu visibles les conséquences concrètes de l'érosion du vivant. Au Maroc, cette dynamique s'est traduite dès le XX^e siècle par la disparition ou le déclin critique de plusieurs espèces emblématiques, notamment le lion de l'Atlas, plusieurs grands herbivores sahariens (oryx, addax, bubale), l'autruche à cou rouge, certains grands vautours¹⁸, ainsi que le courlis à bec grêle, observé pour la dernière fois au Maroc en 1995 avant d'être considéré comme probablement éteint à l'échelle mondiale. Ces évolutions, liées à la fragmentation des habitats, à la surexploitation des ressources et à l'intensification des pressions humaines, inscrivent le pays dans la dynamique mondiale de la sixième extinction de masse d'origine anthropique¹⁹. Les atteintes aux systèmes agricoles en constituent une illustration concrète : la propagation de la cochenille du cactus ou la maladie du Bayoud (pour les palmiers) ont entraîné des pertes massives de production, fragilisé les revenus ruraux et mobilisé des dépenses publiques importantes²⁰. Ces situations mettent en évidence la vulnérabilité des agroécosystèmes face à la combinaison de pressions biologiques, climatiques et anthropiques, et confirment que la biodiversité constitue un facteur déterminant de stabilité territoriale.



Figure 1 - Menaces les plus importantes pour les espèces menacées mondialement au Maroc²¹

¹⁸ MTEDD, ENBSE, 2024, op. cit.

¹⁹ Aulagnier S., Bayed A., Cuzin F. & Thevenot M., « Mammifères du Maroc : extinctions et régressions au cours du XX^e siècle », Travaux de l'Institut Scientifique, Série Générale, 2015, N° 8, pp : 53-67, [https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2016/09/6-%20Aulagnier%20et%20al.%20\(53-67\).pdf](https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2016/09/6-%20Aulagnier%20et%20al.%20(53-67).pdf)

²⁰ Audition de M. Ahmed Taheri, Professeur à la Faculté des Sciences de Tétouan, Université Abdelmalek Essaâdi, CESE, 8 octobre 2025.

²¹ MTEDD, ENBSE, 2024, op. cit, p. 113.

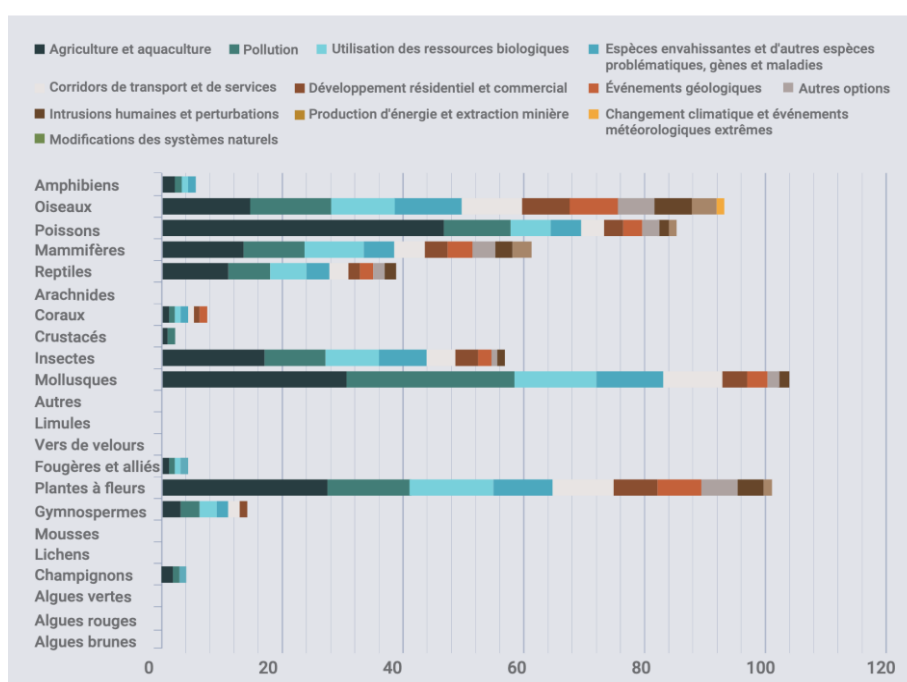


Figure 2 - Principales classes de menaces affectant les principaux groupes taxonomiques au Royaume du Maroc²²

La pandémie de Covid-19 a marqué un tournant en mettant en lumière les liens entre dégradation des écosystèmes et risques sanitaires. La forte proportion de maladies d'origine zoonotique souligne l'intensification des interactions à risque entre faune sauvage, animaux domestiques et populations humaines²³, amplifiée par la fragmentation des habitats et la perte de biodiversité.

Parallèlement, les tensions croissantes sur les ressources en eau et en alimentation, ainsi que l'intensification des effets du changement climatique, ont mis en évidence le rôle des écosystèmes comme une véritable infrastructure naturelle. Lorsqu'ils sont préservés, ils assurent des fonctions essentielles de régulation, de protection et de production. À l'inverse, leur dégradation accroît la vulnérabilité des territoires, amplifie les impacts des chocs climatiques et génère des coûts économiques et sociaux croissants.

Malgré cette évolution, la compréhension et l'intégration de la biodiversité demeurent encore limitées et inégales selon les acteurs. Elle est souvent perçue de manière partielle : associée à certains milieux ou espèces emblématiques, abordée de manière sectorielle, sans prise en compte de ses interactions avec les dynamiques économiques, sociales et territoriales. Cette lecture fragmentée se retrouve également dans l'action publique, où la biodiversité reste insuffisamment intégrée dans les arbitrages et les processus de planification, et faiblement inscrite dans une approche transversale²⁴.

1.3. Comptabilité du capital naturel : un outil pour valoriser la biodiversité et en faire un levier

La principale limite à l'intégration de la biodiversité dans l'action publique tient à la faible visibilité économique des services écosystémiques, bien qu'ils soutiennent directement les systèmes de production et les conditions de vie (eau, sols, alimentation, santé, protection des territoires). Cette

²² MTEDD, ENBSE, 2024, op. cit, p. 114.

²³ Environ 60 % des agents pathogènes humains sont d'origine zoonotique, et jusqu'à 75 % des maladies infectieuses émergentes proviennent d'animaux, Organisation mondiale de la Santé (OMS), « One Health - Fiche d'information », 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/one-health>

²⁴ Audition du Si Bennasseur Alaoui, Institut agronomique et vétérinaire - Hassan II (IAV), CESE, 16 juillet 2025

invisibilité explique la prise en compte, encore partielle, des services écosystémiques dans les cadres d'analyse économique et dans les processus de décision.

Plusieurs approches cherchent à rendre ces contributions plus lisibles en les traduisant en équivalents économiques (coûts de remplacement ou de restauration, effets sur la productivité agricole et halieutique, valeur des usages indirects ou des préférences sociales).

Dans différents contextes, la valorisation des ressources naturelles s'appuie sur des dispositifs encadrés visant à concilier usages économiques et maintien des capacités de régénération des écosystèmes. Ces dynamiques contribuent à structurer des activités économiques locales autour des ressources biologiques, avec des effets variables selon les territoires et les niveaux d'organisation.

Par ailleurs, plusieurs pays ont engagé des démarches de comptabilité du capital naturel visant à compléter la comptabilité nationale par une lecture des stocks d'écosystèmes et des flux de services associés. Ces approches restent encore en construction mais traduisent une évolution des cadres d'analyse.²⁵

Enfin, des systèmes d'indicateurs se développent pour suivre l'état des écosystèmes, les pressions exercées sur les milieux naturels et les réponses apportées par les politiques publiques, ainsi que, de manière croissante, les interactions entre activités économiques et biodiversité.

Encadré – Valorisation économique durable de la biodiversité : quand créer de la valeur devient un levier de conservation²⁶

Les expériences internationales démontrent que la conservation de la biodiversité progresse durablement lorsque les populations locales retirent un bénéfice direct et tangible de la préservation des écosystèmes. Là où la biodiversité n'est perçue que comme une contrainte, les pressions sur les milieux se renforcent ; mais là où elle devient une source de valeur économique, de sécurité alimentaire et d'opportunités locales, elle se transforme en patrimoine à protéger collectivement.

Dans de nombreux pays européens et nordiques, la valorisation durable des produits forestiers non ligneux (PFNL), des plantes aromatiques et médicinales (PAM), de l'écotourisme régulé ou des produits de terroir repose sur une régulation stricte. Celle-ci garantit que l'exploitation économique demeure compatible avec les capacités de régénération des écosystèmes. Les cadres juridiques y sont précis : quotas d'extraction, certifications, mécanismes de traçabilité et partage équitable des avantages. Ces conditions ont permis de concilier prospérité rurale et maintien d'une forte intégrité écologique.

Dans plusieurs pays du Sud, la valorisation économique durable s'est imposée comme un levier central de conservation. La Namibie, pionnière en Afrique australe, illustre cette dynamique avec le modèle des *conservancies* communautaires. En confiant aux communautés locales des droits de gestion et d'usage sur la faune et les paysages, l'État a créé un puissant incitatif économique à la protection. Ces *conservancies* génèrent des revenus substantiels à travers l'écotourisme, les safaris photographiques et la gestion durable

²⁵ United Nations, European Commission, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development & World Bank, *System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA)*, New York: United Nations, 2024, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/manuals-and-guides/2025/english/seeaeaea.pdf>

²⁶ Méral P., Raharinirina V., Andriamahafazafy F. et Andrianambinina D., « La valorisation économique des forêts : entre filière et territoire », *Économie rurale*, 294-295, 2006, <http://economierurale.revues.org/936>; Sukumaran S.T., Keerthi T.R. (eds.), *Conservation and Sustainable Utilization of Bioresources*, Vol. 30, Springer 2023, <https://doi.org/10.1007/978-981-19-5841-0>; Naidoo et al., Complementary benefits of tourism and hunting to communal conservancies in Namibia. *Conservation Biology*, 2016, 30: 628-638. <https://doi.org/10.1111/cobi.12643>; Duchelle, A. E., Guariguata, M. R., Less, G., Albornoz, M. A., Chavez, A., & Melo, T. (2012). *Evaluating the opportunities and limitations to multiple use of Brazil nuts and timber in Western Amazonia. Forest Ecology and Management*, 268, 39–48; Lybbert, T. J., Barrett, C. B., & Narjisse, H. (2002). *Market-Based Conservation and Local Benefits: The Case of Argan Oil in Morocco. Ecological Economics*, 41(1), 125–144 ; Fennane Mohamed & Rejdali Moh, *Aromatic and medicinal plants of Morocco : Richness, diversity and threats*, Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Vie, 2016, n° 38, 27-42, https://www.israbat.ac.ma/wp-content/uploads/2017/11/fennane_Redjali%2027-42.pdf?utm

de la faune sauvage. Les études montrent une réduction nette du braconnage, un rebond des populations animales dans plusieurs zones rurales et une amélioration nette de la gouvernance locale.

En Amérique latine, notamment au Pérou, la structuration de filières de PFNL – noix d'Amazonie, plantes médicinales, huiles naturelles – a permis d'associer valorisation économique et conservation des forêts. Les communautés bénéficient d'un partage des revenus tandis que l'exploitation durable contribue à réduire la déforestation et à renforcer la résilience territoriale.

Le Maroc, lui aussi, dispose d'un potentiel exceptionnel dans ce domaine. Certaines filières comme l'argan, les Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM), le miel, ou les produits oasiens montrent que lorsqu'un cadre clair encadre l'exploitation, la traçabilité et la valeur ajoutée locale, la conservation devient un intérêt partagé. Dans les zones arganières, par exemple, les coopératives féminines ont démontré qu'un modèle fondé sur la valorisation locale, la certification et la gestion durable renforce simultanément l'autonomisation économique, la préservation des arbres et la résilience des paysages. Toutefois, ces réussites demeurent fragmentées et ne bénéficient pas encore d'une stratégie nationale de valorisation durable ni d'un cadre cohérent de partage des avantages.

Dans plusieurs pays africains comme le Kenya ou le Ghana, des programmes de valorisation durable des ressources naturelles – notamment les abeilles indigènes, les fruits sauvages ou les produits forestiers non ligneux (PFNL) – montrent qu'un accompagnement technique, une certification adaptée et un accès facilité au marché peuvent rapidement accroître les revenus des ménages ruraux tout en réduisant la pression sur les milieux naturels.

Ces expériences confirment un enseignement majeur : la valorisation durable ne constitue pas une dérive ou une marchandisation du vivant, mais un outil puissant pour aligner les intérêts économiques des communautés et les objectifs écologiques à long terme. À condition, toutefois, que l'exploitation soit encadrée par : des règles claires de durabilité, un suivi écologique régulier, un partage équitable des avantages et une gouvernance inclusive impliquant les populations locales.

II. LA BIODIVERSITÉ AU MAROC ENTRE UN POTENTIEL IMPORTANT, DES PRESSIONS CROISSANTES, UNE VALORISATION INSUFFISANTE ET DES LIMITES STRUCTURELLES

La biodiversité au Maroc se caractérise par un potentiel important, des pressions multiples et une valorisation encore partielle, dans un contexte de limites structurelles de gouvernance et de gestion. Les secteurs productifs, comme l'agriculture, la pêche, l'industrie, *etc.* exercent des pressions significatives sur les écosystèmes terrestres et marins et mettent en évidence les arbitrages entre objectifs de production et exigences de conservation, de restauration et de valorisation.

2.1. Une biodiversité plurielle sous contraintes

2.1.1. Biodiversité agricole : un capital naturel sous pression, au cœur des arbitrages entre performance économique, souveraineté alimentaire et résilience climatique

La biodiversité agricole constitue l'un des piliers du capital naturel du Maroc. Elle regroupe les ressources génétiques végétales, animales, forestières, pastorales et halieutiques mobilisées dans les systèmes agricoles et alimentaires. Forcée par des siècles d'adaptation des communautés rurales, elle est intimement liée à la diversité des écosystèmes marocains : montagnes, oasis, forêts, steppes, plaines agricoles et espaces côtiers.

a. Biodiversité agricole et secteur de l'agriculture : potentiel et menaces

- **Un potentiel biologique, économique et patrimonial considérable, encore sous-valorisé**

La biodiversité agricole au Maroc remplit des fonctions stratégiques, notamment dans un contexte marqué par le changement climatique, le stress hydrique et la volatilité des marchés : maintien des services écosystémiques (fertilité des sols, pollinisation, régulation hydrique, stockage du carbone), sécurité alimentaire, souveraineté semencière, résilience climatique, emploi rural, préservation des identités culturelles locales, occupation équilibrée des territoires et stabilité socioéconomique des territoires ruraux²⁷.

Le Maroc dispose d'un patrimoine biologique remarquable : variétés locales de céréales et légumineuses, arboriculture traditionnelle (arganier, olivier, palmier dattier, amandier, figuier), plantes aromatiques et médicinales (PAM), races animales rustiques et systèmes agroforestiers diversifiés. Le pays compte environ 6 000 espèces végétales, dont près de 800 endémiques²⁸. La filière des PAM représente près de 140 000 tonnes de production annuelle, dont 52 000 tonnes sont exportées, et génère près de 1,6 milliard de dirhams et environ 500 000 journées de travail annuelles. Le pays figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de PAM, avec un potentiel de valorisation encore important à travers une meilleure structuration de la filière et une intégration renforcée aux marchés nationaux et internationaux²⁹.

Certaines filières emblématiques illustrent ce potentiel. L'huile d'argan, issue d'un arbre endémique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, soutient plus de 850 coopératives rurales majoritairement féminines et a généré plus de 100 millions USD de chiffre d'affaires en 2022, dont 38 millions USD à l'export. Le safran de Taliouine, les dattes de Tafilalet, les produits oasiens, le miel de l'Atlas et plusieurs produits de terroir labellisés constituent également des leviers de développement territorial et de valorisation économique³⁰.

Par ailleurs, à l'instar du Plan Maroc Vert, la stratégie Génération Green 2020-2030 accorde une grande importance à la filière de l'agriculture biologique. Celle-ci se donne pour objectif d'atteindre 100.000 ha de superficie cultivée en la matière à l'horizon 2030. En 2025, 13 300 hectares ont été certifiés, ce qui représente une multiplication par 8 des surfaces depuis 2010³¹. Cette forme d'agriculture contribue à préserver les sols et l'eau, réduire les intrants chimiques, protéger la biodiversité et valoriser économiquement les territoires. Dans plusieurs régions, de nombreuses pratiques proches des standards agroécologiques existent déjà de facto, sans reconnaissance ni valorisation formelle³².

Le Maroc dispose aussi de collections génétiques et de banques de semences destinées à préserver les ressources phytogénétiques nationales, notamment les céréales, légumineuses et variétés adaptées aux conditions climatiques difficiles. Ces dispositifs contribuent à préserver le patrimoine génétique national, soutenir la recherche agronomique, conserver les variétés locales menacées et renforcer la résilience climatique.

Toutefois, certains défis persistent, notamment en matière de couverture des variétés paysannes, de préservation des semences traditionnelles et de mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires. L'implication des agriculteurs dans les dispositifs de conservation gagnerait également à

²⁷ MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit.; MTEDD, ENBSE, op. cit.

²⁸ Audition de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), CESE, 28 mai 2025.

²⁹ Ibid.

³⁰ MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit. p. 38.

³¹ <https://www.itsad-stagiaire.com/agriculture-biologique-au-maroc/>

³² Audition de M. Riad Balaghi, Directeur de projets à l'Initiative AAA, CESE, 23 juillet 2025.

être davantage renforcée, dans un contexte marqué par l'essor des semences commerciales standardisées. De même, la conservation in situ au sein des territoires agricoles demeure encore insuffisamment reconnue à la hauteur de son importance stratégique.

Par ailleurs, le développement de l'agriculture biologique progresse à un rythme qui demeure en deçà des ambitions affichées. Cette évolution s'explique notamment par la complexité des procédures de certification, le coût qu'elles représentent, la faiblesse du marché intérieur, l'accès encore limité à l'accompagnement technique, ainsi que les contraintes liées à la commercialisation et les difficultés rencontrées par les petits producteurs dans leur transition vers les modes de production biologiques.

- **Une érosion accélérée de l'agrobiodiversité et des sols vivants**

Les données disponibles mettent en évidence une dégradation du capital biologique agricole. En l'espace de cinq décennies, près de 75 % des variétés locales de blé et d'orge ont disparu, sous l'effet combiné de l'homogénéisation des systèmes de production, de la diffusion des variétés hybrides et de l'intensification des pratiques agricoles³³.

Cette évolution s'accompagne d'un appauvrissement significatif des sols agricoles. La teneur moyenne en matière organique est estimée à environ 1,3 %³⁴, un niveau inférieur au seuil requis pour assurer la durabilité de la fertilité des sols. Par ailleurs, la biodiversité des sols – incluant les micro-organismes, champignons et autres organismes édaphiques – demeure insuffisamment connue et suivie, alors même qu'elle constitue un déterminant essentiel de la fertilité, de la régulation des maladies et de la résilience des agroécosystèmes.

Ces dynamiques sont aggravées par la pression foncière et l'urbanisation, qui contribuent à la réduction progressive des terres agricoles fertiles. La part des surfaces urbanisées est ainsi passée de 51,4 % en 1994 à 62,8 % en 2024. À cela s'ajoute l'impact des espèces exotiques envahissantes, qui provoquent des déséquilibres écologiques importants et peuvent engendrer des pertes agricoles estimées entre 30 % et 70 %, affectant dans certains cas jusqu'à 90 % des oliveraies³⁵.

Plusieurs indicateurs témoignent de l'ampleur des vulnérabilités territoriales : plus de 17 000 km² de parcours pastoraux dégradés dans l'Oriental³⁶, régression des systèmes agricoles oasiens traditionnels, effondrement de la filière du figuier de Barbarie sous l'effet de la cochenille, déclin de l'apiculture et régression de nombreuses plantes aromatiques et médicinales (PAM). Dans certaines zones du Souss-Massa, les pertes de biodiversité dépasseraient 80 % sous l'effet de la plastification agricole³⁷.

b. Limites structurelles en matière de préservation de la biodiversité agricole

- **Biodiversité agricole et coexistence de deux modèles agricoles contrastés**

L'agriculture représente entre 12 et 15 % du PIB national et assure l'emploi de 30 à 40 % de la population active selon les années. Elle couvre près de 9 millions d'hectares et mobilise environ 1,6 million d'exploitations, dont près de 70 % ont une superficie inférieure à 5 hectares³⁸. Cette structure

³³ Audition Dr. Ahmed Amri, Directeur des ressources génétique - Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), CESE, le 16 juillet 2025

³⁴ <https://www.agrimaroc.net/2018/07/15/problematique-de-gestion-de-la-matiere-organique-des-sols-des-perimetres-irrigues/>

³⁵ Audition de Ahmed TAHERI, op. cit.

³⁶ Audition de M. Riad Balaghi, Directeur de l'initiative AAA, op. cit.

³⁷ Mission du CESE – Région d'Agadir Souss-Massa, Agadir, 14-15 novembre 2025.

³⁸ Audition du Département de l'Agriculture, CESE, 5 novembre 2025

reflète la coexistence de deux modèles agricoles aux logiques différenciés présentant des caractéristiques distinctes en matière de production, d'utilisation des ressources et de contribution à la biodiversité :

- Un modèle intensif performant mais écologiquement vulnérable

Le modèle intensif, orienté vers l'exportation, repose principalement sur un nombre limité d'espèces et de variétés à forte valeur marchande, notamment les agrumes, la tomate, les fruits rouges et le maraîchage irrigué. Les exportations agricoles ont généré près de 85,8 milliards de dirhams en 2024, tandis que les exportations de fruits et légumes ont atteint environ 1,6 million de tonnes en 2025.

Ce modèle génère une part importante des recettes d'exportation agricoles, renforce la compétitivité nationale et contribue au positionnement du Maroc parmi les principaux fournisseurs de certains marchés internationaux. Il s'appuie toutefois sur une concentration variétale importante, une dépendance élevée aux semences hybrides importées — représentant entre 70 % et 80 % des cultures maraîchères — ainsi qu'un recours soutenu aux ressources hydriques, énergétiques et aux intrants agricoles. Cette configuration, centrée sur un nombre limité d'espèces et de variétés, limite les marges d'adaptation des systèmes agricoles et peut affecter leur résilience écologique.

- Une agriculture familiale riche en biodiversité mais insuffisamment valorisée

La petite et moyenne agriculture familiale³⁹ repose sur des systèmes diversifiés associant polyculture, élevage, agroforesterie et gestion intégrée des ressources naturelles. Les exploitations de moins de 5 hectares, représentant près de 70 % des exploitations agricoles, jouent un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire, la préservation des semences locales et des races rustiques (adaptées aux territoires et de systèmes agroécologiques tels que la polyculture, l'agroforesterie, les systèmes oasiens ou les parcours pastoraux⁴⁰), la gestion durable des sols et de l'eau, la lutte contre la désertification, l'emploi rural et la stabilité sociale.

Les systèmes oasiens, pastoraux et de montagne se caractérisent par une diversité biologique importante, une meilleure sobriété hydrique et une résilience accrue face aux changements climatiques. Ils demeurent toutefois faiblement soutenus, avec un accès limité au financement, une valorisation insuffisante des produits locaux, des difficultés de commercialisation et un accès inégal à l'innovation.

- **Gouvernance, limites structurelles et enjeux stratégiques**

Les stratégies agricoles successives ont permis des avancées significatives en matière de productivité et de développement des exportations agricoles. Néanmoins, la biodiversité agricole demeure encore insuffisamment intégrée comme objectif structurant des politiques publiques. Les dispositifs de suivi, de préservation et de valorisation des variétés locales, des races rustiques, des sols vivants et des pollinisateurs restent limités et encore peu articulés entre eux.

Par ailleurs, les enjeux liés à l'agrobiodiversité mobilisent plusieurs secteurs d'intervention — agriculture, eau, environnement, urbanisme et collectivités territoriales — sans que les mécanismes de coordination existants permettent toujours d'assurer une pleine cohérence des choix et des

³⁹ Avis du CESE, « La petite et moyenne agriculture familiale : Pour une approche mieux adaptée, innovante, inclusive, durable et territorialisée », 2024

⁴⁰ MTEDD, ENBSE, 2024, op. cit.

arbitrages territoriaux. Cette situation est particulièrement perceptible dans les régions soumises à de fortes pressions sur les ressources naturelles et hydriques.

L'ENBSE souligne également l'absence d'une cartographie nationale complète des écosystèmes et d'une liste rouge des écosystèmes marocains, limitant la hiérarchisation des priorités de conservation. Plus de 80 % des zones clés de biodiversité d'eau douce se situent hors des aires protégées officielles⁴¹.

Le potentiel scientifique national constitue un levier très important ; les travaux des institutions de recherche, les diagnostics territoriaux ainsi que la banque nationale de gènes, qui compte près de 75000 accessions⁴², constituent des ressources stratégiques susceptibles de contribuer significativement à la conservation et à la valorisation de l'agrobiodiversité. Cependant, ce potentiel scientifique reste encore insuffisamment mobilisé et plusieurs limites persistent : insuffisance des financements, faibles liens entre recherche et petits producteurs, diffusion limitée des innovations et dépendance croissante aux semences et intrants importés.

Les indicateurs internationaux mettent en évidence ces vulnérabilités structurelles. À cet égard, l'Agrobiodiversity Index 2022, qui mesure le niveau de diversité biologique dans les systèmes agricoles et la manière dont elle est prise en compte dans les politiques de production, attribue au Maroc un score global de 54,1/100, supérieur à la moyenne méditerranéenne (51), mais inférieur à celui de l'Espagne (63) et de l'Italie (66). Toutefois, le score relatif à la production (41,6) met en évidence une diversité encore limitée des espèces et des variétés cultivées, des paysages agricoles peu diversifiés, caractérisés par des systèmes de production relativement uniformes, ainsi qu'une prise en compte encore insuffisante de la biodiversité des sols⁴³ (cf. Figure 3).

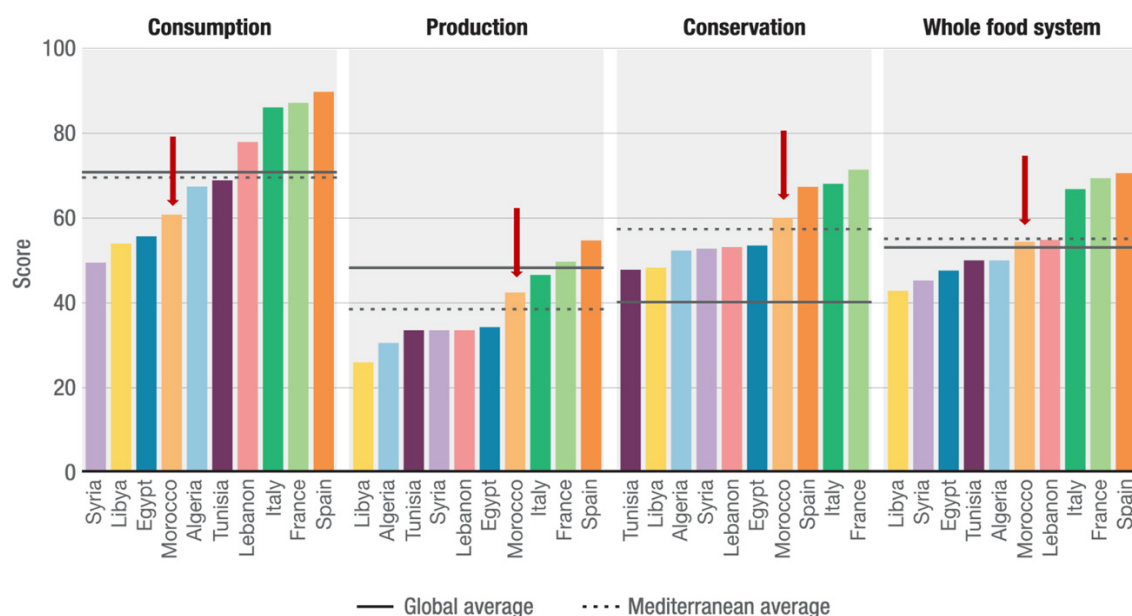


Figure 3 – Score obtenu par le Maroc selon l'Agrobiodiversity Index⁴⁴ par rapport à d'autres pays

⁴¹ Ibid, p. 526.

⁴² Audition de M. Riad Balaghi, op. cit.

⁴³ Bioversity International, Agrobiodiversity Index Report 2021: Assessing Mediterranean Food Systems. Rome (Italy): Bioversity International, 2022, pp:1°5-115, <https://hdl.handle.net/10568/118471>

⁴⁴ Ibid.

Dans un contexte de stress hydrique structurel et d'intensification des effets du changement climatique, ces fragilités augmentent la dépendance aux semences extérieures, fragilisent certaines exploitations agricoles et contribuent à la diminution progressive de la diversité génétique. Dans cette perspective, le renforcement de la conservation des ressources génétiques, la promotion de l'agroécologie et une meilleure priorisation des usages de l'eau apparaissent comme des leviers importants pour renforcer la résilience des systèmes agricoles, consolider la souveraineté alimentaire et soutenir un développement territorial plus durable⁴⁵.

2.1.2. Biodiversité marine : un capital bleu stratégique sous pression, au cœur des arbitrages entre productivisme, résilience écologique et souveraineté nationale

a. Biodiversité marine et secteur de la pêche : potentiel et menaces

- **Un patrimoine marin à forte valeur économique et écologique, encore insuffisamment valorisé**

Le Maroc dispose d'un patrimoine marin important, avec plus de 3 500 km de côtes et une Zone Économique Exclusive de plus de 1,2 million de km², parmi les plus productives au monde. Cette productivité repose notamment sur le système d'upwelling des Canaries, un phénomène naturel de remontée d'eaux profondes froides et riches en nutriments qui favorise une forte richesse biologique et halieutique⁴⁶.

La biodiversité marine nationale est estimée à environ 8 000 espèces⁴⁷, incluant poissons, céphalopodes, crustacés, mammifères marins, algues et plancton⁴⁸. Le littoral comprend également 38 Sites d'Intérêt Biologique et Écologique, dont 14 sites classés RAMSAR et plusieurs Zones Clés pour la Biodiversité (ZCB)⁴⁹. Toutefois, l'ENBSE souligne l'absence d'une cartographie complète des écosystèmes marins et d'une liste rouge nationale des habitats, limitant la hiérarchisation des priorités de conservation.

Le secteur halieutique joue un rôle économique important, avec une contribution autour de 2 % du PIB selon les estimations sectorielles. En 2024, la production a atteint 1,42 million de tonnes pour une valeur de 16,3 milliards de dirhams, et les exportations 28,8 milliards de dirhams, confirmant la position du Maroc comme premier producteur halieutique en Afrique et parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits de la mer (13^e rang mondial)⁵⁰. Le secteur génère directement et indirectement environ 250 000, avec des estimations variant selon les périmètres retenus (pêche, transformation, aquaculture, activités induites et logistique)⁵¹.

Cependant, l'activité halieutique reste fortement centrée sur les petits pélagiques, représentant environ 84 % des volumes débarqués mais seulement 25 % de la valeur ajoutée, tandis que certaines espèces comme les céphalopodes concentrent une valeur élevée pour des volumes réduits⁵².

Par ailleurs, une part importante du potentiel biologique marin demeure encore peu explorée et insuffisamment valorisée. Sur les quelque 8 000 espèces recensées, seules 60 à 100 font l'objet d'un suivi scientifique régulier et d'une valorisation économique effective, alors qu'environ 500 espèces présentent un potentiel d'exploitation⁵³. L'aquaculture marine reste à un stade embryonnaire, avec

⁴⁵ Audition de M. Riad Balaghi, Directeur de l'initiative AAA, op. cit.

⁴⁶ Audition du Département de la Pêche Maritime, CESE, 3 septembre 2025.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁴⁹ Audition du Département de la Pêche Maritime, op. cit.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

une production d'environ 3 600 tonnes, très en deçà d'un potentiel estimé à près de 380 000 tonnes par an⁵⁴. De même, la valorisation des algues marines, des bivalves et d'autres ressources halieutiques demeure insuffisante, en lien notamment avec une structuration encore incomplète des filières.

- **Surexploitation des ressources et dégradation des écosystèmes marins**

Plusieurs stocks halieutiques sont aujourd'hui exploités à des niveaux proches, voire au-delà du rendement maximal durable (RMD), ce qui les menace d'effondrement. Cette menace touche davantage les espèces à haute valeur ajoutée, notamment l'espadon, la daurade rose et le merlu blanc en Méditerranée, ainsi que la courbine, les daurades et pagres, la crevette rose..., en Atlantique. D'autres espèces, de moindre valeur, sont également en situation de surexploitation depuis 2015 (en Méditerranée : surtout la sardine et le rouget barbet, et en Atlantique : la sardinelle, le chinchard noir, l'anchois, le pageot, le pageot acarne et le diagramme gris, ...) ⁵⁵. Cette pression sur les ressources halieutiques s'accompagne de pratiques qui accentuent les déséquilibres écologiques.

Tableau 1 - État de certains stocks halieutiques exploités au Maroc⁵⁶

Espèce/Groupe	Zone	État du Stock (classification)	Tendance	Commentaire
Sardine	Méditerranée	Surexploité	En baisse	-
Poulpe	Atlantique Sud	Pleinement exploité / Géré par quotas	Variable	Géré par repos biologiques et quotas, mais sujet à des contournements
Merlu blanc	Atlantique	Surexploité (risque d'effondrement)	En baisse	-
Crevette rose	Atlantique	Surexploitée (risque d'effondrement)	En baisse	-
Crevette rose	Méditerranée	État alarmant (Biomasse à 23% de l'optimum)	En baisse	-
Rouget de vase	Méditerranée	État alarmant (Biomasse à 35% de l'optimum)	En baisse	-
Daurade rose	Atlantique & Méditerranée	Surexploitée (risque d'effondrement)	En baisse	-
Courbine	Atlantique	Surexploitée (risque d'effondrement)	En baisse	-

Les rejets de pêche sont estimés jusqu'à 22,8 % des captures⁵⁷, traduisant des pertes significatives de ressources et une valorisation insuffisante des prises. Par ailleurs, des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) persistent⁵⁸, incluant notamment la sous-déclaration des captures, la capture de juvéniles, le non-respect des périodes de repos biologique ainsi que l'usage d'engins de pêche destructeurs⁵⁹. Dans certaines zones du Sud, près de 1 000 embarcations ont été concernées par des pratiques de pêche non conformes⁶⁰.

Une part importante des captures demeure orientée vers la production de farine et d'huile de poisson. En 2023, le Maroc a exporté plus de 140 000 tonnes de farine et granulés de poisson pour

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Cour des comptes rapport de la cour des comptes pour l'année 2018, concernant le Plan « Halieutis », période 2010-2016, op. cit. p. 171.

⁵⁶ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit.

⁵⁹ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁶⁰ Audition du Département de la Pêche Maritime, op. cit.

une valeur d'environ 225 millions USD, contribuant à une faible valorisation alimentaire des ressources et à une pression accrue sur les stocks⁶¹.

Les écosystèmes marins et côtiers subissent également des pressions croissantes liées à l'urbanisation littorale, aux pollutions, aux déchets plastiques et au chalutage de fond, qui dégrade les herbiers marins, les récifs et les zones de frayère essentielles au renouvellement des stocks⁶².

Le changement climatique accentue ces vulnérabilités à travers le réchauffement des eaux, l'acidification des océans et le déplacement des espèces, fragilisant durablement les chaînes trophiques marines et les économies littorales⁶³.

b. Limites structurelles en matière de préservation de la biodiversité marine

- **Une gestion halieutique encore largement structurée autour des objectifs de productivité et d'exportation**

Les politiques halieutiques ont permis une modernisation significative du secteur et une progression notable des exportations. Elles restent toutefois structurées autour d'objectifs de productivité, de compétitivité et de valorisation industrielle. Cela a conduit à concentrer l'effort de pêche sur un nombre limité d'espèces à forte valeur commerciale ou industrielle, exerçant ainsi une pression accrue sur plusieurs stocks déjà fragilisés⁶⁴.

Dans ce contexte, le secteur halieutique demeure fortement dépendant des petits pélagiques et des marchés extérieurs. La valorisation de la diversité biologique marine, des espèces à plus forte valeur ajoutée locale ainsi que des usages destinés à l'alimentation humaine reste encore limitée. La transformation d'une part importante des captures en farine et huile de poisson illustre une logique de valorisation encore largement fondée sur le volume plutôt que sur la valeur ajoutée⁶⁵.

Par ailleurs, la gestion halieutique repose encore principalement sur des indicateurs quantitatifs liés aux volumes débarqués et à l'état des stocks exploités. L'approche écosystémique, qui prend en compte le fonctionnement global des milieux marins, les chaînes trophiques ainsi que les interactions entre biodiversité, climat et activités humaines, demeure encore insuffisamment intégrée⁶⁶.

- **Une gouvernance fragmentée et une faible territorialisation de la gestion des écosystèmes marins**

La biodiversité marine ne relève pas d'un dispositif institutionnel unique disposant d'un mandat pleinement intégré couvrant à la fois la conservation, le suivi écologique, la planification maritime et la gestion des usages. Les responsabilités sont réparties entre plusieurs secteurs, notamment la pêche, l'environnement, le littoral, les ports, l'aménagement du territoire et la recherche scientifique. Cette organisation peut limiter l'intégration transversale des enjeux écologiques dans les politiques maritimes et les arbitrages territoriaux.

Cette situation se traduit notamment par l'absence d'un système cohérent de suivi écologique des écosystèmes marins, une connaissance encore partielle des habitats non commerciaux et une articulation limitée entre conservation, exploitation économique et planification maritime. Les dispositifs de suivi restent principalement concentrés sur les espèces exploitées, tandis que plusieurs

⁶¹ Ibid.

⁶² UNEP/MAP-SPA/RAC, Conservation de la biodiversité marine et côtière dans la sous-région de la Méditerranée occidentale d'ici 2030 et au-delà. Ed. SPA/RAC – Tunis, 2021, 102 p, https://rac-spa.org/sites/default/files/doc_spabio/western_fr.pdf

⁶³ Audition du Département de la Pêche Maritime, op. cit.

⁶⁴ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

habitats sensibles — herbiers marins, récifs, zones de frayère et biodiversité benthique — demeurent insuffisamment suivis et protégés⁶⁷.

Malgré les progrès réalisés en matière de réglementation et de suivi scientifique, les capacités de contrôle et de surveillance demeurent inégales selon les territoires et les segments de pêche. Les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)⁶⁸, la capture de juvéniles, le non-respect des périodes de repos biologique et certaines pratiques destructrices persistent dans plusieurs zones maritimes⁶⁹.

Les Aires Marines Protégées (AMP), bien que progressivement développées, demeurent confrontées à des limites opérationnelles liées à l'insuffisance des moyens de contrôle, à l'absence de plans de gestion pleinement financés et à une faible structuration de la co-gestion territoriale.

Par ailleurs, malgré certaines expériences locales associant pêcheurs, scientifiques et administrations, la gouvernance halieutique reste encore largement centralisée. Les pêcheurs artisans et les acteurs territoriaux demeurent faiblement associés aux mécanismes de gestion des ressources et des zones sensibles, limitant l'appropriation locale des règles de conservation et l'efficacité des dispositifs de gestion⁷⁰.

Les tensions croissantes entre impératifs économiques, maintien de l'emploi, renouvellement des stocks et préservation des écosystèmes marins mettent ainsi en évidence les limites d'une approche principalement centrée sur l'exploitation des ressources, dans un contexte où la résilience des écosystèmes conditionne directement la durabilité économique, sociale et alimentaire des territoires littoraux.

2.1.3. D'autres types de biodiversité et d'écosystèmes importants encore insuffisamment reconnus, valorisés et intégrés dans les politiques territoriales

- **Des écosystèmes forestiers, montagneux, oasiens et humides soumis à des pressions croissantes**

Le Maroc dispose d'une grande diversité d'écosystèmes forestiers, montagneux, steppiques, oasiens et humides qui jouent un rôle central dans la régulation climatique et hydrique, la protection des sols, la préservation des paysages, le maintien des activités rurales et la résilience des territoires. Ces écosystèmes constituent également des réservoirs importants de biodiversité et assurent de multiples services écosystémiques souvent insuffisamment reconnus dans les politiques de développement territorial.

Les écosystèmes forestiers couvrent environ 9 millions d'hectares, soit près de 12 % du territoire national, et abritent une biodiversité remarquable composée notamment du cèdre de l'Atlas, du chêne-liège, de l'arganier, du thuya et du genévrier⁷¹. Ils jouent un rôle essentiel dans la protection des bassins versants, la lutte contre l'érosion, le stockage du carbone et la préservation des ressources hydriques. Les forêts soutiennent également les moyens de subsistance de plusieurs millions de personnes à travers le pastoralisme, les produits forestiers non ligneux (PFNL), les plantes aromatiques et médicinales (PAM) et diverses activités rurales⁷².

⁶⁷ Audition de l'INRH, 10 septembre, 2025.

⁶⁸ Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit. ; UNEP/MAP-SPA/RAC, Conservation de la biodiversité marine et côtière d'ici 2030 et au-delà au Maroc. By H. Bazairi. Ed. SPA/RAC, 2021, Tunis : 122 pp

⁶⁹ Cour des comptes, Plan « Halieutis » pour les années 2010-2016, op. cit. ; UNEP/MAP-SPA/RAC, op. cit.

⁷⁰ Audition de M. Mohamed Naji, op. cit.

⁷¹ Audition de l'ANEF, op. cit.

⁷² Ibid.

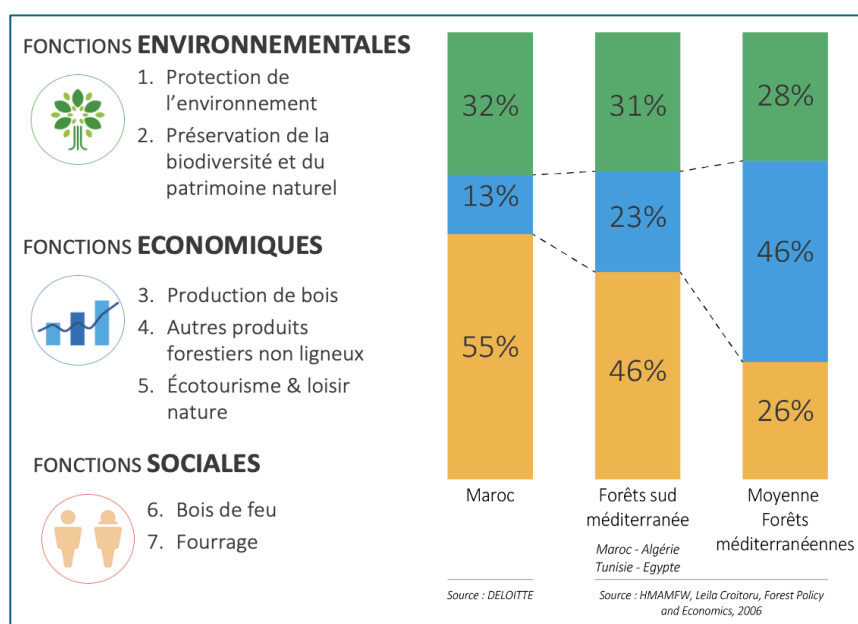


Figure 4 - Principales fonctions des forêts marocaines en comparaison avec d'autres régions⁷³

La Stratégie Forêts du Maroc 2020–2030 a permis le reboisement de 150 000 hectares depuis 2022, soit 25% de l'objectif global de 600 000 hectares fixé pour 2030. Piloté par l'ANEF, ce programme de reforestation vise à renforcer la durabilité des écosystèmes forestiers ainsi que leur résilience climatique. La transition vers des espèces locales caractérise cette initiative : alors que les espèces autochtones ne représentaient que 20% des plantations auparavant, elles occupent aujourd'hui 35% des programmes de génération. L'objectif est d'atteindre 60 % des espèces autochtones, telles que le chêne-liège et le thuya d'ici 2030, contre 40% pour les espèces exotiques comme le pin maritime et l'eucalyptus⁷⁴.

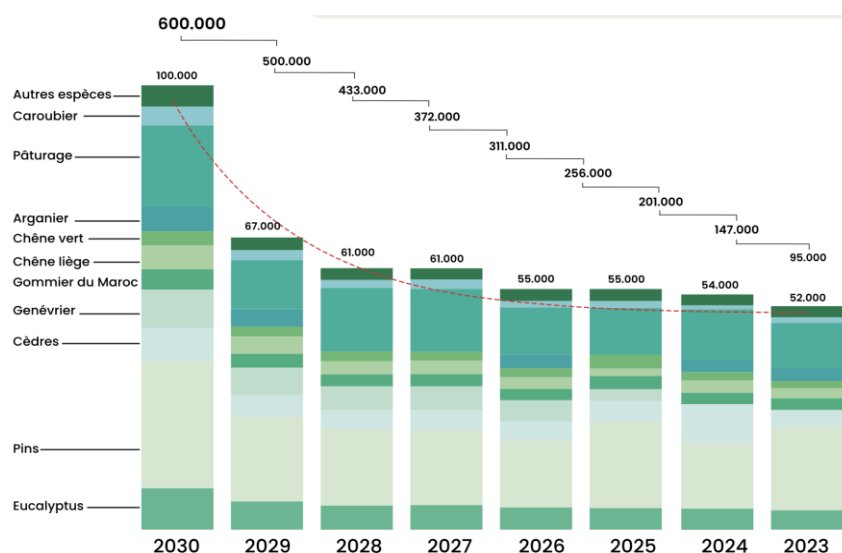


Figure 5 - Programme de reforestation prévu par Stratégie Forêts du Maroc 2020–2030

Les massifs montagneux couvrent environ 28 % du territoire national et constituent des réservoirs stratégiques de biodiversité endémique, de ressources hydriques et de savoir-faire traditionnels⁷⁵.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ MTEDD, ENBSE, op. cit.

Les massifs du Rif, du Moyen et du Haut Atlas abritent plusieurs zones clés pour la biodiversité ainsi qu'un important potentiel écotouristique et pastoral⁷⁶. Ils subissent toutefois des pressions croissantes liées à la déforestation, à la surexploitation des pâturages, à l'urbanisation et au changement climatique, dans un contexte marqué par une hausse des températures, une réduction du manteau neigeux et une fragmentation accrue des habitats⁷⁷.

Les zones humides, les oasis et les systèmes pastoraux remplissent également des fonctions écologiques et socio-économiques majeures. Le Maroc compte plus de 200 sites humides d'importance écologique, dont plusieurs classés RAMSAR, qui jouent un rôle déterminant dans la régulation hydrique, l'accueil des oiseaux migrateurs et la résilience des territoires face aux sécheresses et aux inondations. Les oasis constituent quant à elles des systèmes agroécologiques complexes combinant biodiversité, savoir-faire traditionnels et gestion collective des ressources naturelles.

Toutefois, ces écosystèmes connaissent une dégradation accélérée sous l'effet combiné de la surexploitation des ressources, du surpâturage, des prélèvements de bois, des incendies, de la fragmentation des habitats et du changement climatique. Les épisodes de sécheresse prolongée, le dépérissement des cédraies, la dégradation des parcours pastoraux, l'ensablement des oasis et la régression des zones humides traduisent une fragilisation croissante des équilibres écologiques⁷⁸.

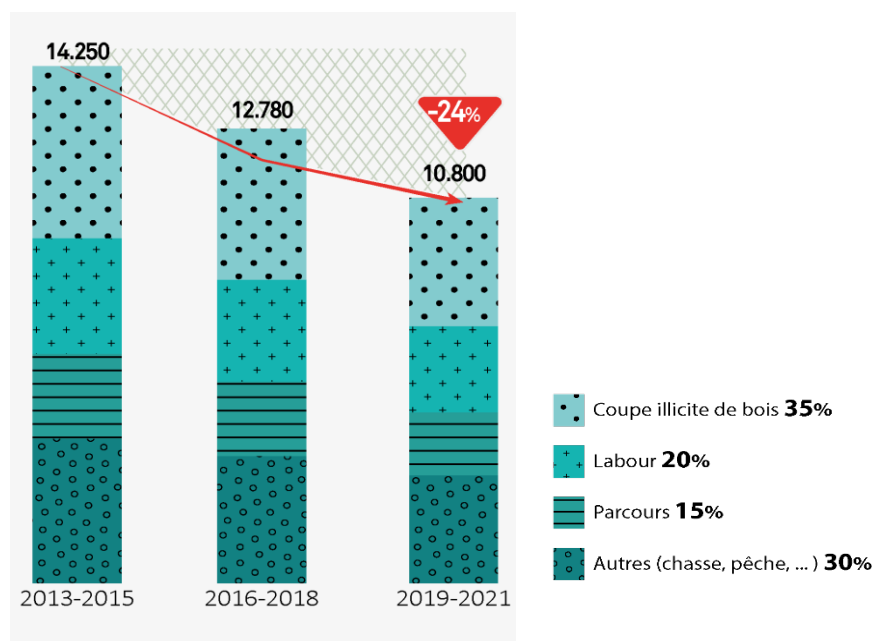


Figure 6 - Évolution des délits forestiers au Maroc⁷⁹

Parallèlement, plusieurs ressources biologiques et filières associées demeurent encore insuffisamment valorisées malgré leur potentiel économique, écologique et territorial. Les PFNL, les PAM, les produits oasiens, l'écotourisme et certaines filières territoriales restent faiblement structurés et insuffisamment intégrés dans les dynamiques de développement local, alors qu'ils

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ MTEDD, SPANB 2016-2020, op. cit.

⁷⁹ Ibid.

pourraient contribuer davantage à la diversification économique, à la création d'emplois et à la résilience des populations rurales⁸⁰.

- **Une biodiversité urbaine encore marginale dans les modèles d'aménagement et de développement territorial**

La biodiversité urbaine occupe une place encore limitée dans les politiques d'aménagement et de planification urbaine, malgré son rôle croissant dans la qualité de vie, la santé publique, l'adaptation climatique et l'attractivité économique des villes. Les espaces verts, les arbres urbains, les zones humides périurbaines, les sols vivants et les continuités écologiques contribuent directement à la réduction des îlots de chaleur, à l'amélioration de la qualité de l'air, à l'infiltration des eaux pluviales, à la réduction des risques d'inondation et au bien-être des populations. Ils participent également à la résilience des villes face aux événements climatiques extrêmes et à l'amélioration des conditions sanitaires et sociales.

L'accès équitable à la nature et aux espaces verts urbains est reconnu comme un enjeu structurant pour les villes durables et comme un déterminant majeur de la santé et du bien-être. L'Organisation mondiale de la santé préconise la présence d'un espace vert de 2 hectares à moins de 300 mètres du domicile et de 20 hectares à moins de 2 kilomètres⁸¹.

Toutefois, l'urbanisation rapide, l'artificialisation des sols et l'étalement urbain réduisent progressivement les espaces naturels et les continuités écologiques dans plusieurs agglomérations. Plusieurs villes connaissent ainsi un recul des surfaces végétalisées, une fragmentation accrue des habitats et une augmentation des vulnérabilités climatiques et sanitaires. Par ailleurs, la biodiversité urbaine reste encore principalement abordée sous un angle esthétique ou paysager, avec une prise en compte limitée de ses fonctions écologiques, climatiques, sociales et économiques. Les approches intégrées associant urbanisme, santé, climat, gestion de l'eau et biodiversité demeurent encore peu développées, alors même que les villes concentrent une part croissante des pressions environnementales et des vulnérabilités territoriales. Les solutions fondées sur la nature — micro-forêts urbaines, agriculture urbaine, toitures végétalisées, continuités écologiques — restent encore insuffisamment mobilisées malgré leur potentiel en matière d'adaptation climatique, de santé publique et de résilience urbaine⁸².

2.2. Acquis et insuffisances de l'action publique dans les domaines de conservation, restauration et valorisation de la biodiversité

2.2.1. L'inscription du Maroc dans les dynamiques internationales : des acquis solides, mais une portée encore limitée

L'un des acquis majeurs de l'action publique en matière de biodiversité réside dans l'engagement précoce et constant du Maroc sur la scène internationale. Dès le Sommet de la Terre de Rio en 1992, le Royaume s'est inscrit dans les dynamiques mondiales faisant de la biodiversité un pilier du développement durable. Il a ainsi adhéré à la Convention sur la diversité biologique la même année, puis l'a ratifiée en 1995, avant de rejoindre progressivement les principaux cadres multilatéraux liés à l'environnement, notamment ceux relatifs aux zones humides (Ramsar), aux espèces migratrices

⁸⁰ Bensalem S., Évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques au Maroc, *Sciences de l'environnement*, 2020, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03574378v1>

⁸¹ OMS, *Urban green spaces and health: A review of evidence*, 2016, <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/74006ead-650d-4fca-815a-f1ff53c1eea1/content>

⁸² Khalid A., Fekhaoui M., Arahou M., « Quelle biodiversité pour l'espace urbain et périurbain ? Cas de la ville de Rabat », *Geo-Eco-Trop*, vol. 44, n°3, 2020, p. 443-458, https://www.geoecotrop.be/uploads/publications/pub_443_07.pdf

(CMS), à la désertification, au climat ainsi qu'à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages.

Cette implication s'est traduite par une participation régulière aux instances internationales, notamment aux Conférences des Parties (COP), ainsi que par un engagement dans le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, et par une contribution aux travaux de plateformes scientifiques internationales telles que l'IPBES⁸³.

Cette inscription dans les dynamiques internationales a produit des effets structurants au niveau national. Elle a contribué à consolider le cadre institutionnel et stratégique de la biodiversité, à faciliter l'accès aux financements internationaux — notamment ceux du Fonds pour l'environnement mondial, du Fonds vert pour le climat, du PNUD, de l'Union européenne ou de la Banque mondiale — et à renforcer le positionnement du Maroc au sein des réseaux méditerranéens et africains de suivi écologique. Elle a également favorisé une plus grande transparence de l'action publique, à travers la production régulière de rapports dans le cadre des engagements internationaux⁸⁴.

Cette dynamique s'est traduite également par des avancées institutionnelles importantes. L'adoption, en 2004, de la première Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité a constitué une étape structurante dans l'organisation de la politique de conservation. Son actualisation en 2015, intégrant les Objectifs d'Aichi pour la période 2011–2020, a confirmé la volonté d'aligner les politiques nationales sur les cadres internationaux.

Toutefois, ces acquis restent confrontés à des limites structurelles qui en réduisent la portée. Les capacités de suivi, de production de données harmonisées et de *reporting* environnemental demeurent encore insuffisamment développées. Les informations relatives à la biodiversité sont souvent dispersées entre plusieurs institutions, peu interopérables et encore faiblement intégrées dans les dispositifs de suivi internationaux. Leur mobilisation dans l'orientation stratégique des politiques publiques et de l'allocation des ressources reste également limitée.

Cette situation de dispersion et de faible articulation entre les systèmes d'information se répercute directement sur la mise en œuvre des engagements internationaux. Elle rend plus difficile le passage d'objectifs globaux à des actions opérationnelles mesurables et cohérentes au niveau national, faute d'outils consolidés permettant d'en assurer le suivi, l'évaluation et le pilotage. Elle limite également la capacité à structurer et à rendre visible l'expertise nationale, dans la mesure où celle-ci reste éclatée entre différents acteurs et peu capitalisée sous forme de références communes ou de données consolidées. En conséquence, la reconnaissance de cette expertise et sa valorisation dans les enceintes internationales s'en trouvent réduites, tout comme la capacité du pays à y faire valoir de manière plus affirmée ses acquis et ses approches.

2.2.2. Fragilité structurelle du système national de gouvernance de la biodiversité

a. Un cadre stratégique et juridique en consolidation encore insuffisamment intégré

- ***Une Faible convergence des politiques sectorielles couvrant les principaux domaines liés à la biodiversité***

Au cours de la dernière décennie, le Maroc s'est doté d'un ensemble de stratégies et de politiques sectorielles couvrant les principaux domaines liés à la biodiversité : forêts, agriculture, pêche, climat,

⁸³ La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

⁸⁴ Conformément à l'article 26 de la CDB, le Maroc a par ailleurs assuré une transmission régulière de ses rapports nationaux à la Conférence des Parties. Le premier rapport national a été élaboré en 2001, suivi du deuxième en mars 2003, du troisième en juin 2005, du quatrième en mars 2009, du cinquième en mai 2015 et du sixième en 2019.

développement durable et économie bleue. Cette architecture traduit une montée en puissance progressive de la prise en compte du vivant dans les politiques publiques, ainsi qu'un effort d'alignement avec les engagements internationaux.

Dans les différents secteurs, des initiatives concrètes ont été engagées, notamment en matière de reboisement, de gestion participative des ressources forestières, de régulation des activités halieutiques, d'adaptation des pratiques agricoles, et de valorisation des filières territoriales. Ces actions traduisent une évolution importante : la biodiversité est désormais intégrée comme composante de la résilience des systèmes productifs et des territoires, et non plus uniquement comme objet de protection.

Cependant, ces avancées demeurent largement sectorielles et insuffisamment articulées entre elles. La multiplication des stratégies n'a pas encore conduit à une cohérence d'ensemble permettant d'inscrire la biodiversité comme principe transversal structurant de l'action publique. Les approches restent encore fragmentées, avec des niveaux d'intégration variables selon les secteurs et les territoires.

Cette situation limite la capacité des politiques publiques à traiter de manière intégrée les interactions entre agriculture, eau, énergie, aménagement et écosystèmes. Elle réduit également la lisibilité globale de l'action publique en matière de biodiversité et la cohérence des arbitrages entre objectifs économiques, sociaux et environnementaux.

Ainsi, malgré la richesse du cadre stratégique existant, l'enjeu principal réside aujourd'hui dans le passage d'une logique de stratégies sectorielles juxtaposées à une approche davantage intégrée, permettant de faire de la biodiversité un référentiel commun de cohérence des politiques publiques.

Encadré – Intégration transversale de la biodiversité dans les politiques publiques : quand la biodiversité devient un principe structurant de l'action publique⁸⁵

Dans plusieurs pays pionniers, la biodiversité a progressivement cessé d'être appréhendée comme une politique environnementale sectorielle pour devenir un principe transversal structurant l'ensemble de l'action publique. Cette évolution repose sur une reconnaissance explicite du vivant comme infrastructure stratégique, indispensable à la résilience écologique, économique et territoriale.

En France, la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) constitue un cadre de référence opposable, auquel doivent s'aligner les politiques agricoles, énergétiques, d'aménagement du territoire et d'infrastructures. La biodiversité y est intégrée comme un déterminant des choix publics, au même titre que les considérations économiques ou sociales. En Suède, cette intégration se traduit par l'inscription des objectifs de biodiversité directement dans les politiques forestières, agricoles et climatiques, appuyée par des indicateurs communs permettant un suivi transversal et une meilleure cohérence des arbitrages.

Les analyses comparatives montrent que les pays ayant inscrit la biodiversité dans leurs cadres de planification stratégique et budgétaire obtiennent de meilleurs résultats en matière de cohérence des politiques publiques, de réduction des impacts cumulés et de prévention des conflits entre usages. À

⁸⁵ Coffey B., Damians F. L. P., Hysing E. & Torabi N., Assessing biodiversity policy designs in Australia, France and Sweden. Comparative lessons for transformative governance of biodiversity?, *Journal of Environmental Policy & Planning*, 2022, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2022.2117145> ; Wardhani L.T.A.L., Diamantina A., Rafsanjani L.H., Framework for Biodiversity Conservation Governance in the Context of Regional Administration in Indonesia, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 08, Issue 01, 2025, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-55>; Manos B., Arampatzis S., Terry A., Papadopoulou O., Papathanasiou J., Governance and Ecosystem Management for the Conservation of Biodiversity in Developing Countries, https://www.academia.edu/16885555/GOVERNANCE_AND_ECOSYSTEM_MANAGEMENT_FOR_THE_CONSERVATION_OF_BIODIVERSITY_IN_DEVELOPING_COUNTRIES

l'inverse, lorsque la biodiversité reste cantonnée à des stratégies environnementales non opposables, un décalage persistant s'installe entre ambitions affichées et résultats concrets. Cette fragmentation institutionnelle affaiblit la capacité des pouvoirs publics à arbitrer en faveur du vivant face à des secteurs productifs puissants.

Des pays du Sud, confrontés à des contraintes budgétaires et institutionnelles comparables à celles du Maroc, ont également engagé des démarches structurantes :

- Le Costa Rica constitue une référence emblématique : dès les années 1990, la biodiversité y a été placée au cœur du modèle de développement national, à travers une articulation étroite entre conservation, fiscalité environnementale et aménagement du territoire. La biodiversité y est reconnue comme un actif stratégique, structurant les politiques agricoles, forestières, touristiques et énergétiques. Cette approche a contribué à inverser les dynamiques de dégradation, tout en soutenant la croissance économique et l'attractivité territoriale.
- Au Rwanda, l'intégration transversale de la biodiversité s'est traduite par l'obligation d'intégrer des critères écologiques dans les politiques sectorielles et les grands projets publics. Cette orientation a permis de réduire les conflits entre développement agricole, infrastructures et conservation, notamment autour des zones humides et des bassins versants stratégiques, essentiels à la sécurité hydrique et alimentaire du pays.

• ***Une SPANB encore insuffisamment articulée aux politiques sectorielles, aux engagements internationaux et aux réalités territoriales (la SPANB, un cadre d'orientation, non contraignant)***

Malgré son statut d'instrument de référence pour la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, la SPANB demeure un cadre de planification programmatique sans caractère contraignant pour les secteurs directement concernés par la gestion de la biodiversité et dont l'effectivité est limitée par plusieurs contraintes structurelles.

D'abord, son articulation avec les politiques sectorielles demeure partielle⁸⁶. Dans les secteurs clés (agriculture, eau, énergie, urbanisme, pêche, tourisme), la biodiversité est encore intégrée de manière ponctuelle et sans exigence formelle de cohérence avec les objectifs de la SPANB⁸⁷. Cette situation est accentuée par la dispersion des politiques publiques entre plusieurs départements ministériels et par l'absence d'un mécanisme de coordination suffisamment structuré au niveau gouvernemental. Le cadre institutionnel existant (commissions interministérielles, dispositifs sectoriels, instruments juridiques) ne permet pas encore d'assurer une convergence effective des politiques autour des objectifs de biodiversité, les interventions restant largement organisées en silos⁸⁸.

Ensuite, un décalage récurrent est observé entre les cadres internationaux de la biodiversité, généralement définis sur des cycles d'environ dix ans, et l'actualisation de la SPANB au niveau national. Ce retard réduit la période effective de mise en œuvre des engagements. Il s'explique notamment par une dépendance partielle à des financements extérieurs, mobilisés de manière irrégulière pour engager ces révisions. Il en résulte une fenêtre d'action plus courte que celle initialement prévue pour atteindre les objectifs fixés.

Par ailleurs, la SPANB souffre d'un déficit de territorialisation. Les précédentes générations de stratégie ont été principalement conçues selon une approche centralisée, avec une implication limitée des acteurs territoriaux. Cette configuration a conduit à une appropriation insuffisante au niveau local, à un décalage entre les orientations nationales et les réalités différenciées des territoires, ainsi qu'à des difficultés de mise en œuvre liées à un ancrage territorial insuffisant.

⁸⁶ Audition du PNUD, 17, décembre 2025.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

Le cas de certaines régions, comme le Souss-Massa, illustre ces limites, où les pressions sur les ressources naturelles persistent malgré l'existence de cadres stratégiques nationaux, en raison d'une faible déclinaison opérationnelle au niveau territorial.

Tous ces éléments mettent en évidence une difficulté persistante à transformer la SPANB en cadre pleinement opérationnel, articulé avec les politiques sectorielles et adapté aux réalités territoriales.

• ***Gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) : une réponse institutionnelle fragmentée face à une menace croissante***

Au Maroc, les espèces exotiques envahissantes touchent l'ensemble des milieux naturels et productifs. Au-delà de leurs impacts sectoriels (cf. encadré), elles constituent une menace transversale pour la sécurité alimentaire, la santé publique et la résilience des territoires, en fragilisant les systèmes agricoles, pastoraux, oasiens et halieutiques, et en accentuant des vulnérabilités déjà aggravées par la sécheresse et le changement climatique.

Malgré ces impacts, le pays ne dispose pas d'un cadre national unifié de gestion des espèces exotiques envahissantes. Les interventions restent réparties entre plusieurs secteurs — agriculture, forêts, pêche, environnement, transport maritime — sans approche nationale intégrée ni dispositif institutionnel clairement mandaté pour assurer la prévention, la détection précoce, la hiérarchisation des risques, le contrôle et l'éradication.

Ce morcellement limite la capacité d'anticipation et de réponse coordonnée face à une dynamique biologique en expansion. Il réduit également l'efficacité des actions engagées et compromet la contribution du pays aux objectifs internationaux, notamment la cible 6 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à réduire significativement les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité à l'horizon 2030.

Encadré — EEE : une menace croissante, coûteuse et systémique pour le Maroc⁸⁹

Les EEE, introduites hors de leur aire de répartition naturelle de manière volontaire ou accidentelle, constituent aujourd'hui au Maroc une menace écologique, économique et sociale majeure. Leur capacité à s'établir, se propager et générer des impacts négatifs sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'agriculture et la santé humaine en fait l'un des facteurs les plus préoccupants d'érosion du capital naturel⁹⁰. Ce phénomène connaît une progression rapide, favorisée par la position géographique du pays et l'intensification des échanges. Il se manifeste à travers une diversité d'espèces envahissantes touchant tous les milieux : plantes terrestres (*Solanum elaeagnifolium*, *Oxalis pes-caprae*), hydrophytes (*Eichhornia crassipes*, *Pistia stratiotes*), algues marines (*Caulerpa cylindracea*, *Rugulopteryx okamurae*), ravageurs agricoles (*Dactylopius opuntiae*, *Bemisia tabaci*), vertébrés invasifs (rat brun) ou encore vecteurs de maladies comme le moustique tigre (*Aedes albopictus*).

Les impacts écologiques sont particulièrement sévères : ces espèces remplacent les espèces autochtones, altèrent les habitats, dégradent les sols et perturbent des fonctions écologiques essentielles telles que la pollinisation, la filtration de l'eau ou la productivité biologique :

- En agriculture, des EEE comme *Ambrosia artemisiifolia* et certaines chenilles processionnaires entraînent des pertes de rendement pouvant atteindre 10 à 20 % sur certaines cultures.
- En milieu marin, des espèces comme *Caulerpa taxifolia* et certains poissons introduits affectent les écosystèmes côtiers et les pêcheries locales⁹¹. Les algues invasives modifient profondément la structure des communautés et déstabilisent les chaînes trophiques.

⁸⁹ Audition de M. Ahmed Taheri, op. cit.

⁹⁰ IUCN, *Guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species*. Gland : International Union for Conservation of Nature, 2000, <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2000-051.pdf>

⁹¹ Audition de M. Ahmed Taheri, op. cit.

- En milieux aquatiques, des plantes invasives et des mollusques exotiques perturbent la gestion des barrages et de l'irrigation, générant des coûts de débroussaillage et d'entretien de plusieurs millions de dirhams par an.

Ces perturbations se traduisent souvent par des conséquences économiques considérables. Selon la base de données InvaCost, le coût annuel des EEE au Maroc est estimé entre 1,14 et 5,13 milliards de dollars, un niveau largement supérieur aux investissements consacrés à leur gestion. Les pertes agricoles peuvent atteindre 30 à 70 % pour certaines cultures⁹², tandis que les dégâts liés au rat brun sont évalués à environ 190 millions de dollars⁹³. Dans le secteur halieutique, les impacts sur la pêche artisanale représentent près de 4,7 millions de dirhams par an⁹⁴, et la dégradation des milieux aquatiques associée à certaines espèces comme la carpe commune peut dépasser 100 millions de dollars⁹⁵. À cela s'ajoutent des coûts sanitaires significatifs, notamment liés à la propagation du moustique tigre, estimés à 22 millions de dollars⁹⁶.

• Absence d'un programme national unifié de restauration des écosystèmes dégradés

Le Maroc a engagé plusieurs initiatives de restauration écologique portant notamment sur les forêts, les zones humides et les écosystèmes oasiens. Toutefois, ces actions demeurent encore dispersées et insuffisamment articulées entre elles. En l'absence d'un cadre national structuré de restauration à grande échelle, les interventions restent largement portées par des projets sectoriels ou territoriaux, sans continuité ni cohérence d'ensemble.

Le programme existant au niveau du Département du Développement Durable constitue un dispositif d'orientation, mais il ne s'est pas encore traduit par une planification nationale intégrée, pleinement alignée sur la Cible 2 du Cadre mondial de la biodiversité, qui vise la restauration d'au moins 30 % des écosystèmes dégradés à l'horizon 2030.

Cette situation se traduit par une forte dépendance aux financements de projets, souvent d'origine externe, ce qui fragilise la pérennité des actions engagées et limite leur intégration dans les instruments de planification territoriale et sectorielle (SRAT, PDR, plans sectoriels)⁹⁷. La restauration écologique demeure ainsi insuffisamment prise en compte dans les arbitrages d'aménagement et les politiques de développement, alors même que les enjeux associés sont majeurs, au regard du rôle des écosystèmes dans la fourniture de services essentiels et des coûts économiques croissants induits par leur dégradation à l'échelle mondiale⁹⁸.

Plusieurs expériences internationales (cf. encadré) présentent un intérêt particulier pour le Maroc, confronté à des dynamiques similaires de dégradation des sols, de surexploitation des parcours, de régression des écosystèmes oasiens, de stress hydrique et d'ensablement. Au niveau national, différents travaux menés sur les bassins versants, les oasis et les zones humides montrent qu'une

⁹² Bouhache, M. (2010). *Solanum elaeagnifolium* Cav.: A threat to agriculture and environment in the Mediterranean region. Revue Marocaine de Protection des Plantes, (1), 1–9.

⁹³ IUCN. (2011). *IUCN Red List of Threatened Species: Rattus norvegicus*. <https://www.iucnredlist.org/species/19353/165118026>

⁹⁴ El Jamaai, J., Taheri, A., Bilal, E., Merini, M. A., & Borges, L. (2025). *Damage and economic impact of wood-borers (Bivalvia: Teredinidae) on artisanal fishing in Morocco: A case study*. Mediterranean Marine Science, 26(1), 120–130. <https://doi.org/10.12681/mms.39039>

⁹⁵ Kloskowski, J. (2011). *Impact of common carp (Cyprinus carpio) on aquatic communities: Direct trophic effects versus habitat deterioration*. Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie, 178, 245–255. <https://doi.org/10.1127/1863-9135/2011/0178-0245>

⁹⁶ Amraoui, F., Ben Ayed, W., Madec, Y., Faraj, C., Himmi, O., Btissam, A., Sarih, M., & Failloux, A.-B. (2019). *Potential of Aedes albopictus to cause the emergence of arboviruses in Morocco*. PLoS Neglected Tropical Diseases, 13(2), e0006997. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006997>

⁹⁷ Audition du PNUD, op. cit.

⁹⁸ A l'échelle mondiale, la perte de services écosystémiques liée à la dégradation des zones humides pourrait atteindre 39 000 milliards de dollars d'ici 2050, tandis que la restauration des mangroves offrirait des retours économiques multiples.

restauration ciblée — combinant gestion de l’eau, lutte contre l’érosion, régénération de la végétation et mobilisation des acteurs locaux — permet d’améliorer rapidement les équilibres écologiques et les conditions socio-économiques. Dans les zones présahariennes du Royaume, les initiatives de réhabilitation des oasis et de lutte contre la désertification illustrent également que l’amélioration du couvert végétal renforce directement la résilience des communautés face aux épisodes de sécheresse.

Encadré – Restauration écologique des écosystèmes dégradés : de la réparation des milieux à l’investissement stratégique pour la résilience⁹⁹

La restauration écologique est désormais reconnue comme l’un des outils les plus puissants pour répondre simultanément aux crises de la biodiversité, du climat, de la désertification et de l’eau. Là où la conservation protège ce qui reste, la restauration reconstruit ce qui a été perdu, en rétablissant les fonctions écologiques essentielles à la stabilité des territoires. Les analyses de l’ONU et de l’IPBES montrent qu’un dollar investi dans la restauration génère entre 7 et 30 dollars de bénéfices, en raison de l’amélioration des sols, de la sécurité hydrique, de la productivité agricole et de la résilience des communautés¹⁰⁰.

Dans les régions semi-arides et arides, plusieurs pays du Sud ont démontré qu’il est possible d’obtenir des résultats significatifs à grande échelle, même avec des moyens limités :

- L’Éthiopie constitue l’un des exemples les plus emblématiques : grâce à des programmes de restauration des bassins versants, des millions d’hectares de terres gravement dégradées ont été réhabilités depuis les années 2000. Ces interventions – associant terrasses, interdictions de pâturage, mobilisation communautaire et régénération naturelle – ont permis d’augmenter la recharge des nappes, de réduire l’érosion et d’améliorer les rendements agricoles. Dans plusieurs zones pilotes, la disponibilité en eau s’est améliorée de manière mesurable, réduisant la vulnérabilité aux sécheresses.
- Le Niger représente un autre modèle de restauration réussie. La pratique de la régénération naturelle assistée (RNA), fondée sur les savoirs locaux et des techniques très peu coûteuses, a permis de restaurer plus de 5 millions d’hectares de terres agricoles. Ce modèle a entraîné une amélioration notable de la fertilité des sols, une diversification des systèmes agropastoraux, ainsi qu’un renforcement de la sécurité alimentaire de plusieurs millions de personnes. Cette approche démontre qu’une restauration à grande échelle peut être portée par les communautés, avec un soutien public léger mais structurant.

D’autres pays du Sud ont utilisé la restauration comme un levier de développement économique :

- En Namibie, le modèle des *conservancies* communautaires associe gestion durable de la faune sauvage, écotourisme et restauration des paysages ; il a permis de réduire fortement le braconnage et de générer des revenus substantiels pour les communautés. Ce type de démarche illustre la manière dont la valorisation économique durable peut devenir un moteur de conservation.
- Au Pérou ou au Maroc, certaines filières fondées sur les PFNL et les PAM montrent également que lorsque la valorisation est bien structurée – certifications, régulations, organisation des producteurs – la restauration et la conservation deviennent des intérêts économiques partagés, renforçant la durabilité des écosystèmes et des moyens de subsistance.

⁹⁹ Arabi M., Mechkirrou L., El Malki M., Alaoui K., Chaieb A., Maaroufi F., Karmich S., Overview of Ecological Dynamics in Morocco – Biodiversity, Water Scarcity, Climate Change, Anthropogenic Pressures, and Energy Resources – Navigating Towards Ecosolutions and Sustainable Development, *E3S Web of Conferences* 527, 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452701001>; Acharya, S., Acharya, T., & Acharya, G. (2025). Biodiversity Conservation and Ecosystem Restoration: Integrating Science and Policy Perspectives. In L. Sahu, E. Natarajan, V. Jayant, & N. Sundaresan (Eds.), *Green Chemistry, Nanotechnology, and Sustainable Materials for Climate Action and Circular Economy* (pp. 111-120). Deep Science Publishing. https://doi.org/10.70593/978-93-7185-662-1_12.

¹⁰⁰ Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), *The UN Decade on Ecosystem Restoration: Strategy*, 2021.

b-Un cadre juridique et opérationnel encore inabouti pour une protection effective de la biodiversité

- *Un cadre juridique fragmenté et des insuffisances d'opérationnalisation*

Malgré l'existence de plusieurs textes encadrant la protection de la biodiversité — notamment la loi n°29-05¹⁰¹ sur la flore et la faune sauvages, la loi n°22-07¹⁰² sur les aires protégées et la législation sur la chasse — le cadre juridique national demeure fragmenté et incomplet. Certaines composantes essentielles restent faiblement couvertes, notamment les habitats naturels sensibles, les espèces végétales non arborées et les espèces exotiques envahissantes. Le régime de sanctions demeure également limité, le code pénal ne consacrant explicitement qu'un nombre restreint d'infractions environnementales¹⁰³, ce qui réduit la portée dissuasive du droit face aux atteintes aux écosystèmes.

Ces limites sont accentuées par des retards dans l'adoption et la mise en œuvre de plusieurs textes structurants. Le projet de loi 89.21 relatif à l'Accès aux ressources génétiques et au Partage des Avantages (APA) n'est toujours pas adopté, alors même qu'il relève des projets de loi devant être accompagnés d'une étude d'impact¹⁰⁴. À cela s'ajoute l'absence d'actualisation des droits d'usage forestier et pastoral. Plusieurs plans d'aménagement des SIBE et des zones humides n'ont pas non plus été formalisés par décret¹⁰⁵. Par ailleurs, la biodiversité demeure insuffisamment intégrée dans les documents d'urbanisme, tandis que l'application des normes environnementales reste inégale selon les secteurs.

Des avancées existent néanmoins en matière de prévention, notamment à travers la généralisation des études d'impact environnemental dans les grands projets. Ces outils ont permis une meilleure prise en compte de certains enjeux écologiques, mais leur portée reste limitée par un suivi post-autorisation insuffisant, une intégration encore partielle de la biodiversité et une analyse insuffisante des effets cumulés. La mise en œuvre de la loi n°49-17 relative à l'évaluation environnementale¹⁰⁶ stratégique demeure également incomplète, en l'absence de ses textes d'application. À titre illustratif, la situation du Souss-Massa, marquée par la dégradation des oueds et la fragmentation des continuités écologiques liée à la prolifération des serres, met en évidence les limites d'opérationnalisation des exigences réglementaires et de la police environnementale¹⁰⁷.

Ces insuffisances se traduisent par des impacts économiques et sociaux significatifs, allant des pertes liées à la surexploitation et à la biopiraterie aux coûts élevés de restauration écologique, ainsi que par des opportunités manquées en matière d'écotourisme et de valorisation des services écosystémiques.

¹⁰¹ Dahir n° 1-11-84 du 29 rejab 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce (B.O n°5962 du 21 juillet 2011).

¹⁰² Dahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées (B.O. n° 5865 du 19 août 2010)

¹⁰³ Cour des comptes, Evaluation de la gestion des parcs nationaux – Synthèse, Juillet 2020
<https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Synthese-rapport-sur-les-parcs-nationaux.pdf>
Miya Slamti, Délinquance écologique au Maroc: diagnostic juridique, 29 mars 2021,
<https://medias24.com/chronique/delinquance-ecologique-au-maroc-diagnostic-juridique/>

¹⁰⁴ <https://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislation.aspx>

¹⁰⁵ Audition du PNUD, op. cit.

¹⁰⁶ Dahir n°1-20-78 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale (B.O. n° 7140 du 3 novembre 2022).

¹⁰⁷ Mission du CESE – Région d'Agadir Souss-Massa, Commission Permanente Chargée de l'Environnement et de Développement Durable, Agadir, 14-15 novembre 2025.

- ***Une gouvernance de la biosécurité marquée par des lacunes en matière d'encadrement et de suivi***

La biosécurité regroupe l'ensemble des dispositifs visant à prévenir et gérer les risques biologiques liés notamment aux organismes vivants modifiés (OVM)¹⁰⁸, afin de protéger la santé humaine, animale et végétale ainsi que la biodiversité et la sécurité alimentaire. Elle constitue, au niveau international, un enjeu majeur de prévention des risques sanitaires, environnementaux et économiques.

Au Maroc, malgré l'adhésion au Protocole de Cartagena en 2011, le cadre national demeure incomplet et peu opérationnel. Il repose encore sur une circulaire datant de 1999. Cette situation se traduit par une gouvernance dispersée entre plusieurs institutions, sans coordination formalisée ni mécanisme structuré de contrôle, d'autorisation, de traçabilité et de sanction des manquements aux règles encadrant les organismes vivants modifiés¹⁰⁹.

Les capacités techniques et institutionnelles en matière de contrôle et de surveillance des OVM demeurent encore limitées. Bien que l'ONSSA dispose d'un réseau national de laboratoires, les capacités spécialisées en biologie moléculaire et en détection des OVM restent insuffisamment développées au regard des exigences croissantes de biosécurité. Le recours à des laboratoires externes ou accrédités demeure ainsi nécessaire pour certaines analyses spécialisées¹¹⁰.

Par ailleurs, les outils de suivi et de traçabilité restent insuffisants. Il n'existe pas de système national consolidé permettant de documenter, suivre et encadrer les flux d'organismes génétiquement modifiés. Les dispositifs d'évaluation environnementale préalable, de monitoring et d'alerte rapide sont encore peu développés, limitant la capacité à anticiper les risques de contamination ou de dissémination¹¹¹.

Ainsi, malgré l'existence d'engagements internationaux, le dispositif national de biosécurité reste marqué par une fragmentation institutionnelle, des capacités techniques limitées et une opérationnalisation encore partielle des instruments de gestion des risques biologiques.

- ***Une mise en œuvre du Protocole de Nagoya¹¹² encore inachevée***

Adopté en 2010 dans le cadre de la CDB, le Protocole de Nagoya encadre l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation. Il consacre le principe de souveraineté des États et des communautés locales sur ces ressources ainsi que sur les savoirs traditionnels associés, et vise à garantir une redistribution équilibrée des bénéfices, qu'ils soient financiers ou non financiers (recherche, transfert de technologies, partenariats scientifiques, formation).

Le Maroc a signé le Protocole en 2011 et l'a ratifié en 2022. Toutefois, le cadre national de mise en œuvre reste incomplet, en l'absence d'une loi dédiée et de dispositifs opérationnels pleinement déployés. Ce vide institutionnel et juridique limite la structuration d'un système national d'accès et de partage des avantages et retarde la mise en place de procédures claires de gouvernance.

Cette situation réduit les possibilités de valorisation encadrée de la bioprospection et limite le développement d'activités de recherche et d'innovation dans des secteurs à fort potentiel tels que les industries pharmaceutique, cosmétique, agricole et biotechnologique. Elle favorise également des

¹⁰⁸ Selon la CDB et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, les OVM sont des organismes vivants dont le matériel génétique a été modifié au moyen des biotechnologies modernes, notamment par transfert ou recombinaison de gènes, afin de leur conférer des caractéristiques nouvelles.

¹⁰⁹ Audition du PNUD, op. cit.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya (Japon) en 2010, <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf>

formes d'exploitation des ressources génétiques et des savoirs associés en dehors de tout cadre formalisé de partage des bénéfices¹¹³.

En conséquence, le pays s'expose à des phénomènes de biopiraterie, à des dépôts de brevets à l'étranger portant sur des ressources nationales, ainsi qu'à une fragilisation des droits et des revenus potentiels des populations locales. Il ne capte, de ce fait, qu'une part limitée de la valeur économique et stratégique associée à ses ressources biologiques, en dépit de leur importance¹¹⁴. Ce manque à gagner, à la fois économique, social et territorial, affaiblit le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur internationales de la bioéconomie, où la conformité au Protocole de Nagoya constitue désormais un critère de compétitivité.

c- Une mobilisation encore perfectible de la connaissance scientifique dans la conduite de l'action publique

Le Maroc dispose d'un capital scientifique significatif, porté notamment par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), qui conserve environ 75 000 accessions génétiques, l'Institut National de Recherche Halieutique (INRH), mobilisant près de 150 chercheurs, ainsi que par les universités et centres de recherche thématiques, en plus de plusieurs décennies de diagnostics et d'inventaires territoriaux.

Cependant, cette production de connaissances reste encore insuffisamment intégrée dans les processus de décision publique. Les résultats scientifiques ne sont pas systématiquement utilisés pour orienter les politiques sectorielles et territoriales. Cette situation s'explique notamment par une fragmentation des données entre institutions, une absence d'harmonisation des systèmes d'information, ainsi que des lacunes dans le suivi de certaines composantes clés de la biodiversité, telles que les sols vivants, les pollinisateurs, les parcours pastoraux ou encore la biodiversité marine non commerciale¹¹⁵.

Par ailleurs, l'accessibilité et la mise en partage des données demeurent limitées, ce qui réduit leur exploitation dans la planification et la hiérarchisation des actions publiques. La valorisation des savoirs locaux et patrimoniaux reste également insuffisante, alors qu'ils constituent un apport essentiel à la compréhension des dynamiques écologiques territoriales¹¹⁶.

Ces éléments mettent en évidence un potentiel significatif de renforcement de l'intégration de la connaissance scientifique dans la décision publique, notamment pour améliorer l'anticipation des risques et mieux orienter les investissements vers les priorités écologiques.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Dans des pays disposant de cadres ABS opérationnels, les retombées économiques sont significatives : redevances équivalentes à environ 1 % des revenus nets au Brésil, ou 50 à 70 % des bénéfices réinjectés dans la conservation et le développement local en Inde et au Vietnam. Compte tenu de la richesse biologique du Maroc – avec environ 20 % d'espèces végétales endémiques et des centaines d'espèces médicinales et aromatiques – les revenus potentiels issus de contrats APA pourraient atteindre des dizaines, voire des centaines de millions de dirhams par an.

¹¹⁵ Audition de M. Riad Balaghi, Directeur de projets à l'Initiative AAA,

¹¹⁶ Audition du PNUD, le 17 décembre 2025.

Encadré – Gouvernance de la connaissance et systèmes d’information sur la biodiversité : décider sur la base de données robustes, partagées et opérationnelles¹¹⁷

La capacité d’un pays à protéger et restaurer sa biodiversité dépend directement de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation effective de la connaissance. Les pays les plus avancés ont investi dans des systèmes nationaux intégrés d’information sur la biodiversité, conçus comme de véritables instruments d’aide à la décision. Ces plateformes permettent de centraliser, harmoniser et croiser les données écologiques, socio-économiques, foncières et territoriales pour orienter les politiques publiques, réduire les zones d’incertitude et anticiper les risques.

Au sein de l’Union Européenne, l’interopérabilité entre bases de données publiques, observatoires régionaux et programmes de recherche a permis de renforcer la transparence des politiques, la cohérence des arbitrages intersectoriels et le suivi des engagements internationaux. Ces dispositifs ne sont pas de simples entrepôts d’information : ils sont structurés pour influencer directement la régulation, l’allocation des financements et la planification territoriale.

Dans plusieurs pays du Sud, des expériences innovantes ont émergé pour pallier les limites des systèmes scientifiques centralisés. En Colombie, le *Sistema de Información sobre Biodiversidad* (SiB Colombia) combine données scientifiques, inventaires citoyens, savoirs autochtones et observations communautaires. Ce modèle a permis de documenter des milliers d’espèces auparavant peu connues, tout en renforçant l’implication des territoires dans la conservation. En Afrique du Sud, le *South African National Biodiversity Institute* (SANBI) a développé un système intégré qui relie données écologiques, usage des terres, risques climatiques et priorités de restauration, facilitant la prise de décision à toutes les échelles de gouvernance.

Ces expériences démontrent qu’un système d’information efficace ne repose pas uniquement sur la sophistication technologique, mais sur la capacité à articuler différentes sources de connaissance — scientifiques, institutionnelles et locales — dans une architecture commune répondant aux besoins réels de la décision publique.

La gouvernance de la biodiversité est indissociable d’une gouvernance de la connaissance. Un système national intégré, partagé et opérationnel constitue un levier essentiel pour une prise de décision éclairée, anticipative et cohérente, capable de guider les efforts de conservation, restauration et valorisation du vivant.

Pour le Maroc, ces modèles sont particulièrement inspirants. Ils montrent qu’il est possible d’avancer progressivement, en structurant d’abord une gouvernance de la connaissance robuste, inclusive et orientée vers l’action. Cela implique d’ouvrir la production de données aux collectivités, aux établissements publics régionaux, aux coopératives, aux gestionnaires de ressources et aux populations locales, tout en assurant une validation scientifique claire et une coordination nationale forte.

III. POUR UNE GESTION OPTIMALE DE LA BIODIVERSITÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA RÉSILIENCE

Le CESE considère que la biodiversité doit être consacrée comme l’un des piliers structurants de la souveraineté nationale et du modèle de développement du Maroc, en étroite interdépendance avec les enjeux de l’eau, de l’énergie, de la souveraineté alimentaire, de la résilience climatique et de la cohésion territoriale. Elle doit être pleinement reconnue comme un capital naturel stratégique, intégré de manière transversale dans la conception, la mise en œuvre, le financement et l’évaluation des politiques publiques, en raison de son rôle central dans la résilience des territoires, la durabilité

¹¹⁷ Miah, M.R. et al. op. cit. ; Salomon AK et al., Disrupting and diversifying the values, voices and governance principles that shape biodiversity science and management. Phil. Trans. R. Soc. B 378: 20220196, 2023, <https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0196>.

du développement et la création d'emplois durables, notamment dans les territoires les plus vulnérables, ainsi que dans le développement des filières de l'économie verte et bleue et de l'écotourisme.

Dans cette perspective, le CESE appelle à une transition écologique fondée sur le vivant, reposant sur la préservation, la restauration et la valorisation durable des écosystèmes terrestres, agricoles, forestiers, oasiens et marins. Elle implique l'intégration systématique du capital naturel et des services écosystémiques dans les arbitrages publics et économiques, afin d'orienter les choix d'aménagement, de production, de consommation et d'investissement vers des trajectoires compatibles avec les objectifs de durabilité.

À cet effet, le CESE préconise le renforcement du cadre stratégique de la biodiversité en un cadre juridique renforcé, à travers la promulgation d'une loi-cadre relative à la biodiversité. Celle-ci aurait pour objet de consacrer juridiquement la Stratégie et le Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) en tant qu'instrument de mise en œuvre de référence de l'action publique en matière de biodiversité, et d'assurer la cohérence de l'ensemble des politiques sectorielles, plans, programmes et mécanismes d'investissement avec ses objectifs, cibles et indicateurs.

Cette loi devrait également consolider la gouvernance nationale de la biodiversité à travers des mécanismes intégrés de pilotage, de suivi et d'évaluation du capital naturel et des services écosystémiques, ainsi qu'un renforcement de la coordination intersectorielle.

Dans ce cadre, le CESE appelle à rehausser le statut de la Commission nationale du changement climatique et de la biodiversité en la rattachant au Chef du Gouvernement afin de l'ériger en instance de pilotage stratégique, d'arbitrage intersectoriel et de garantie de cohérence des politiques publiques avec les engagements nationaux et internationaux du Royaume en matière de biodiversité et de climat, tout en la dotant d'un Secrétariat permanent et de capacités techniques renforcées.

Dans cette perspective, le CESE propose un ensemble de recommandations structurées autour de quatre axes complémentaires :

- Le premier axe concerne le renforcement de la gouvernance et du cadre institutionnel, afin d'assurer la cohérence, la coordination et l'efficacité de l'action publique.
- Le deuxième axe vise l'intégration de la biodiversité dans les secteurs productifs et les territoires, en favorisant des modèles de développement plus durables et résilients.
- Le troisième axe porte sur le financement de la biodiversité, à travers la mobilisation de ressources diversifiées et la réorientation des flux financiers vers la restauration et la durabilité.
- Le quatrième axe traite de la connaissance, de la recherche et de l'appropriation sociale de la biodiversité, en tant que leviers essentiels d'aide à la décision et d'engagement collectif.

Axe 1 : Promouvoir une gouvernance intégrée et renforcer le cadre institutionnel de la biodiversité

- **Consolider le cadre juridique, opérationnel et territorial de la biodiversité :**

- ✓ Élaborer d'urgence une loi-cadre relative à la biodiversité et assurer sa mise en œuvre opérationnelle à travers un dispositif institutionnel d'actualisation régulière de la SPANB, en tant qu'instrument de mise en œuvre de référence, adossé à un calendrier aligné sur les engagements internationaux de la Convention sur la diversité biologique et à une programmation budgétaire dédiée.

Cette mise en œuvre repose également sur la territorialisation des objectifs de biodiversité via des Plans régionaux intégrés aux SRAT, aux PDR, aux PDTI et aux documents d'urbanisme, ainsi que sur un cadre de gouvernance participatif associant les collectivités territoriales, la communauté scientifique, la société civile, le secteur privé et les populations locales aux différentes phases de planification, de suivi et d'évaluation.

- ✓ Renforcer la protection juridique de la biodiversité, des aires protégées, zones humides, corridors écologiques et zones marines critiques, tout en assurant une mise en œuvre efficace des textes juridiques et réglementaires existants.
- ✓ Rendre obligatoire et systématique l'application de la séquence ERC (éviter – réduire – compenser) à toutes les étapes de conception, d'autorisation et de mise en œuvre des projets d'aménagement et d'investissement, en vue de limiter les impacts sur la biodiversité et de préserver l'intégrité des écosystèmes.
- ✓ Unifier et moderniser dans la perspective de codifier le cadre juridique de protection de la biodiversité, dans un code spécifique en harmonie avec les orientations et les dispositions de la loi-cadre proposée, en intégrant explicitement les habitats naturels, les espèces vulnérables, les espèces exotiques envahissantes (EEE), la biosécurité, l'évaluation environnementale stratégique, l'accès et le partage des avantages (APA/ABS), ainsi que la réparation des dommages écologiques graves, assortie de sanctions effectives et dissuasives.
- ✓ Renforcer le contrôle environnemental en le dotant de dispositifs opérationnels et de moyens suffisants et efficaces, notamment à travers la consolidation de la police de l'environnement, le recours aux technologies de suivi et de contrôle, et le renforcement de la capacité de dissuasion.
- ✓ Élaborer et mettre en œuvre un Programme national de restauration écologique, en ciblant en priorité les milieux naturels à forte valeur de biodiversité, sur la base de priorités scientifiques, d'indicateurs mesurables de restauration et d'une coordination renforcée entre les secteurs concernés, afin d'accélérer la régénération des habitats naturels et la préservation de la biodiversité.
- ✓ Intégrer les objectifs de restauration et de conservation de la biodiversité dans les SRAT, les PDR et les plans sectoriels (agriculture, pêche, forêts, eau, tourisme, etc.), afin d'assurer l'alignement des politiques de développement avec les exigences de préservation des écosystèmes.

- **Consolider la gouvernance institutionnelle de la biodiversité autour d'un système intégré, multiniveaux et cohérent :**
 - ✓ Elargir formellement les mandats des départements sectoriels (agriculture, pêche, forêts, eau, énergie, urbanisme, tourisme, etc.) afin d'y intégrer l'ensemble des dimensions de la biodiversité et d'assurer la cohérence entre objectifs de production, de conservation, de restauration et de valorisation des services écosystémiques.
 - ✓ Créer ou renforcer, au sein des ministères clés, des directions dédiées à la biodiversité, dotées d'objectifs chiffrés, de budgets identifiés, d'indicateurs de performance et d'obligations de *reporting* annuel.
 - ✓ Renforcer le rôle du Département du développement durable en matière de coordination et de pilotage opérationnel transversal de la mise en œuvre et du suivi des politiques publiques aux niveaux sectoriel et territorial, tout en le dotant de moyens humains et financiers adéquats.
 - ✓ Instituer un Conseil national consultatif de la biodiversité, instance multi-acteurs, doté de relais régionaux. Ce Conseil serait chargé d'émettre des avis stratégiques, d'alerter sur les risques de non-conformité aux orientations nationales et d'assurer la remontée structurée des enjeux territoriaux en matière de biodiversité.
 - ✓ Clarifier les compétences des régions et des communes en matière de biodiversité, en les assortissant de budgets dédiés, de dispositifs d'appui technique et de mécanismes locaux de concertation multi-acteurs, afin de renforcer l'effectivité de l'action territoriale.

AXE 2 : Intégrer la biodiversité dans les secteurs productifs et les territoires

Agriculture et systèmes ruraux :

- Reconnaître l'agrobiodiversité comme un pilier stratégique de la sécurité alimentaire, de la résilience climatique et de la souveraineté génétique, et l'intégrer explicitement comme objectif structurant de la politique agricole nationale.
- Fixer des objectifs chiffrés et territorialisés pour la conservation et l'utilisation durable des variétés locales, des races rustiques, des paysages agricoles traditionnels et de la biodiversité des sols.
- Réorienter progressivement les instruments de soutien public vers des systèmes agricoles diversifiés, l'agroécologie, l'agroforesterie et les systèmes intégrés cultures–élevage–forêts, en conditionnant les aides publiques à des critères mesurables de préservation des sols, de l'eau et de la biodiversité.
- Réduire la dépendance aux semences hybrides importées en renforçant les programmes de conservation in situ, ex situ et on-farm des ressources génétiques locales, en associant les centres de recherche (INRA, IAV, ENA, universités), les agriculteurs et les coopératives.
- Structurer et valoriser les filières agricoles locales et endémiques à forte biodiversité (arganier, safran, caroubier, figuier de barbarie, grenadier, PAM) à travers les circuits courts, la labellisation biologique et territoriale, la transformation locale et l'accès aux marchés nationaux et internationaux.
- Intégrer la biodiversité des sols comme facteur clé de productivité durable en promouvant la fertilisation organique, la réduction des intrants chimiques, la couverture végétale et la gestion vivante des sols.

- Renforcer la protection des pollinisateurs en encadrant strictement l'usage des pesticides/insecticides, en restaurant les habitats (haies, bandes fleuries, mosaïques paysagères) et en instaurant un dispositif national de suivi.
- Hiérarchiser les usages de l'eau agricole sur la base de la valeur économique, sociale et écologique par mètre cube, afin d'orienter son allocation vers les usages les plus durables, d'encadrer l'irrigation intensive et le recours à l'eau dessalée, et de prioriser les systèmes agricoles diversifiés et résilients.
- Appuyer la recherche, l'innovation et l'expérimentation territorialisées pour améliorer les rendements durables, la résistance à la sécheresse et la création de valeur ajoutée locale.
- Mettre en place un système national de suivi des filières agricoles, des variétés végétales, des races animales et des agroécosystèmes, afin d'évaluer leur productivité, leur résilience et leur durabilité, et d'ajuster en conséquence les politiques publiques.

Pêche, économie bleue et biodiversité marine :

- Reconnaître la biodiversité marine et côtière comme un capital naturel stratégique pour la sécurité alimentaire, l'emploi, l'export et la résilience climatique, et l'intégrer explicitement dans les politiques économiques, halieutiques, énergétiques et d'aménagement du littoral.
- Généraliser l'approche écosystémique de la gestion des pêcheries, en intégrant systématiquement les interactions entre espèces, habitats (nurseries, herbiers, récifs), impacts cumulés, changement climatique et pressions anthropiques dans les décisions de gestion.
- Renforcer la planification spatiale maritime et côtière, en identifiant et protégeant les zones écologiquement et biologiquement significatives (nurseries, frayères, corridors de migration), et en arbitrant les usages (pêche, aquaculture, tourisme, énergie) sur la base de la valeur écologique et socio-économique.
- Étendre, connecter et rendre pleinement opérationnelles les Aires Marine Protégées (AMP), avec des plans de gestion fondés sur des objectifs mesurables, des moyens de surveillance et de suivi suffisants ainsi que des mécanismes de co-gestion impliquant les pêcheurs artisans et les communautés côtières.
- Réorienter les politiques halieutiques vers la création de valeur par kilogramme débarqué, en favorisant la transformation locale, la certification, la traçabilité, l'innovation et la diversification des produits, afin de réduire la pression sur les stocks tout en maintenant les revenus et l'emploi.
- Encadrer strictement les subventions à la pêche en introduisant une conditionnalité environnementale explicite, et en réorientant progressivement les aides favorisant la surpêche vers la pêche durable, la restauration des habitats marins et la reconversion des pratiques.
- Développer une aquaculture durable et intégrée, fondée sur des espèces adaptées, une gestion rigoureuse des impacts environnementaux et une complémentarité avec la pêche artisanale, afin de réduire la pression sur les stocks sauvages.
- Renforcer la surveillance, le contrôle et la lutte contre la pêche INN, en mobilisant les technologies de suivi, la coopération interinstitutionnelle et la responsabilisation des acteurs, afin de protéger les stocks et sécuriser les filières légales.
- Institutionnaliser la co-gestion territoriale des pêches, en associant les pêcheurs à la collecte de données, au suivi des stocks, à la surveillance des AMP et à la diversification des revenus (écotourisme, services environnementaux).

- Intégrer la biodiversité marine dans les politiques climatiques et de gestion des risques côtiers, en valorisant les services écosystémiques des milieux marins et côtiers (protection contre l'érosion, stockage carbone, productivité halieutique).
- Mettre en place un système national de suivi et d'évaluation de toute la biodiversité marine, adossé aux données de l'INRH et des universités, afin de mesurer l'état des écosystèmes, l'efficacité des mesures de gestion et les bénéfices économiques et sociaux associés.

Forêts, parcours pastoraux et écosystèmes associés :

- Reconnaître les forêts, parcours pastoraux et écosystèmes préforestiers comme une infrastructure écologique nationale stratégique, essentielle à la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire, pastorale et climatique, et les intégrer explicitement dans les politiques de développement territorial et sectoriel.
- Mettre en œuvre une gestion forestière intégrée et écosystémique, couvrant arbres, arbustes, strates herbacées, sols, micro-organismes et faune, afin de dépasser l'approche centrée sur le seul couvert arboré et de renforcer la résilience globale des écosystèmes.
- Généraliser les inventaires écologiques précis et le suivi continu des forêts, parcours et zones préforestières (biomasse, biodiversité, sols, eau, usages), afin d'établir des quotas de prélèvement durables pour le bois, le fourrage et les PFNL.
- Réviser et moderniser les droits d'usage forestier et pastoral, en intégrant des mécanismes de régulation des charges pastorales, des rotations, des zones de repos et des règles de co-gestion adaptées aux réalités socio-économiques locales.
- Réduire structurellement la pression du bois énergie sur les forêts par le développement de technologies de substitution énergétique, l'amélioration des rendements des foyers domestiques et la diversification des sources énergétiques rurales.
- Structurer et valoriser durablement les filières forestières ligneuses et non ligneuses (liège, résine, bois énergie, PAM, miel, champignons), en renforçant la transformation locale, la certification durable et le positionnement sur les marchés nationaux et internationaux.
- Intégrer pleinement la valeur hydrique et agroécologique des forêts et parcours dans les décisions agricoles, pastorales et d'aménagement, notamment pour la protection des bassins versants, la recharge des nappes et la lutte contre l'érosion et l'envasement des barrages.
- Déployer des programmes ciblés de restauration écologique des zones dégradées (reboisement diversifié, régénération naturelle assistée, restauration des parcours), priorisés sur la base de diagnostics scientifiques et de gains hydriques et pastoraux mesurables.
- Renforcer la participation et la responsabilisation des communautés locales à travers des plans de gestion participatifs, intégrant pâturage, collecte, restauration et partage équitable des bénéfices issus de la valorisation des ressources.
- Mettre en place des mécanismes économiques incitatifs, notamment des paiements pour services écosystémiques (PSE), afin de rémunérer la conservation des fonctions hydriques, climatiques, pastorales et de stockage du carbone assurées par les forêts et parcours.
- Déployer des outils de surveillance et d'alerte (télédétection, cartographie, suivi hydrique et érosion) pour anticiper la dégradation, orienter les interventions et renforcer l'adaptation aux sécheresses et aux événements climatiques extrêmes.

- Intégrer les forêts et parcours dans les stratégies nationales d'adaptation et d'atténuation climatiques, en valorisant explicitement leur rôle dans le stockage du carbone, la régulation des températures, la protection des sols et la résilience des systèmes agricoles et pastoraux.
- Mobiliser des financements pérennes nationaux et internationaux, publics et privés, afin de garantir la continuité des actions de conservation, de restauration et de valorisation durable, en cohérence avec la SPANB, la stratégie « Forêts du Maroc 2020–2030 » et les engagements internationaux du Maroc.

Biodiversité urbaine

- Reconnaître explicitement la biodiversité urbaine comme une infrastructure écologique essentielle, au même titre que les réseaux de transport, d'eau ou d'énergie, dans les politiques urbaines et territoriales.
- Déployer une stratégie ambitieuse de biodiversité urbaine intégrant forêts urbaines, micro-forêts, espaces verts, corridors écologiques, agriculture urbaine, zones humides résiduelles jardins communautaires et solutions fondées sur la nature, afin d'améliorer la santé publique, la résilience climatique et la qualité de vie.
- Fixer des normes nationales contraignantes d'accès à la nature en ville, alignées sur les recommandations de l'OMS et les standards internationaux, 2 ha à moins de 300 m et 20 ha à moins de 2 km du domicile, en particulier dans les nouvelles extensions urbaines et les quartiers d'habitat social.
- Intégrer de manière obligatoire la biodiversité et les services écosystémiques urbains dans les documents d'urbanisme, plans d'aménagement et projets immobiliers, avec des exigences claires en matière de continuité écologique, d'espaces verts fonctionnels et de solutions fondées sur la nature.
- Cartographier, protéger et restaurer les forêts urbaines, corridors écologiques, lits d'oueds et zones naturelles intra-urbaines, en limitant la bétonisation et en préservant les espaces stratégiques pour la connectivité écologique et la régulation hydrique.
- Généraliser le recours aux solutions fondées sur la nature (SfN) en milieu urbain — micro-forêts, toits et façades végétalisés, jardins communautaires, agriculture urbaine, parcs inondables — afin de réduire les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air, favoriser l'infiltration des eaux et renforcer la résilience climatique des villes.
- Prioriser strictement l'usage d'espèces végétales indigènes et adaptées aux conditions bioclimatiques locales dans les aménagements urbains, en limitant le recours aux espèces exotiques à faible valeur écologique, afin de maximiser la biodiversité locale, la séquestration du carbone, l'ombrage et les habitats pour la faune urbaine.
- Mettre en place une réglementation nationale de l'éclairage limitant la pollution lumineuse (intensité, orientation, température) et instaurant des « trames noires » dans les zones sensibles afin de préserver la faune nocturne.
- Intégrer la biodiversité urbaine dans les politiques de santé publique, en reconnaissant ses bénéfices directs sur la santé physique et mentale, notamment pour les populations vulnérables (enfants, personnes âgées), et en articulant urbanisme, santé, environnement et cohésion sociale.
- Mobiliser des financements dédiés et des partenariats public–privé pour l'entretien, la gestion et la valorisation économique et sociale des espaces verts urbains, incluant activités culturelles, sportives, éducatives et touristiques, tout en garantissant leur fonction écologique première.

- Déployer des outils de suivi et d'évaluation de la biodiversité urbaine (surface, accessibilité, qualité écologique, services rendus), afin de mesurer les bénéfices sociaux, sanitaires, climatiques et économiques, et d'orienter les investissements publics et privés.
- Mettre en place une gouvernance opérationnelle de la biodiversité urbaine, à travers la mise en place d'une structure dédiée, au niveau territorial, assurant la coordination entre les services déconcentrés des ministères, les établissements publics concernés, les collectivités territoriales et les acteurs locaux, le suivi des indicateurs, l'évaluation des impacts et la cohérence avec les engagements nationaux et internationaux du Maroc.

Axe 3 : Structurer et réorienter le financement de la biodiversité vers la restauration et la durabilité

- **Mettre en place un dispositif national structuré de financement de la biodiversité, reposant sur :**
 - ✓ un plan chiffré de mobilisation des ressources pour la SPANB, précisant les besoins financiers, les sources de financement (nationales et internationales) ainsi que les priorités écologiques et territoriales ;
 - ✓ la création d'un Fonds national pour la biodiversité et les services écosystémiques, orienté vers la restauration écologique, le suivi scientifique, l'innovation et les projets territoriaux à impact mesurable ;
 - ✓ le renforcement de la lisibilité, de la coordination et de la traçabilité des financements dédiés à la biodiversité, aujourd'hui dispersés entre budgets sectoriels, collectivités territoriales et bailleurs, afin d'en améliorer l'efficacité et la cohérence.
- **Déployer des instruments financiers innovants et territorialisés, notamment :**
 - ✓ les paiements pour services écosystémiques (PSE), afin de rémunérer les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, communes rurales, coopératives et associations engagés dans la conservation et la restauration de la biodiversité ;
 - ✓ les obligations biodiversité et les mécanismes de crédit nature au niveau national, inspirés des expériences internationales, afin de mobiliser l'épargne privée et institutionnelle en faveur de la protection du capital naturel ;
 - ✓ les investissements à impact, les partenariats public-privé dédiés à la biodiversité ainsi que les instruments de dette verte et bleue, en les conditionnant à des résultats écologiques vérifiables.
- **Orientier les financements vers les priorités écologiques critiques, notamment :**
 - ✓ la restauration des zones humides, la lutte contre la désertification, la réhabilitation des oasis, la restauration des parcours pastoraux et forestiers, ainsi que le renforcement du suivi écologique et de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) ;
 - ✓ le rééquilibrage des financements en faveur de la prévention des pressions sur la biodiversité (pollutions, surexploitation, artificialisation), afin de réduire les coûts économiques futurs liés à la dégradation des écosystèmes.
- **Conditionner les investissements publics et privés à la conservation et à la valorisation de la biodiversité, notamment à travers :**
 - ✓ la généralisation de l'intégration des enjeux de biodiversité dans les évaluations environnementales des grands projets et investissements structurants, publics ou privés — y compris les PPP et les projets bénéficiant d'un soutien public — conformément à la loi n° 49.17, tout en accélérant l'adoption des textes d'application y afférents afin d'en assurer l'opérationnalisation effective ;

- ✓ l'accès aux financements publics et aux incitations économiques, subordonné au respect de critères liés à la biodiversité, incluant la limitation des investissements dans les zones à haute valeur écologique et la démonstration de gains nets en services écosystémiques.
- **Intégrer la biodiversité dans la finance, la banque et l'assurance, à travers :**
 - ✓ le renforcement du cadre réglementaire de la finance durable, en intégrant systématiquement les risques climatiques et liés à la biodiversité dans les décisions de financement, en développant les capacités techniques des acteurs financiers et en orientant les flux vers des projets à fort impact environnemental, sur la base d'une taxonomie nationale et d'exigences renforcées de transparence ;
 - ✓ la mise en place d'un cadre national de gestion des risques liés à la biodiversité, aligné sur le cadre TNFD¹¹⁸ et inspiré des dispositifs climat existants, afin d'identifier les dépendances et impacts des activités économiques sur le vivant ;
 - ✓ l'intégration progressive de la biodiversité dans les critères Environnement-Social-Gouvernance (ESG), les stress tests bancaires et la supervision macroprudentielle, en coordination avec les autorités financières nationales ;
 - ✓ le renforcement des capacités des banques, assurances, investisseurs et régulateurs sur les enjeux de la finance biodiversité, la conditionnalité environnementale et l'évaluation des risques liés à la nature.
- **Mobiliser pleinement les financements internationaux et les partenariats, notamment en :**
 - ✓ renforçant l'accès du Maroc aux mécanismes internationaux dédiés à la biodiversité (FEM-8, Fonds mondial pour la biodiversité, Banque mondiale, Banque africaine de développement, partenariats européens) ;
 - ✓ alignant systématiquement les projets cofinancés sur des critères stricts de protection, de restauration et de valorisation mesurable des services écosystémiques.
- **Réformer les subventions néfastes à la biodiversité à travers :**
 - ✓ l'introduction d'une conditionnalité environnementale pour l'ensemble des subventions publiques (agriculture, pêche, eau, énergie, mines, etc.) ;
 - ✓ la mise en place d'un calendrier progressif de suppression ou de réorientation des subventions les plus dommageables pour la biodiversité ;
 - ✓ la création d'un dispositif national indépendant d'évaluation des subventions, chargé d'analyser leurs impacts écologiques et économiques et de proposer leur redéploiement ;
 - ✓ la mise en œuvre d'une approche de réallocation des financements publics (« *repurposing* »), visant à transformer les subventions dommageables en financements en faveur de la restauration écologique et des pratiques durables, en cohérence avec les cibles 18 et 19 du Cadre mondial de la biodiversité.

¹¹⁸ TNFD : *Taskforce on Nature-related Financial Disclosures* – Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la nature). C'est une initiative internationale visant à aider les entreprises, institutions financières et autorités publiques à identifier, évaluer, gérer et divulguer leurs risques et dépendances liés à la nature et à la biodiversité, de manière comparable et cohérente à l'échelle mondiale. L'objectif est d'intégrer la nature et la biodiversité dans la prise de décision économique et financière, afin de réduire les risques systémiques, orienter les capitaux vers des activités durables et renforcer la résilience des économies et des territoires. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), *Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures*, 2023, https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommandations-de-la-Taskforce-on-Nature-related-Financial-Disclosures_Septembre-2023.pdf?v=1710158245

Axe 4 : Renforcer la production de connaissances scientifiques et l'appropriation sociale de la biodiversité

- Mettre en place une comptabilité nationale du capital naturel, intégrée aux comptes nationaux, afin de suivre les stocks et flux des écosystèmes clés et d'éclairer les arbitrages budgétaires et d'investissement.
- Généraliser l'évaluation financière/économique des services écosystémiques pour traduire leur contribution réelle à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, hydrique, énergétique, sanitaire et climatique.
- Créer un système national unifié d'information et de suivi de la biodiversité, interopérable, public et territorialisé, destiné au pilotage stratégique, au *reporting* international et à la redevabilité.
- Déployer un réseau national de veille écologique s'appuyant sur la télédétection, la cartographie continue et des observatoires régionaux du vivant dotés d'indicateurs opérationnels.
- Lancer un programme national d'inventaires et de suivi à long terme couvrant les groupes biologiques insuffisamment connus (invertébrés, champignons, biodiversité marine profonde, etc.).
- Renforcer la recherche, l'innovation et la formation sur la biodiversité fonctionnelle, la restauration écologique, les SfN et la génétique des espèces locales, en intégrant systématiquement les savoirs traditionnels et locaux dans les dispositifs de gestion.
- Former les décideurs publics, les administrations et les acteurs économiques à l'usage des données de capital naturel et des services écosystémiques dans la planification, l'investissement et la gestion des risques.
- Généraliser l'approche « One Health » dans les politiques publiques afin de relier explicitement biodiversité, santé humaine, santé animale, sécurité alimentaire et prévention des risques sanitaires.
- Valoriser la biodiversité comme composante du patrimoine culturel et identitaire à travers le tourisme durable, l'éducation, les pratiques agricoles et pastorales et les produits de terroir.
- Renforcer la participation citoyenne et la science participative en soutenant les associations, les communautés locales, les coopératives et les initiatives territoriales, notamment dans les zones à forte valeur écologique.
- Soutenir spécifiquement les coopératives et initiatives locales, y compris féminines, comme leviers de valorisation économique, de transmission des savoirs et de cohésion sociale.
- Intégrer la biodiversité, les services écosystémiques et les enjeux de durabilité dans les programmes scolaires, universitaires et de formation professionnelle.
- Développer et professionnaliser les métiers du vivant (écogardes, techniciens de restauration, animateurs territoriaux, guides écotouristiques, métiers de la bioéconomie) avec des dispositifs de formation, d'emploi et de protection sociale adaptés.

*

* *

Annexes :

Annexe 1- Liste des membres de la Commission permanente chargée de l'environnement et du développement durable

Aabane Ahmed Baba	Ksiri Abderrahim (Rapporteur de la thématique)
Alaoui Nouzha	Abderrahim Laabaid (Rapporteur de la commission)
Benkaddour Mohammed (Président de la commission)	Mokssit Abdalah
Bencherki Abdelkrim	Mouttaqi Abdellah
Bensami Khalil	M'Hammed Riad
Boukhalfa Bouchta	Mina Rouchati
Boujida Mohamed	Tariq Sijilmassi
Chahbouni Nour-eddine	Moncef Ziani
Gaouzi Sidi Mohamed	Brahim Zidouh (Vice-président de la Commission)
Ilali Idriss	Faher Kamalddine
Albert Sasson	Driss Elyazami
Amina Lamrani	Amina Bouayach

Les experts ayant accompagné la Commission

Expert permanent auprès du Conseil	Mohamed Behnassi
Expert chargé de la traduction	Adel Gaiz

* * *

Annexe 2- Liste des acteurs auditionnés (*)

Départements ministériels	– Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD) – Ministère de Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire – Département de la Pêche Maritime – Ministère de l'Équipement et de l'Eau – Ministère de l'Économie et des Finances – Département de de l'Agriculture
Institutions publiques	– Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) – Institut National de Recherche Halieutique (INRH) – Crédit Agricole du Maroc

Institutions nationales	– Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement – Initiative de l'Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA)
Entreprises	– PGPR Technologies
Organisations internationales	– Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Maroc – Banque Mondiale, Bureau du Maroc, Rabat – Délégation de l'Union Européenne au Maroc
Chercheurs et experts	– Mostafa Lamrani Alaoui, École Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI) – Mohamed Ghamizi, Faculté des Sciences de Marrakech – Bennasseur Alaoui, Institut agronomique et vétérinaire- Hassan II (IAV) – Abdelkader Taleb, Institut agronomique et vétérinaire- Hassan II (IAV) – Ahmed Amri, Ancien Directeur Ressources Génétiques (ICARDA) – Ayashi Sehhar, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan- II (IAV) – Mohamed Naji, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan- II (IAV) – Ahmed Taheri, Faculté des Sciences de Tétouan, Université Abdelmalek Essaâdi

* Classement effectué selon la date d'audition.

* * *

Annexe 3 – Résultats du sondage lancé sur la plateforme « Ouchariko » sur la biodiversité

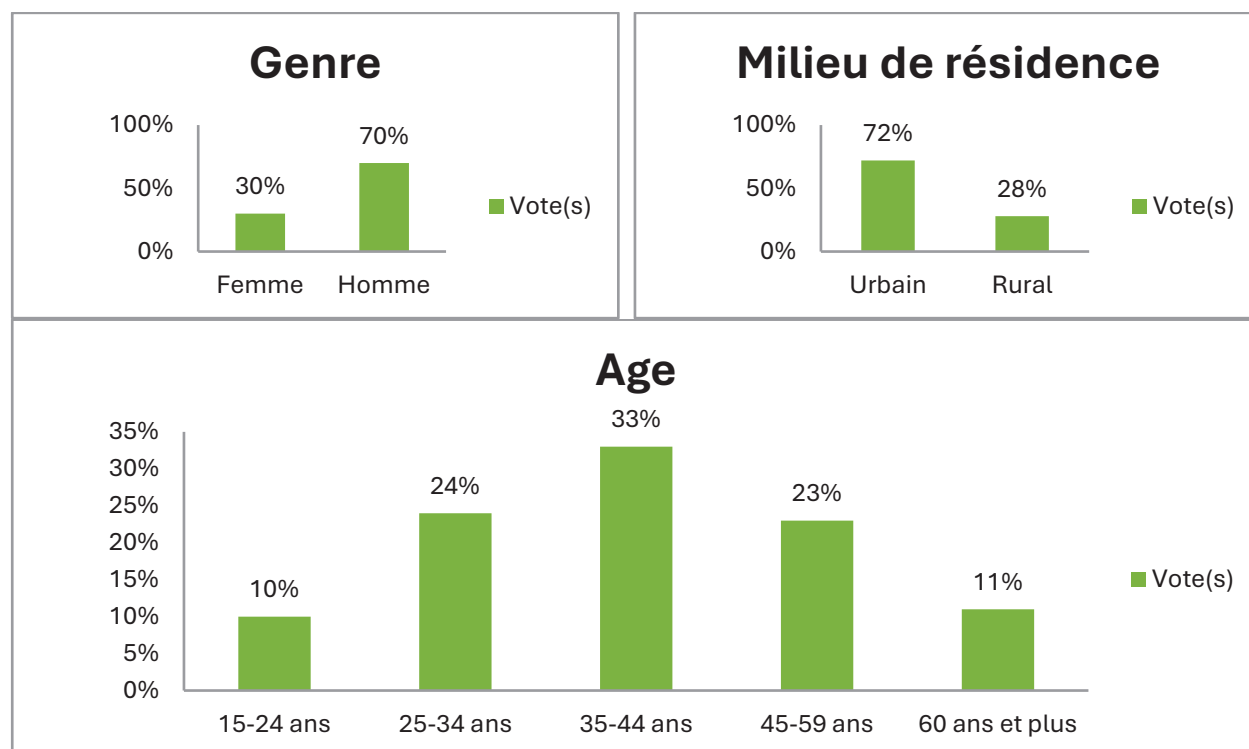
Dans le cadre de l'élaboration de son avis sur la biodiversité au Maroc, le CESE a recueilli, du à 2025, les contributions des citoyennes et citoyens via sa plateforme participative « Ouchariko ».

Au total, **1679 personnes ont pris part au sondage** consacré à cette thématique sur la plateforme.

1. Caractéristiques du groupe des répondants

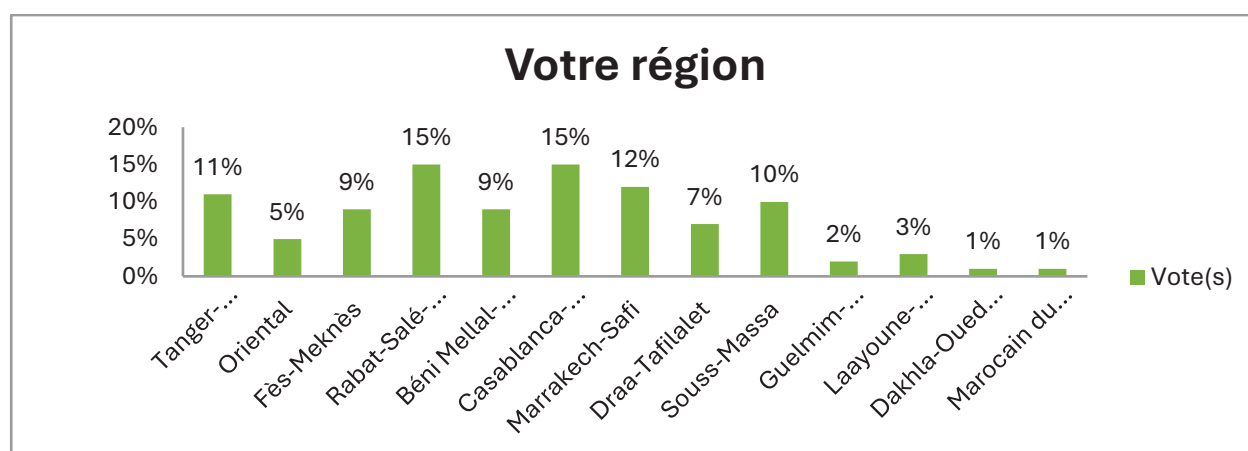
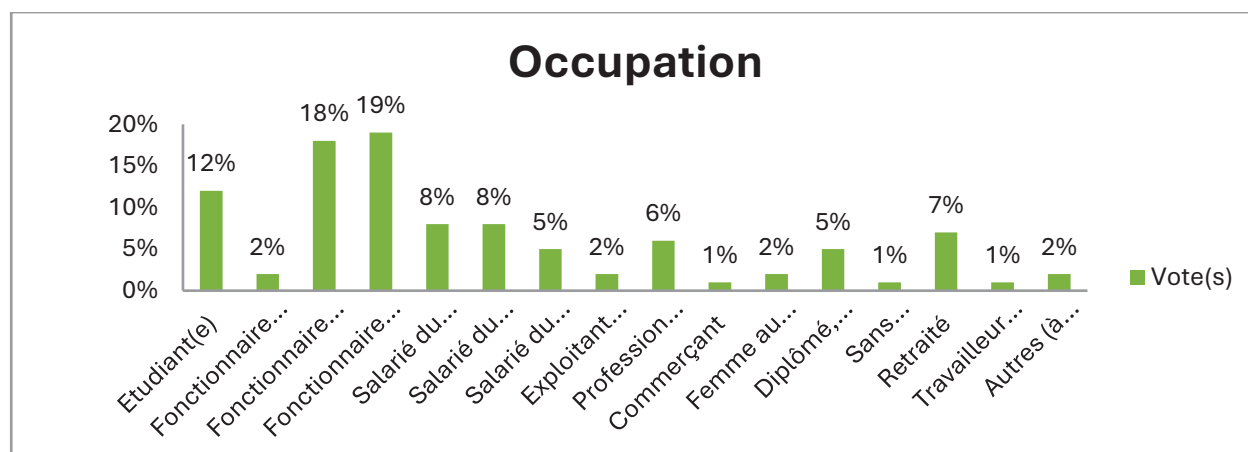
Les participantes et participants à cette consultation citoyenne sont majoritairement issus d'un milieu urbain (72%), contre 28% provenant du milieu rural. Les hommes représentent 70% de l'ensemble des répondants.

La répartition par âge fait apparaître une forte représentation des catégories actives : les 35-44 ans constituent la tranche la plus importante (33%), suivis des 25-34 ans (24%) et des 45-59 ans (23%). Les jeunes de 15-24 ans représentent 10% des répondants, alors que les personnes âgées de 60 ans et plus constituent 11%.



En termes de statut professionnel, les fonctionnaires du secteur public représentent la part la plus importante des répondants (39%), suivis des salariés du secteur privé (21%), des étudiants (12%), des professions libérales (6%) et des retraités (7%). Les autres catégories regroupent notamment les diplômés sans emploi, les commerçants, les exploitants agricoles, etc.

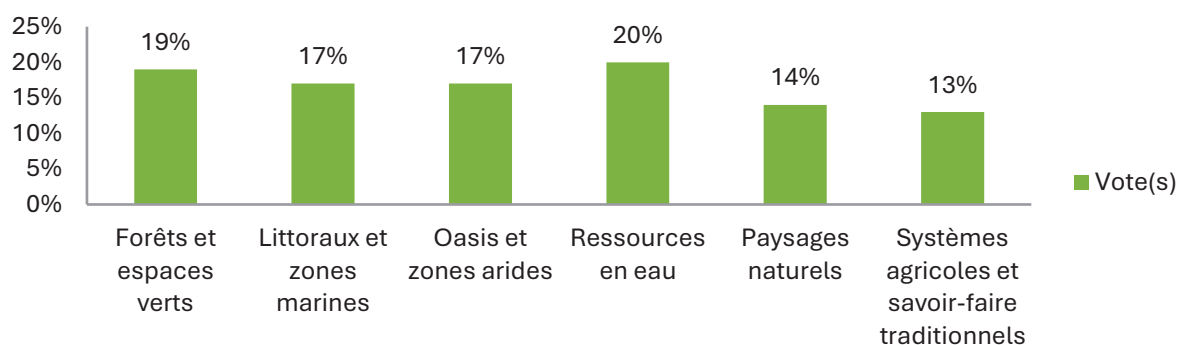
Par ailleurs, les répondants proviennent principalement des régions de Casablanca-Settat (15%), Rabat-Salé-Kénitra (15%), Marrakech-Safi (12%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%), Souss-Massa (10%) et Fès-Meknès (9%). Cette répartition confirme une représentation relativement diversifiée des territoires, avec toutefois une prédominance des grands pôles urbains.



2. Points saillants de la consultation citoyenne

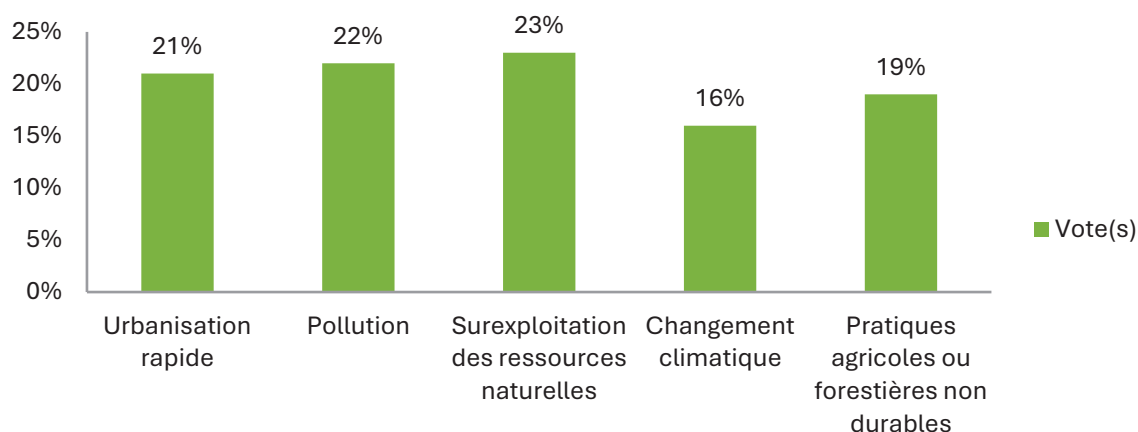
Les résultats du sondage révèlent une conscience importante de la valeur des écosystèmes naturels et des ressources biologiques au Maroc. Selon les répondants, les principaux aspects de la nature devant être particulièrement protégés ou mis en valeur sont les ressources en eau (20%), les forêts et espaces verts (19%), les littoraux et zones marines (17%), les oasis et zones arides (17%), les paysages naturels (14%) ainsi que les systèmes agricoles et savoir-faire traditionnels (13%).

Selon vous, quels aspects de la nature au Maroc devraient être particulièrement protégés ou mis en valeur ? (Plusieurs réponses possibles)



Interrogés sur les principaux facteurs menaçant la biodiversité au Maroc, les répondants identifient en priorité la surexploitation des ressources naturelles (23%), la pollution (22%) et l'urbanisation rapide (21%). Les pratiques agricoles ou forestières non durables apparaissent également comme un facteur majeur de dégradation (19%), tandis que le changement climatique représente 16% des réponses.

Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui menacent la biodiversité au Maroc ?



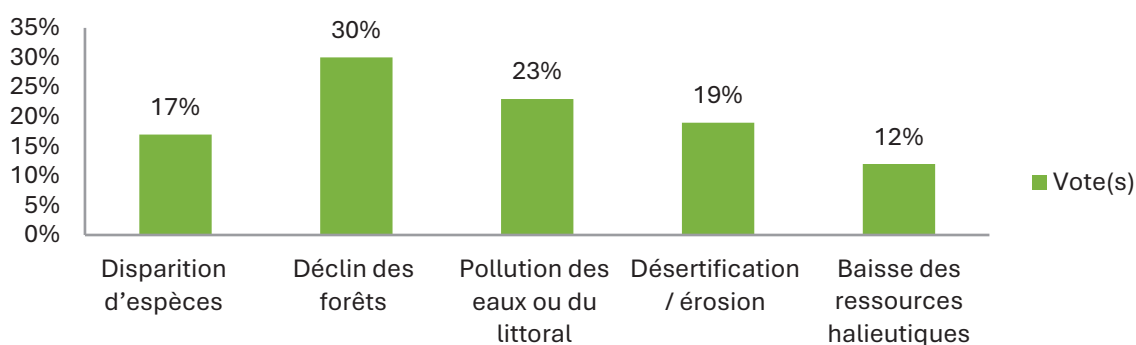
Une très forte majorité des répondants (97%) déclarent avoir constaté dans leur région des signes de dégradation de la nature, contre seulement 3% qui estiment ne pas avoir observé de dégradation particulière.

Parmi les principales formes de dégradation identifiées figurent le déclin des forêts (30%), la pollution des eaux et du littoral (23%), la déforestation et l'érosion des espaces naturels (19%), la disparition d'espèces (17%), ainsi que la baisse des ressources halieutiques (12%).

Avez-vous constaté dans votre région des signes de dégradation de la nature ?



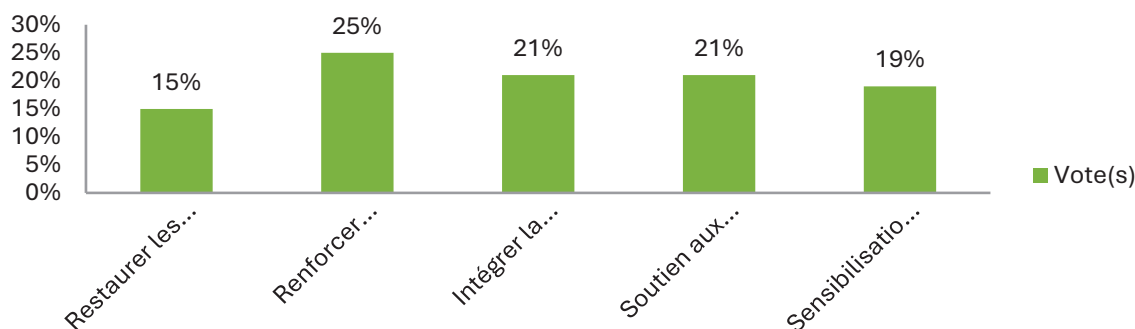
Si oui, lesquels ? (Plusieurs réponses possibles)



3. Les priorités d'action pour préserver et valoriser la biodiversité

Selon les répondants, les actions à prioriser pour préserver et valoriser la biodiversité au Maroc portent, en premier lieu, sur le renforcement de l'application des lois environnementales (25 %). Viennent ensuite l'intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques (21 %), le soutien aux initiatives environnementales durables (21 %), la sensibilisation et la mobilisation citoyennes (19 %), ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés (15 %).

Quelles actions ou mesures seraient, selon vous, prioritaires pour préserver et valoriser la biodiversité au Maroc ? (Deux ou trois réponses possibles)



Annexe 4 – Enseignements de la mission du CESE dans la région Souss-Massa (Agadir, 14-15 novembre 2025)

1. Une région emblématique des défis nationaux liés à la biodiversité

Dans le cadre de l'élaboration de l'auto-saisine intitulée « La biodiversité au Maroc : pour une gouvernance renouvelée au service d'un développement territorial durable », la Commission permanente chargée de l'environnement et du développement durable du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a effectué une mission de terrain dans la région de Souss-Massa les 14 et 15 novembre 2025, afin de s'enquérir des défis et contraintes liés à la protection et à la valorisation de la biodiversité à l'échelle territoriale.

Cette mission a permis de mettre en évidence le caractère stratégique de ce territoire au regard des enjeux nationaux liés à la biodiversité, ainsi que les pressions croissantes qui affectent les équilibres écologiques, économiques et sociaux de la région. Celle-ci se distingue par une diversité d'écosystèmes d'une grande richesse, comprenant notamment une façade maritime à forte productivité halieutique, l'arganeraie, des oasis et espaces sahariens fragiles, des zones montagneuses ainsi que des systèmes agricoles traditionnels abritant une biodiversité remarquable.

Ce capital naturel constitue un support essentiel pour plusieurs activités économiques structurantes à l'échelle régionale et nationale, notamment l'agriculture, la pêche, le pastoralisme, l'apiculture, les produits de terroir, l'artisanat et le tourisme. Il contribue également à la résilience des territoires, à la sécurité alimentaire, au maintien des populations rurales et à la cohésion sociale.

Les échanges tenus et les constats établis lors de cette mission ont toutefois mis en évidence une dynamique de dégradation progressive de la biodiversité régionale sous l'effet de pressions multiples et cumulatives, parmi lesquelles :

- le stress hydrique structurel et les effets du changement climatique ;
- la désertification et la dégradation des sols ;
- l'extension de l'agriculture intensive et de la plasticulture ;
- l'usage massif et parfois non maîtrisé des pesticides ;
- l'urbanisation rapide et l'artificialisation des espaces naturels ;

- la surexploitation de certaines ressources naturelles ;
- la pollution des milieux terrestres et aquatiques ;
- les insuffisances en matière de contrôle et de gouvernance.

Les acteurs rencontrés ont souligné que la dégradation de la biodiversité constitue désormais un facteur de vulnérabilité économique et sociale affectant directement les systèmes productifs, les revenus des populations ainsi que les équilibres territoriaux.

2. Des écosystèmes et filières stratégiques sous forte pression

a. Biodiversité agricole et fragilisation des systèmes productifs

La mission a mis en évidence une fragilisation croissante de l'agrobiodiversité régionale. Plusieurs filières emblématiques subissent déjà les effets combinés du changement climatique, du stress hydrique et de certaines pratiques agricoles intensives, avec des répercussions directes sur les équilibres écologiques et les systèmes productifs.

Les échanges avec les acteurs auditionnés ont notamment fait ressortir :

- la régression des pollinisateurs et le déclin de certaines populations d'abeilles ;
- les impacts des pesticides sur la biodiversité et les chaînes écologiques locales ;
- la dégradation de certaines filières, notamment celle de la figue de barbarie sous l'effet de la cochenille ;
- les difficultés croissantes affectant des cultures traditionnelles telles que le safran ;
- la dépendance accrue aux semences importées au détriment du patrimoine génétique local ;
- la régression des plantes aromatiques et médicinales (PAM).

Dans certaines zones de plasticulture, les pertes de biodiversité observées dépasseraient 80 %, avec des impacts significatifs sur les insectes auxiliaires et les équilibres biologiques des agroécosystèmes.

b. Une biodiversité marine importante mais confrontée à des déséquilibres croissants

La biodiversité marine et littorale constitue un pilier stratégique de l'économie régionale. Toutefois, les échanges conduits lors de la mission ont mis en évidence plusieurs limites structurelles, notamment la surexploitation de certaines ressources, les difficultés d'encadrement de certaines pratiques, l'insuffisante intégration des enjeux écologiques dans les modèles de valorisation économique, ainsi que les contraintes freinant le développement d'une aquaculture durable.

Les acteurs régionaux ont souligné la nécessité d'une évolution du modèle actuel vers une économie bleue durable, conciliant préservation des écosystèmes marins, pêche responsable, aquaculture maîtrisée et développement de l'écotourisme littoral.

c. Dégradation des espaces oasiens, forestiers et sahariens

L'arganeraie illustre de manière particulièrement significative les interactions entre biodiversité, systèmes économiques et dynamiques sociales. Les pressions liées à l'urbanisation, à l'intensification agricole et aux mutations foncières contribuent à fragiliser progressivement cet écosystème emblématique.

Les acteurs rencontrés ont également mis en évidence :

- la dégradation des parcours pastoraux ;
- la vulnérabilité croissante des oasis ;
- l'avancée de la désertification ;
- la prolifération du sanglier, liée aux déséquilibres écologiques ;
- les tensions croissantes autour de l'accès aux ressources naturelles.

Ces dynamiques affectent directement les conditions de vie des populations rurales et renforcent les risques d'exode ainsi que de fragilisation socio-économique des territoires.

3. Une biodiversité porteuse d'opportunités de développement territorial

Malgré les fragilités observées, la mission a mis en évidence un potentiel significatif de valorisation durable de la biodiversité à l'échelle régionale.

Les filières de terroir — argan, safran, miel, amandes, plantes aromatiques et médicinales (PAM) ainsi que les produits oasiens — constituent des leviers importants de création de valeur, d'emplois locaux et d'autonomisation économique, en particulier pour les femmes rurales.

Les acteurs auditionnés ont également souligné le potentiel :

- du pastoralisme, en tant que système contribuant à la régénération des parcours et au maintien des paysages ;
- de l'écotourisme et du tourisme rural ;
- des savoirs traditionnels (agdals, transhumance, gestion communautaire de l'eau) comme formes structurantes de gouvernance écologique ;
- de la recherche scientifique et de l'innovation territoriale pour accompagner la transition écologique.

Ce potentiel demeure toutefois insuffisamment valorisé en raison de plusieurs contraintes, notamment la faible reconnaissance des savoirs locaux, l'accès limité au financement, l'insuffisance de l'accompagnement technique, les difficultés de commercialisation et une intégration encore limitée de la biodiversité dans les politiques territoriales.

4. Des limites institutionnelles et de gouvernance persistantes

Les acteurs auditionnés ont particulièrement souligné :

- la fragmentation des politiques publiques et l'insuffisante convergence entre agriculture, eau, urbanisme, tourisme, énergie et environnement ;
- la faible intégration de la biodiversité dans les projets territoriaux et les investissements ;
- les insuffisances des dispositifs de contrôle environnemental ;
- les limites du cadre juridique applicable aux espaces protégés et aux réserves de biosphère ;
- les difficultés liées à la décentralisation et au partage des compétences ;
- le déficit de coordination entre institutions et acteurs territoriaux ;
- la faible mobilisation des connaissances scientifiques dans les processus décisionnels.

Les échanges ont également mis en évidence un décalage significatif entre la production scientifique des universités et centres de recherche et les mesures adoptées dans les domaines liés aux écosystèmes et la biodiversité.

5. Recommandation pour une gouvernance territoriale intégrée de la biodiversité

La mission du CESE dans la région de Souss-Massa met en évidence la nécessité d'un changement profond des modes de gouvernance de la biodiversité afin d'inscrire celle-ci au cœur du développement territorial. Les échanges avec les acteurs institutionnels, scientifiques et socio-économiques convergent vers l'importance de clarifier les responsabilités des collectivités territoriales en matière de biodiversité, de renforcer la convergence entre les politiques sectorielles et de mettre en place des mécanismes régionaux de coordination capables d'assurer une meilleure cohérence entre agriculture, eau, urbanisme, tourisme, énergie et conservation des écosystèmes. Dans cette perspective, plusieurs propositions structurantes ont été formulées, notamment la création de plateformes régionales de gouvernance et de coordination, l'intégration systématique des enjeux de biodiversité dans les études d'impact et les décisions d'investissement, ainsi que l'adoption de cadres juridiques permettant d'opérationnaliser les parcs régionaux, les espaces protégés et les dispositifs de co-gestion territoriale.

Les recommandations mettent également l'accent sur la transition vers des modèles économiques plus durables fondés sur la valorisation du capital naturel régional. Cela passe notamment par le développement d'une économie territoriale appuyée sur l'écotourisme, l'économie bleue durable, les produits de terroir et les filières liées à l'arganier, au safran, aux plantes aromatiques et médicinales ou encore à l'apiculture. Les acteurs rencontrés soulignent aussi la nécessité de réorienter les pratiques agricoles vers des systèmes plus résilients, à travers la réduction de l'usage des pesticides, le développement d'alternatives naturelles adaptées au contexte local, la valorisation de l'agrobiodiversité et la promotion de pratiques agroécologiques conciliant sécurité alimentaire, préservation des ressources et adaptation climatique. D'autre part, l'accent a été mis sur l'importance du renforcement des systèmes de gestion des déchets, de l'activation des mécanismes de responsabilité environnementale, ainsi que d'un encadrement rigoureux des impacts écologiques des infrastructures stratégiques, notamment celles liées au dessalement de l'eau et à l'exploitation des ressources hydriques.

Quant au rôle stratégique de la recherche scientifique, des savoirs locaux et de la participation citoyenne dans la construction d'une nouvelle gouvernance territoriale de la biodiversité, il a été proposé de créer des pôles régionaux de compétences, des plateformes de données ainsi que des « living labs » associant chercheurs, collectivités territoriales, coopératives et populations locales, afin de rapprocher la production scientifique des besoins pratiques des territoires.

Les acteurs ont également appelé à renforcer la reconnaissance juridique et institutionnelle des pratiques traditionnelles de gestion des ressources – telles que les agdales, la transhumance ou la gestion communautaire de l'eau – considérées comme des leviers essentiels pour promouvoir un développement territorial plus inclusif, plus résilient et plus durable dans la région de Souss-Massa.